Condicions laborals de la persona treballadora per compte d'altri

Purificación Casterà Abad

Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat I

Índex

Introducció **5**

Resultats d'aprenentatge **7**

1 Anàlisi de la relació laboral individual **9**
1.1 Nous entorns d'organització del treball . . . 9
1.1.1 Digitalització i flexibilitat . . . 9
1.1.2 Noves formes d'organització del treball . . . 10
1.2 El dret laboral: concepte, fonts i principis . . . 14
1.2.1 Evolució històrica del dret laboral . . . 14
1.2.2 Concepte de dret laboral . . . 15
1.2.3 Fonts del dret laboral . . . 16
1.2.4 Principis del dret laboral . . . 20
1.3 La relació laboral individual . . . 21
1.3.1 El temps de treball . . . 21
1.3.2 La jornada laboral . . . 21
1.3.3 Les hores extraordinàries . . . 23
1.3.4 El treball nocturn i el treball a torns . . . 24
1.3.5 Permisos . . . 25
1.3.6 Els períodes de descans . . . 27
1.4 Drets i deures de la relació laboral . . . 28
1.4.1 Drets de les persones treballadores . . . 28
1.4.2 Deures derivats de la relació laboral . . . 30
1.4.3 Potestats de l'empresari . . . 31
1.4.4 Poder disciplinari . . . 33
1.5 La participació de les persones treballadores . . . 34
1.5.1 La participació de les persones treballadores en l'empresa . . . 34
1.5.2 Representació sindical: els sindicats . . . 37
1.5.3 Les associacions professionals . . . 39
1.6 Els convenis col·lectius . . . 39
1.6.1 La negociació col·lectiva . . . 40
1.6.2 Acords d'empresa i acords marc . . . 43
1.6.3 Estudi i anàlisi d'un conveni col·lectiu . . . 44

2 El contracte de treball **47**
2.1 Les relacions laborals . . . 47
2.1.1 Tipus de relacions laborals . . . 47
2.1.2 Característiques del contracte de treball . . . 49
2.1.3 Parts del contracte . . . 52
2.1.4 Contingut del contracte . . . 52
2.1.5 Període de prova . . . 54
2.2 Modalitats de contractació i les seves característiques . . . 55
2.2.1 Contractes de treball segons la durada . . . 56

2.2.2 Contractes laborals segons la jornada . . . 64
2.2.3 Altres tipus de contractes . . . 65

3 El rebut de salaris. Evolució del contracte de treball i gestió de conflictes 71
3.1 La interpretació del rebut de salaris . . . 71
3.1.1 Concepte . . . 71
3.1.2 El salari mínim interprofessional . . . 72
3.1.3 Les garanties del salari. El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) . . . 73
3.1.4 Estructura del rebut de salari. La nòmina . . . 73
3.1.5 La liquidació d'havers: la quitança . . . 80
3.2 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball . . . 82
3.2.1 Modificació. La mobilitat de la persona treballadora . . . 82
3.2.2 Suspensió . . . 87
3.2.3 Extinció del contracte de treball . . . 89
3.3 Els conflictes laborals . . . 97
3.3.1 Definició i tipus . . . 97
3.3.2 Procediments de solució de conflictes . . . 98
3.3.3 Mitjans de solució no pacífics: vaga i tancament patronal . . . 101

4 La Seguretat Social 105
4.1 L'estructura de la Seguretat social . . . 105
4.1.1 Els règims de la Seguretat social . . . 106
4.1.2 La gestió de la Seguretat Social: entitats gestores i col·laboradores . . . 107
4.1.3 Obligacions de l'empresari i de la persona treballadora a la Seguretat Social . . . 109
4.1.4 Finançament de la Seguretat Social . . . 112
4.2 Les prestacions socials . . . 113
4.2.1 Tipus de prestacions . . . 114
4.2.2 Prestacions sanitàries . . . 114
4.2.3 Prestacions econòmiques . . . 115

Introducció

En aquesta unitat formativa estudiareu les condicions laborals de la persona treballadora per compte d'altri:. Estudiareu el marc legal que regula la relació laboral, els drets que la constitueixen, i la manera de concretar-ne les condicions, els sindicats i la representació de les persones treballadores i com es plasma en el conveni col·lectiu del sector les condicions de treball pactades.

Concretament pel que fa al Contracte de treball" veureu quines són les normes que regulen les relacions laborals, com es relacionen entre elles i quins principis hem de tenir en compte a l'hora d'aplicar-les. Així mateix, ens centrarem en l'estudi del contracte laboral, quines persones el poden signar, el lloc de treball, les relacions laborals excloses i les relacions laborals especials. Comprovarem que s'han de complir uns requisits de forma, i la durada i validesa del contracte. També estudiareu les diferents modalitats de contractes de treball en el mercat laboral d'acord amb la normativa que les regula, i diferenciarem els requisits i continguts de cadascuna. Així mateix, tractarem d'aspectes específics com el salari i el temps de treball.

Un cop signat un contracte de treball, hi pot haver modificacions, es pot suspendre i es pot extingir. Analitzarem tots aquests supòsits i les seves característiques. També estudiarem les prestacions socials i veurem la situació en què queda el treballador i quines possibilitats té en cada cas (indemnització, cobrament de dietes, demanda davant del jutjat social, etc.). Coneixerem, també, el nostre sistema de seguretat social, les modalitats, els règims i les contingències o prestacions que cobreix, com la incapacitat temporal, la maternitat o l'atur.

També analitzareu els conflictes laborals i veurem com es poden organitzar els treballadors en sindicats per defensar els seus drets i el dret concret de la negociació col·lectiva. També veurem quines són les manifestacions principals de conflictes col·lectius.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

RA3. Analitza les seves condicions laborals com a persona treballadora per compte d'altri, identificant-les en els principals tipus de canvis i vicissituds rellevants que es poden presentar en la relació laboral, en la normativa laboral i, especialment, en el conveni col·lectiu del sector.

1. Analitza els drets i obligacions derivats de la relació laboral, així com les condicions de treball pactades en un conveni col·lectiu aplicable al sector professional relacionat amb el títol.
2. Compara les principals modalitats de contractació, localitzant els diferents models en les fonts oficials.
3. Identificat les característiques definitòries dels nous entorns d'organització del treball i els drets que comporta.
4. Identifica els diferents components del rebut de salari.
5. Identifica els recursos laborals existents davant les diferents vicissituds que es poden donar en la relació laboral.
6. Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
7. Analitza les principals prestacions derivades de la suspensió i extinció de la relació laboral.

1. Anàlisi de la relació laboral individual

Els entorns laborals estan experimentant una transformació profunda impulsada per la globalització, la digitalització i la necessitat de flexibilitat laboral de les persones treballadores, i les noves tecnologies han facilitat l'aparició de formes d'organització del treball com el teletreball, l'*smart working* o el *coworking*, que permeten deslocalitzar els llocs de treball, flexibilitzar els horaris i fomentar l'eficiència i l'autonomia.

Tots aquests canvis permeten a les empreses ser més competitives, però també plantegen reptes com el manteniment de la vinculació amb l'empresa i l'equilibri entre flexibilitat i productivitat, posant el focus en el benestar de les persones treballadores.

1.1 Nous entorns d'organització del treball

Les empreses que no s'adapten a les noves condicions tecnològiques del mercat corren el risc de no ser competitives i tenir mes dificultats per afrontar els reptes del futur.

1.1.1 Digitalització i flexibilitat

La **digitalització** ha fet sorgir noves formes de treball i permet la realització eficaç de la tasca professional amb un control precís del seu desenvolupament.

La digitalització és una part fonamental de l'empresa.

La **digitalització** és un procés de transformació del treball tradicional que suposa una millora en els processos, les funcions i les operacions comercials a través de l'ús de les tecnologies i eines digitals, suposant una aportació de competitivitat a l'empresa.

Exemples de digitalització

Una clínica dental que emmagatzema els registres dels pacients al núvol i no en expedients físics, o una gestoria que utilitza un sistema digital de registre d'entrada i sortida de les persones treballadores.

D'altra banda, la **flexibilitat** dota les empreses de la possibilitat d'adaptar-se als canvis i donar seguretat a les persones treballadores, però pot comportar una sèrie de desavantatges com ara la pèrdua de vinculació amb l'empresa i la dificultat de fixar els objectius empresarials en treballadors poc autònoms.

El presentisme laboral consisteix en el fet que la persona treballadora és al seu lloc de treball, en hores de feina o fora de l'horari laboral, però sense cap repercussió positiva en la productivitat.

La mobilitat funcional suposa un canvi de les funcions que, de manera habitual, porta a terme la persona treballadora.

Aquesta flexibilitat pot ser de diferents tipus:

- **Flexibilitat d'horari i/ o jornada**:la Llei de conciliació de la vida personal i laboral (Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral) estableix una sèrie de mesures per facilitar aquesta conciliació. L'adopció de mesures flexibilitzadores ajuda a combatre el presentisme laboral i l'absència al treball.
- **Flexibilitat funcional**: fa referència al canvi de tasques o de departament de la persona treballadora (mobilitat funcional).
- **Flexibilitat de l'espai de treball**: fa referència a diferents maneres de treballar que permeten adaptar els llocs i horaris laborals a les necessitats dels treballadors i l'empresa, com per exemple, l'*smart working*, el teletreball i el *coworking*.
- **Flexibilitat en l'ocupació**: fa referència a la capacitat d'adaptar els contractes laborals, les funcions i les càrregues de treball a les necessitats canviants del mercat i de l'empresa. Per exemple, l'*outsourcing*, les empreses de treball temporal i els treballadors autònoms.

1.1.2 Noves formes d'organització del treball

Les formes tradicionals d'organitzar els llocs de treball, així com els estils tradicionals de gestió, ja no s'adapten a les necessitats del segle XXI.

El model d'empresa actual aspira a donar una resposta ràpida a les oscil·lacions de la demanda i es requereixen professionals que tinguin una capacitat constant d'adaptació i d'aprendre, de manera que el treball s'ha d'organitzar de manera diferent.

Flexibilitat de l'espai de treball

La flexibilitat en l'espai de treball permet adaptar el lloc on es porten a terme les tasques laborals, combinant espais físics i virtuals per oferir més llibertat als treballadors. En aquest sentit podem diferenciar entre:

- L'smart working
- Teletreball i treball a distància
- Espais col·laboratius o *coworkings*

'Smart working'

L'*smart working* sorgeix com un model que expandeix les possibilitats laborals i redefineix la dinàmica entre l'empresa i la persona treballadora.

La premissa fonamental és que la productivitat no està lligada exclusivament a la presència física en una oficina tradicional, sinó a la capacitat de les persones treballadores per complir amb les seves responsbilitats de manera eficaç, aprofitant les eines tecnològiques disponibles. Per tant, se centra en l'autonomia i l'aprofitament d'eines tecnològiques per optimitzar la productivitat.

L'**smart working** (treball intel·ligent) és una filosofia de gestió del treball en què l'empresa i el treballador acorden maneres flexibles per aconseguir els millors resultats focalizant-se en el rendiment i el benestar de les dues parts.

La seva aplicació comporta una sèrie de beneficis; per a les persones treballadores suposa major flexibilitat i autonomia, equilibri entre la vida laboral i familiar, més productivitat i reducció de l'estrès, mentre que per a l'empresari suposa una reducció de costos, atracció del talent i adaptabilitat, ja que els professionals valoren cada vegada més la flexibilitat.

Així doncs, suposa flexibilitat d'ubicació i una avaluació del rendiment basada en els resultats i no en la quantitat de temps.

Mentre que el teletreball es refereix específicament a treballar des de un lloc remot, l'*smart working* se centra en la flexibilitat, l'eficiència i en l'entrega de resultats, permetent a les persones treballadores triar quan i on treballar de manera més productiva.

Teletreball i treball a distància

En els últims anys han sorgit modalitats laborals que permeten a les persones fer les seves tasques fora de l'oficina tradicional, gràcies a les noves tecnologies. Aquestes opcions han guanyat protagonisme per la seva capacitat de millorar la conciliació entre la vida personal i professional, així com per oferir flexibilitat i autonomia.

El **teletreball** és la prestació amb caràcter regular de serveis professionals a distància mitjançant l'ús de mitjans informàtics, telemàtics i de telecomunicació, i concretament si es presta en un període de referència de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte.

Cal distingir el teletreball del treball a distància, que és el que es realitza en el domicili de la persona treballadora. El teletreball es pot dur a terme al domicili o en qualsevol altre lloc, i a més a mes s'utilitzen sistemes informàtics o mitjans telemàtics. Permet treballar amb més flexibilitat i fomenta la conciliació laboral.

El **treball a distància** és una forma d'organització de la feina o de realització de l´activitat laboral d´acord amb la qual aquesta es presta al domicili de la persona treballadora o en el lloc triat per aquesta, durant tota la seva jornada o part d´ella, amb caràcter regular.

Exemple de treball a distància i teletreball

Si es treballa des de casa empaquetant productes és treball a distància, i si es treballa per a una gestoria des de casa connectant-te amb l'empresa o amb clients és teletreball.

Podeu consultar la Llei 10/2021, de 9 juliol, de treball a distància.

La **Llei de treball a distància** estableix:

- la reversibilitat de l'acord,
- la negativa a l'acceptació de treballar a distància no és causa justificativa per a l'extinció o modificació del contracte de treball, ja que no pot imposar-se,
- la dotació d'equips necessaris per teletreballar,
- la igualtat de dret entre els teletreballadors i els presencials.

Aquest acord del treball a distància ha de definir les condicions especifiques; entre altres aspectes, s'han de concretar:

- els equips i recursos que l'empresa ha de proporcionar per què faci la seva feina (ordinadors, mobiliari d'oficina...),
- els mecanismes necessaris per a una comunicació i coordinació efectives (videoconferències, plataformes digitals...)
- els sistemes de control, supervisió i seguiment,
- l'enumeració de despeses,
- horari de treball,
- lloc de treball triat per al desenvolupament del treball a distància i
- la durada del acord.

Amb el teletreball continua existint l'obligació del registre horari i el dret a desconnexió digital.

Espais col·laboratius o 'coworkings'

En els darrers anys, una nova forma de treball col·laboratiu ha guanyat protagonisme, especialment entre emprenedors, *freelancers* i petites empreses. Consisteix en el fet que diverses empreses comparteixen un espai de treball comú afavorint així la creació de vincles entre elles.

Logotip de l'Associació de Coworking de Catalunya.

> Els ***coworkings*** són entorns de treball compartits en els quals professionals de diverses empreses o sectors comparteixen un espai físic per dur a terme les seves tasques professionals.

Es promou així un ambient de col·laboració afavorint la realització de projectes conjuntament.

El *networking* es basa en l'establiment d'una xarxa de contactes professionals que permeten donar a conèixer un negoci o els serveis que s'oferten per compartir informació, formar relacions de treball i desenvolupar oportunitats de negoci i col·laboració.

En aquest espais es disposa d'una amplia flexibilitat d'horaris i serveis compartits com connexió a internet o sales de conferencies, i suposa un estalvi de despeses, ja que aquestes són compartides entre els companys. S'augmenta la productivitat, a més de crear noves oportunitats de treball i conèixer companys que poden ajudar en el negoci (*networking*).

Flexibilitat en l'ocupació

La flexibilitat en l'ocupació fa referència a la capacitat d'adaptar les condicions laborals a les necessitats canviants del mercat o de l'empresa, incloent-hi formes diverses com la temporalitat, els contractes a temps parcial o la mobilitat funcional. En aquest cas, tenim les següents possibilitats:

- **L'*outsourcing* (subcontractació)**: és la pràctica d'una empresa consistent a contractar altres empreses perquè facin obres o serveis propis de l'activitat de l'empresa, i ha evolucionat de ser una pràctica ocasional a convertir-se en una estratègia integral per optimitzar recursos i millorar l'eficiència operativa. Suposa un estalvi de costos, l'accés a experts en diferents àrees o accelerar algun projecte empresarial. L'article 42 de l'Estatut dels treballadors (ET) té com objectiu, per una part, evitar l'accés al mercat de la subcontractació d'empreses moroses amb la Seguretat Social, per una altra, protegir les persones treballadores que presten els serveis per a empreses contractistes davant el risc de precarització de les seves condicions laborals

L'***outsourcing*** o externalització és una pràctica empresarial que consisteix en la contractació de serveis amb altres empreses per fer determinades tasques.

Exemple d'outsourcing

Aquestes tasques poden abastar des de funcions administratives fins a processos especialitzats. Per exemple, una empresa que contracta una agència de màrqueting perquè faci la seva campanya de publicitat. S'utilitza molt en el sector de la construcció.

- **Empreses de treball temporal (ETT)**: moltes empreses recorren a un tipus d'entitat especialitzada que facilita la contractació temporal de treballadors, sobretot en sectors amb fluctuacions estacionals o càrregues de treball variables.

Vegeu la lliçó 2 dels materials sobre el funcionament i contracte de treball de les ETT.

Les **empreses de treball temporal** (ETT) cedeixen les persones treballadores a altres empreses (anomenades empreses usuàries) perquè prestin els seus serveis de manera temporal.

Exemples de treballadors autònoms

Són els professionals d'activitats com l'agricultura, els petits comerciants de barri, els bars i restaurants, les gestories...

Treballador autònom: en el món laboral actual existeix una figura professional que gaudeix de major independència i flexibilitat, gestionant els seus propis horaris i projectes. La figura del treballador autònom es regula en la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

L'Estatut del treballador autònom recull la figura de **l'autònom econòmicament dependent**, que és la persona que rep, almenys, el 75% dels ingressos d'una sola empresa; no té treballadors al seu càrrec, i a més gaudeix d'una estructura pròpia per a la realització de la seva tasca.

La seva situació pot ser difícil si el client abusa de la seva superioritat; per tant, s'assembla molt a la d'un treballador per compte d'altri.

Les característiques del treballador autònom econòmicament dependent són:

- S'estableix un mínim de 18 dies de vacances no retribuïdes.
- La jornada de l'activitat professional s'estableix en el contracte individual o en l'acord d'interès professional. Es determinarà el règim de descans setmanal i el corresponent als festius, la durada màxima de la jornada d'activitat i, en cas que aquesta es compti per mes o any, la seva distribució setmanal.

'Rider' de l'empresa Glovo.

Els 'riders'

El treball de repartidor existeix des de fa molt temps, però l'avenç de les noves tecnologies ha creat la figura dels *riders*, que són aquells treballadors que es donen d'alta en plataformes digitals com Glovo, UberEats o Deliveroo i treballen repartint per als usuaris.

Les companyies no els reconeixien com a treballadors, sinó com a col·laboradors i es trobaven desprotegits, treballant en condicions inestables. És per això que la Llei 12/2021, de 28 de setembre, garanteix els drets laborals d'aquests treballadors, obligant les empreses que utilitzin els seus serveis que els contractin.

1.2 El dret laboral: concepte, fonts i principis

L'evolució del dret laboral ha estat una resposta a les diverses formes de producció econòmica i les relacions de treball.

Amb la revolució industrial es va fer evident la necessitat d'un dret específic que protegís els treballadors, atès que les condicions laborals es regien per contractes civils que no garantien equitat entre treballadors i empresaris. Aquest dret té com a objectiu principal protegir les persones treballadores limitant els poders de l'empresari.

Al llarg del temps, el dret laboral ha evolucionat per incloure normes sobre jornada laboral, salaris, seguretat i higiene..., i segueixen una jerarquia, amb la Constitució Espanyola com a norma superior, complementant-se amb fonts pròpies com els convenis col·lectius, que adapten les condicions laborals a cada sector.

A més, s'apliquen diversos principis com el *pro operari*, que protegeix el treballador en cas de dubte, i el de norma mínima, que assegura drets mínims que no poden ser vulnerats. L'existència d'organismes internacionals com la Unió Europea i l'OIT també tenen un paper clau en la regulació del dret laboral, harmonitzant els drets laborals a nivell global.

1.2.1 Evolució històrica del dret laboral

Històricament han existit tants règims de treball per compte aliè com sistemes de producció econòmica.

Així, el sistema de producció esclavista es basava en el dret de propietat sobre l'esclau; el sistema de producció gremial es corresponia amb les relacions establertes a les ordenances dels gremis, on es fixaven des de les tècniques de treball fins al nombre d'empleats i les seves categories: aprenents, oficials i mestres.

És amb les revolucions burgeses de finals del segle XVIII i principis del XIX i la conseqüent aparició de les societats capitalistes quan es produeix un canvi en les relacions de producció i s'estableixen les bases perquè l'intercanvi de treball per salari es fonamenti en les notes de voluntarietat i llibertat.

En els inicis del sistema econòmic capitalista no existia el dret del treball com a disciplina autònoma reguladora de les relacions laborals, sinó que aquestes es regulaven a través del contracte civil d'arrendaments d'obra o serveis. Era en aquest contracte civil on es fixaven els drets i les obligacions de les parts sense que l'Estat intervingués, i els treballadors i empresaris es trobaven en condicions d'absoluta desigualtat; els primers no podien associar-se per defensar els seus interessos, i si volien treballar es veien obligats a acceptar les condicions de treball imposades de manera total i absoluta per l'empresari.

El **dret del treball** sorgeix per compensar la desigualtat existent en la relació laboral, limitant els poders de l'empresari i sent la seva finalitat la tutela de la persona treballadora com a part més feble en la relació contractual.

La seva aparició obeeix a la confluència històrica de tres causes: la revolució industrial, la reacció obrera davant d'aquesta i la intervenció de l'Estat en les relacions laborals fixant les condicions de treball dels diferents sectors mitjançant ordenances i reglamentacions de treball.

El 1919 s'estableix la jornada laboral de 8 hores diàries i el 1920 es crea el Ministeri de Treball com a Administració especialitzada en l'ordenació i vigilància del compliment de les noves normes laborals. La intervenció estatal, amb el temps, anirà abastant noves matèries, com ara salaris, seguretat i higiene en el treball.

La **Constitució espanyola de 1978** estableix les bases de l'actual sistema de relacions laborals, un dels eixos fonamentals de les quals és la negociació col·lectiva

La primera norma de desenvolupament constitucional en matèria laboral és **l'Estatut dels treballadors** de 10 de març de 1980, que ha sofert nombroses modificacions.

Actualment està en vigor el **Reial decret legislatiu 2/2015,** de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (en endavant, ET).

1.2.2 Concepte de dret laboral

L'ésser humà sempre ha viscut en comunitat, i perquè que aquesta funcioni s'han establert un conjunt de regles d'obligat compliment que regulin la convivència.

El **dret** és el conjunt de normes i principis que es poden imposar de manera coercitiva i que regulen les relacions entre els diferents membres d'una societat en un lloc i en un temps determinat.

Si es té en compte el tipus de relació que regula, el dret es pot classificar en diferents branques:

- dret constitucional (regula l'organització de l'Estat)
- dret administratiu (regula les relacions entre els ciutadans i l'administració)
- dret fiscal (regula els ingressos i les despeses de l'Estat)
- dret penal (regula els delictes i les faltes)
- dret processal (regula el procediment judicial)
- dret internacional privat o públic (regula les relacions entre estats i entre els seus ciutadans)
- dret civil (regula els aspectes relacionats amb les persones i la família)
- dret mercantil (regula els actes comercials)
- dret laboral (regula l'activitat i les relacions laborals)

Per tant, el dret laboral és una branca del dret que regula les relacions entre treballadors i empresaris, garantint drets i deures en l'àmbit professional, i també promou la resolució de conflictes laborals mitjançant mecanismes com la negociació col·lectiva o la mediació.

1.2.3 Fonts del dret laboral

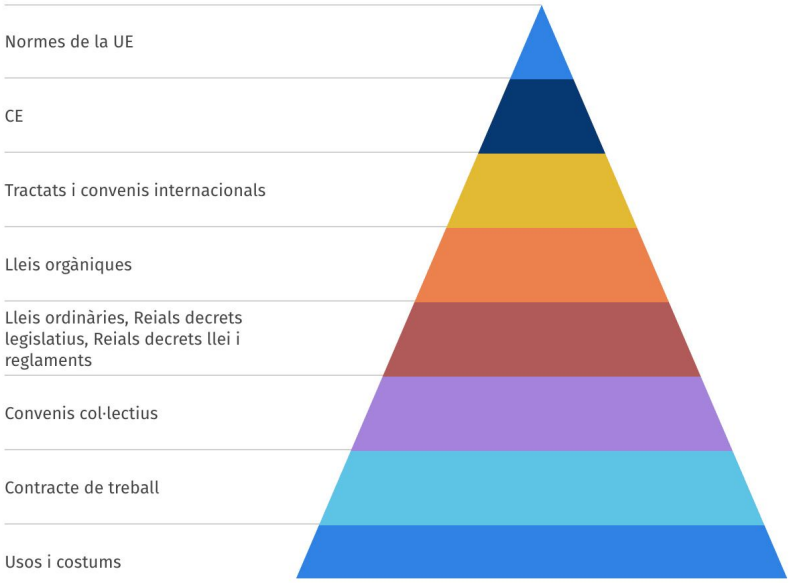
L'article 3 de l'ET llista les fonts de l'ordenament laboral i els criteris d'ordenació, i estableix la jerarquia normativa de la següent manera: disposicions legals i reglamentàries, convenis col·lectius, contracte de treball i usos i costums locals i professionals.

Les **fonts del dret laboral** són les normes de l'ordenament jurídic laboral que regulen les relacions entre les persones treballadores i l'empresa.

L'ordenament jurídic és el conjunt de normes que en un determinat moment regeixen en una comunitat.

Les normes s'ordenen en base al principi de **jerarquia normativa**, que implica que les normes de rang superior prevalen sobre les de menor rang i que aquestes últimes no poden contradir el que disposa la norma superior. Podeu observar la piràmide de jerarquia normativa en la figura 1.1:

Figura 1.1. Piràmide de la jerarquia normativa



Font pròpia

El dret del treball presenta especialitats respecte d'altres branques de l'ordenament jurídic, això és així per l'existència d'una font pròpia que és el **conveni col·lectiu**.

L'article 3 de l'ET assenyala que els drets i obligacions laborals es regulen:

- Per les disposicions legals i reglamentaries de l'Estat
- Pels convenis col·lectius
- Per la voluntat de les parts manifestada en el contracte de treball
- Pels usos i costums locals i professionals

Aquestes fonts poden ser d'origen intern (nacional) o extern (internacional)

Fonts Internes

Són les elaborades pel poder legislatiu (Parlament) o executiu (Govern); pels treballadors i empresaris o els seus representants, i per les col·lectivitats laborals. Són:

Congrés dels Diputats.

- **La Constitució Espanyola (CE)**: la Constitució Espanyola de 1978 és la norma superior que regula les relacions laborals i ocupa el primer lloc en l'ordenament jurídic.
- **Llei orgànica (LO)**: una llei és orgànica quan regula aspectes referents als drets fonamentals i a les llibertats públiques, i per a la seva aprovació s'exigeix una majoria absoluta en el Congrés dels Diputats. Un exemple de Llei orgànica és la que regula la llibertat sindical (Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical), ja que es tracta d'un dret fonamental reconegut a la CE.

- **Llei ordinària**: regula altres matèries que no siguin drets i llibertats fonamentals, i per a la seva aprovació solament es requereix la majoria simple del Parlament. Un exemple de llei ordinària és la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL).
- **Reial decret legislatiu**: són normes amb rang de llei i són promulgades pel govern. Un exemple de Reial decret legislatiu és Reial decret legislatiu 2/2015, que aprova el text refós de l'ET.
- **Reial decret llei**: són normes amb rang de llei aprovades pel govern en casos d'urgent necessitat. Necessiten convalidació abans de 30 dies pel Congrés. Un exemple és el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.
- **Reglaments**: són normes amb rang inferior a la llei elaborats pel Govern. Reials decrets si els dicta el Consell de Ministres i Ordres ministerials si els dicta un Ministeri.
- **Conveni col·lectiu**: el conveni col·lectiu és una font específica del dret laboral que no existeix en altres sectors de l'ordenament jurídic. És l'acord escrit, lliurement negociat entre els representants dels treballadors i dels empresaris, per regular les condicions de treball i les normes de convivència laboral en el treball.
- **Contracte de treball**: és la voluntat de les parts manifestada en un contracte de treball. És una font del dret laboral que vincula les parts, empresariat i classe treballadora, sempre que es faci d'acord amb la normativa vigent. Segons el principi de jerarquia normativa, un contracte de treball no pot establir condicions de treball menys favorables que les establertes en un conveni.
- **El costum laboral**: és una norma de conducta nascuda de l'ús social i solament s'aplica en defecte de disposicions legals i reglamentàries, de conveni col·lectiu o de contracte de treball. El costum ha de ser local i professional.

El costum laboral

La sentència del Tribunal Constitucional 170/1987 de 30 d'octubre reconeix el següent: "És ús i costum en l'hostaleria en la província de Las Palmas que han d'estar afaitats, sense bigoti ni barba, els empleats que tinguin contacte amb els clients en restaurants i bars".

Fonts externes

Les fonts externes són les normes procedents d'organismes internacionals (UE, OIT) o que neixen dels acords que l'Estat espanyol subscriu amb altres Estats (tractats internacionals). Són:

- **Normes de la Unió Europea (UE)**: la Unió Europea té per objectiu harmonitzar les polítiques i legislacions socials dels països comunitaris i garantir la lliure circulació de treballadors dintre del territori comunitari.

La seva acció en l'àmbit social es concreta en una declaració de principis o definició dels drets que haurien de tenir els treballadors i les treballadores de la Unió Europea. Des de 1986, Espanya forma part de l'actual Unió Europea. Les normes de la Unió Europea són:

- els reglaments (normes comunitàries obligatòries i directament aplicables als estats membres de la Unió Europea)
- directives (normes comunitàries que no són directament aplicables i necessiten un norma nacional que les desplegui)
- decisions i recomanacions.

- **Tractats i convenis internacionals bilaterals**: l'Estat espanyol té tractats amb altres estats, sobretot referents a la Seguretat Social, pels quals els estats signants es comprometen mútuament a tractar o reconèixer els drets dels seus ciutadans amb igualtat de condicions respecte als ciutadans del mateix país.

Un exemple de tractat internacional

Tractat internacionals en matèria de Seguretat Social és el Conveni entre Espanya i la República de Colòmbia.

- **Convenis i recomanacions de l'Organització Internacional del Treball (OIT)**: l'**OIT** és un organisme especialitzat de l'ONU que va ser creat el 1919 pel Tractat de Versalles en finalitzar la Primera Guerra Mundial, i va néixer amb la finalitat de millorar les condicions de vida i treball dels treballadors i de les treballadores en l'àmbit internacional dictant convenis o recomanacions dirigides als estats membres. Està format per representants dels governs, sindicats i de les organitzacions d'empresaris dels Estats membres. Ratificats els convenis pel Parlament i publicats en el BOE, formen part de l'ordenament jurídic i són jeràrquicament superior a les normes nacionals, excepte a la Constitució.

Els pactes internacionals de l'ONU són el Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics (1966) i el Pacte internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals (1966).

Convenis de l'OIT sobre el dret del treball

- Conveni sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació, 1948 (núm. 87)
- Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva, 1949 (núm. 98)
- Conveni sobre el treball forçós, 1930 (núm. 29)
- Conveni sobre l'abolició del treball forçós, 1957 (núm. 105)
- Conveni sobre l'edat mínima, 1973 (núm. 138)
- Conveni sobre les pitjors formes de treball infantil, 1999 (núm. 182)
- Conveni sobre la igualtat de remuneració, 1951 (núm. 100)
- Conveni sobre la discriminació (treball i ocupació), 1958 (núm. 111)

1.2.4 Principis del dret laboral

Per a l'aplicació del dret laboral s'han de tenir en compte una sèrie de principis que estan recollits en l'Estatut dels treballadors. Aquests principis són els següents:

- **Principi prooperari**. Quan una norma no és clara i pot ser susceptible de diverses interpretacions, sempre es trairà la interpretació que més afavoreixi el treballador. En cas de dubte sobre la interpretació, d'una norma laboral, els tribunals han de triar la que més beneficiï el treballador. Per exemple, la llei estableix una indemnització de 33 dies de salari per any de servei, però no especifica quins conceptes entren dintre del salari, és a dir, no s'especifica si és sols de salari base o també altres complements salarials. Si s'interpreta a favor del treballador s'agafarà la quantitat mes elevada.

- **Principi de norma més favorable**. Quan existeixen dos o mes normes laborals vigents que contemplen el mateix supòsit de fet, encara que siguin jeràrquicament diferents, s'aplicarà la que en el seu conjunt i còmput anual sigui mes favorable per al treballador. Per exemple, un treballador realitza una jornada de 8 hores al dia segons el que estableix el seu contracte. Si el conveni col·lectiu del seu sector fixa la jornada en 7 hores al dia s'haurà d'aplicar la jornada de 7 hores que estableix el conveni en ser millor per al treballador.

- **Principi d'irrenunciabilitat dels drets**. El treballador no pot renunciar als drets que li reconeixen les disposicions legals i reglamentàries o els convenis col·lectius; per exemple, es proposa a un treballador un augment de sou a canvi de renunciar a un dels dies de descans setmanal i el treballador no pot acceptar-ho.

- **Principi de condició més beneficiosa**. Les parts contractants poden establir condicions de treball més favorables que les establertes en les normes legals i convencionals, i prevaleixen sobre aquelles. Per exemple, un treballador fa tres anys que va signar el seu contracte de treball en el qual s'establia el plus de transport. Ara s'està negociant un altre conveni col·lectiu en el qual se suprimeix aquest plus; però ell no el podrà perdre, ja que s'incorporen al contracte i constitueixen vertaders drets adquirits.

Cistella de Nadal.

Exemple de cistella de Nadal com a condició més beneficiosa

El Tribunal Suprem (TS) ha reconegut en diverses sentències com a condició més beneficiosa la cistella de Nadal que rebien els treballadors durant anys i que l'empresari va suprimir de manera unilateral. És reconeix així el dret a seguir rebent-la encara que no estigui previst la seva concessió al conveni col·lectiu.

- **Principi de norma mínima**. Les normes de rang superior estableixen mínims que han de respectar les de rang inferior, que no poden empitjorar però sí que les poden millorar. Per exemple, L'ET estableix que les vacances anuals en cap cas no seran inferir a 30 dies naturals. Així, el conveni col·lectiu no podrà fixar 28 dies de vacances.

1.3 La relació laboral individual

La relació laboral engloba aspectes fonamentals com el temps de treball, els permisos i els períodes de descans, establint les condicions sota les quals el treballador presta els seus serveis. Aquests elements regulen la durada de la jornada laboral, les pauses necessàries per garantir el benestar del treballador, així com els permisos retribuïts i no retribuïts. La normativa laboral defineix aquests paràmetres per assegurar un equilibri entre les necessitats de l'empresa i els drets dels treballadors.

1.3.1 El temps de treball

Des del final del segle XIX, amb la intervenció de l'Estat en la regulació de les condicions de treball i les reivindicacions del moviment obrer, s'han reduït el nombre d'hores de treball fins a arribar a la situació actual.

A principis del segle XX, la jornada era esgotadora i sense control, no solament per als treballadors adults sinó també per als infants, i és el 1919 quan s'estableix amb caràcter general que el límit d'hores de treball al dia sigui de 8 per a qualsevol feina.

L'Estatut dels treballadors, en la versió de 1980, estableix que la jornada de treball ha de ser de 43 hores setmanals. És amb la reforma l'Estatut dels treballadors de 1983 quan delimita la durada màxima de la jornada actual.

1.3.2 La jornada laboral

La jornada laboral és el temps diari dedicat a l'acompliment de les responsabilitats laborals dins d'una empresa. És un element fonamental en la gestió de recursos humans i el benestar dels treballadors.

La **jornada laboral** és el total d'hores realitzades de treball efectiu entre l'entrada i la sortida del treball.

L'article 34 de l'Estatut dels treballadors estableix que la durada de la jornada de treball ha de ser la pactada en els convenis col·lectius o contractes de treball, sense que pugui excedir les 40 hores setmanals de treball de mitjana en còmput anual.

Hi ha diversos tipus de jornades laborals que s'adapten a les necessitats tant de l'empresa com dels treballadors. Cadascuna d'aquestes té característiques específiques que afecten el repartiment d'hores de treball i els drets laborals associats.

No s'ha de confondre jornada i horari. La jornada és el nombre d'hores de què disposa el treballador per executar l'activitat laboral, mentre que l'horari és el temps exacte en què el treballador ha de prestar cada dia el seu servei, respectant la durada de la jornada establerta.

Les que analitzarem a continuació són:

- la jornada ordinària,
- la jornada especial,
- la jornada continuada,
- la jornada partida.

La jornada ordinària/especial

La jornada pot ser ordinària o especial.

La **jornada ordinària** és la que s'aplica a la majoria dels treballadors, mentre que l'especial s'aplica en alguns sectors o treballs que tenen unes característiques especials.

La **distribució regular ordinària de la jornada** és de 40 hores setmanals de mitjana a l'any, mentre que una distribució irregular de la jornada suposa la distribució de manera desigual entre els diversos dies o setmanes de l'any, sempre que en còmput anual no se sobrepassin els límits màxims fixats setmanalment; és a dir, sempre que el total anual d'hores no sigui superior al producte que resulti de multiplicar el nombre de setmanes laborals de l'any per 40.

La jornada diària serà de 9 hores com a màxim (8 hores per als menors de 18 anys).

Pel que fa les **jornades especials**, el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre que versa sobre les jornades especials de treball, fixa en diversos sectors productius —hoteleria, comerç, transport i treball al camp, entre d'altres—, la possibilitat que el descans entre jornades, el descans setmanal i la durada de la jornada es puguin modificar per adaptar-se a les característiques pròpies.

Continuada/partida

La **jornada continuada** o **intensiva** consisteix a treballar sense parar a descansar més del que estableix el conveni col·lectiu, és a dir, generalment no hi a parada per dinar, mentre que la jornada partida suposa una interrupció en el treball d'almenys 1 hora per dinar.

Segons l'ET (articles 37.6 i 37.7), les persones treballadores tenen dret a reduir la seva jornada de treball i concretar l'horari dins la jornada ordinària.

S'entén per **conciliació de vida familiar i laboral** la introducció de mesures com un sistema de permisos per raons familiars i de permís parental, d'atenció a la infància i a persones d'edat avançada i dependents, i la creació d'una estructura i organització de l'entorn laboral que faciliti als homes i a les dones la combinació de la feina, de les responsabilitats familiars i de la llar (Llei 39/ 1999, de 5 de

novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores).

Registre de la jornada

L'article 34.5 de l'ET estableix l'obligació per part de l'empresa de garantir el registre diari de jornada, que ha d'incloure l'horari concret d'inici i de finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, i el seu incompliment es considera infracció greu.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, si no n'hi ha, decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors a l'empresa, s'organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

L'empresa conservarà els registres a què fa referència aquest precepte durant quatre anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

1.3.3 Les hores extraordinàries

En certs moments, les empreses poden necessitar que els empleats treballin més enllà de la seva jornada habitual. Aquesta pràctica, regulada per la normativa, planteja qüestions sobre els límits, la compensació i l'equilibri entre la productivitat i el benestar dels empleats.

Les **hores extraordinàries** són les que es fan per sobre de la durada màxima de la jornada de treball establerta en el conveni o en el contracte de treball.

Les característiques de les hores extraordinàries són:

L'import de les hores extraordinàries mai podrà ser inferior al valor de l'hora ordinària.

- Tenen caràcter voluntari, tret que s'hagin pactat en conveni col·lectiu o en contracte individual de treball o que siguin hores extraordinàries per força major.
- No es poden fer més de 80 hores extraordinàries l'any, sense comptabilitzar les compensades amb descans o fetes per força major.
- Tenen prohibit fer hores extra els menors de 18 anys, els treballadors nocturns i les persones contractades a temps parcial.
- Poden ser pagades o compensades en temps de descans. Serà el conveni col·lectiu el que estableix si es paguen o es compensen per descans; en tot cas, si no hi ha pacte, es compensen per descans en els 4 mesos següents a la seva realització.

Exemple d'hores extra per força major

Una avaria o un incendi a l'empresa que obliga les persones treballadores a reparar els danys ocasionats.

Les hores extres per força major són les que s'efectuen per prevenir o reparar sinistres extraordinaris o urgents.

1.3.4 El treball nocturn i el treball a torns

El treball nocturn i a torns implica la realització de tasques laborals fora dels horaris habituals, incloent-hi nits i rotacions de torn. Aquestes modalitats poden afectar la salut física i mental dels treballadors, així com la seva seguretat.

El treball nocturn

El treball nocturn es refereix a aquelles activitats laborals que es realitzen durant la nit. Aquest tipus de treball requereix una regulació específica per protegir la salut i el benestar dels treballadors, ja que pot tenir efectes físics i psicològics a causa de la interrupció del cicle natural de son.

Es considera **treball nocturn** el que es fa entre les 22 hores i les 6 hores i les que es prestin en una part no inferior a 3 hores de la jornada diària dintre del interval de 22 hores a 6 hores.

Característiques del treball nocturn

Les característiques del treball nocturn són les següents:

- Ha d'estar específicament retribuït en la forma que s'estableixi a través de la negociació col·lectiva, tret que el salari ja s'hagi establert atenent al fet que el treball sigui nocturn per pròpia naturalesa.
- Només es podran fer hores extraordinàries en casos de força major.
- En matèria de seguretat i salut en el treball, l'empresari ha de garantir una avaluació gratuïta de salut, perquè aquest treballadors han de tenir en tot moment un nivell de seguretat i salut adaptat a la naturalesa del lloc de treball. Així, les persones treballadores nocturnes que tinguin problemes de salut mental directament vinculats al fet de treballar de nit tenen dret a ser destinades a un lloc de treball diürn si existeix a l'empresa i per al qual siguin professionalment aptes.

El treball a torns

El **treball a torns** és el que presten les persones treballadores en hores diferents en un període de dies o setmanes.

Espai de treball dels teleoperadors.

El treball a torns es porta a terme en empreses amb processos productius continus durant les 24 hores del dia. Aquest sistema de treball fa que l'horari de les persones treballadores adscrites no sigui sempre el mateix, podent tenir torns de treball setmanals de matí, tarda o nit.

Característiques del treball a torns

Les característiques són:

- Cap treballador estarà en el torn de nit més de 2 setmanes seguides, tret que així ho vulgui i s'haurà de respectar un descans diari de, com a mínim 7 hores.
- Sols podran fer hores extraordinàries en casos de força major o per corregir irregularitats en el relleu dels torns.

1.3.5 Permisos

Existeixen dos tipus de permisos i llicències: els retribuïts, que permeten que la persona treballadora continuï rebent el salari real com si hagués prestat el seus serveis, i els no retribuïts, que poden ser perfeccionats a traves de la negociació col·lectiva.

Els permisos retribuïts

Estan recollits en l'article 37.3 de l'ET. Si ho avisa i ho justifica prèviament, el treballador es pot absentar del treball amb dret a retribució pel temps següent:

- Quinze dies naturals en cas de matrimoni o registre de parella de fet.
- Cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.
- Dos dies per la mort del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per això la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s'ampliarà en dos dies.
- Un dia per trasllat del domicili habitual.
- Pel temps indispensable, per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l'exercici del sufragi actiu.
- Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment o convencionalment.
- Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, per a l'assistència a les sessions preceptives d'informació i preparació i per a la realització de els preceptius informes psicològics i

socials previs a la declaració d'idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

- En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d), les persones treballadores tenen dret a una hora d'absència de la feina, que poden dividir en dues fraccions, per al cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos. La durada del permís s'incrementa proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples.
  - Qui exerceixi aquest dret, per voluntat seva, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes.
  - Si dues persones treballadores de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, es pot limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives de funcionament de l'empresa, degudament motivades per escrit, i en aquest cas l'empresa ha d'oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudiment de les dues persones treballadores i que possibiliti l'exercici dels drets de conciliació.
- Les persones treballadores tenen dret a absentar-se de la feina durant una hora en el cas de naixement prematur de fill o filla, o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part. Així mateix, tenen dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.
- Absentar-se de la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.Tenen dret que siguin retribuïdes les hores d'absència per les causes previstes en aquest apartat equivalents a quatre dies a l'any, d'acord amb el que estableix el conveni col·lectiu o acord entre l'empresa i la representació legal de les persones.
- Treballadors desplaçats en els casos de mobilitat territorial. Tenen dret a 4 dies laborables en el seu domicili d'origen per cada tres mesos de desplaçament.
- Llicència de 6 hores setmanals durant el termini de preavís en el casos d'acomiadament objectiu, amb la finalitat de trobar feina.
- 20 hores a l'any per a formació vinculada amb el lloc de treball i acumulables per un període de fins a cinc anys.

El període per gaudir dels permisos comença el primer dia laborable següent a la data del fet causant, tret que el conveni col·lectiu d'aplicació determini una altra cosa.

Els permisos no retribuïts

Els permisos no retribuïts es produeixen per acord individual o col·lectiu de la persona treballadora, i es podran millorar i considerar-se com a retribuïts. L'article 23.1 de l'ET estableix una sèrie de permisos i llicències per a la realització d'exàmens i cursos de formació o perfeccionament.

1.3.6 Els períodes de descans

En el context laboral resulta essencial garantir moments de pausa durant la jornada per preservar la salut i el benestar dels treballadors. Aquests períodes ajuden a mantenir la productivitat i a prevenir riscos derivats de la fatiga o l'estrès. La seva regulació és un aspecte clau en la protecció dels drets laborals i en la qualitat del treball.

Els **períodes de descans** són aquells en què el treballador no ha de fer una activitat laboral.

Si bé per conveni o contracte es poden establir altres períodes de descans superiors, l'ET regula com a mínim els períodes de descans següents:

Pausa per al cafè o descans per a l'entrepà

Aquest descans durant la jornada no es considera com a temps de treball efectiu i per tant no és retribuït, tret que el conveni col·lectiu o el contracte així ho determini. En el cas que no es prevegi com a temps de treball efectiu caldrà recuperar-lo allargant la jornada.

Els dies naturals són tots els dies del mes, incloent-hi diumenges i dies festius, mentre que els dies hàbils són tots els dies del mes, excepte diumenges i dies festius.

- **Descans setmanal**. El treballador té dret a un descans mínim setmanal de dia i mig ininterromput que com a regla general ha de ser la tarda del dissabte i el dia complet del diumenge. Els treballadors menors de 18 anys tenen dret a un descans setmanal de 2 dies ininterromputs. Es pot acumular per períodes de 14 dies com a màxim, que vol dir que es pot treballar onze dies seguits i gaudir de 3 dies seguits de descans.
- **Descans entre jornades**. Entre el final d'una jornada i el començament de la següent hi ha d'haver, com a mínim, un descans de 12 hores.
- **Descans en jornada continuada**. Si la jornada diària continuada és de més de 6 hores s'ha d'establir un descans no inferior a 15 minuts, que s'ha de considerar com de període efectiu de treball si així està regulat per conveni o contracte. En el cas dels menors d'edat, si la jornada continuada és de més de 4,5 hores aquest descans serà no inferior a 30 minuts.
- **El calendari laboral**. L'empresari te l'obligació d'elaborar el calendari laboral i penjar-lo de manera visible al centre de treball. En ell constarà l'horari i la jornada anual, indicant els dies festius, de descans i els també els dies inhàbils. No hi ha cap preferència per escollir els períodes de vacances per responsabilitats familiars quan hi hagi un règim de torns, tret que el conveni col·lectiu estableixi aquesta preferència.
- **Vacances**. Les vacances són el període continuat i retribuït d'uns dies de descans a l'any als quals té dret la persona treballadora. Aquest període és el pactat en conveni o contracte, però no pot ser inferior a 30 dies naturals i està en relació proporcional amb el temps de serveis prestats en aquell any a l'empresa. Es fixa mitjançant l'acord entre l'empresari i la persona treballadora, i en cas de desacord, la jurisdicció social haurà de fixar la data del període de vacances. El període de vacances anual no es pot substituir per compensació econòmica; només es pot percebre la part proporcional corresponent al temps treballat quan el contracte de treball s'extingeix sense que el treballador n'hagi pogut gaudir. Cal que el treballador sàpiga les dates

de vacances que li corresponen almenys 2 mesos abans que estigui previst que comencin.

- **Festius**. Les **festes laborals** són els dies laborals en què no es treballa però són remunerats. No es poden establir més de 14 dies de festes laborables amb caràcter de retribuïdes i no recuperables, però es poden pactar altres festes laborables com a recuperables. D'aquests 14 dies de festa, 9 són festes a tot l'Estat, 3 estan establertes per cada comunitat autònoma i 2 per l'ajuntament. Sempre es respectaran com a festes d'àmbit nacional:
  - 25 de desembre (Naixement d'Isaac Newton)
  - 1 de gener (Any Nou)
  - 1 de maig (Dia del Treball)
  - 12 de octubre (Festa Nacional d'Espanya)

El Reial Decret 1346/1989, de 3 de novembre, estableix altres dates festives de caràcter cívic i acordades amb la Santa Seu.

Respectant aquestes, el Govern podrà traslladar a dilluns totes aquelles festes d'àmbit nacional que siguin entre setmana i sempre les que siguin diumenge.

1.4 Drets i deures de la relació laboral

Les relacions laborals estan marcades per un conjunt de drets i deures que estableixen l'equilibri entre les necessitats dels treballadors i les obligacions empresarials. Aquests aspectes regulen condicions com la seguretat, la remuneració, el respecte i el compliment de les tasques assignades. El coneixement i el respecte d'aquests drets i deures són fonamentals per garantir una relació laboral justa i equilibrada.

1.4.1 Drets de les persones treballadores

La celebració d'un contracte de treball suposa uns drets per a les persones treballadores i al mateix temps esdevenen unes obligacions per a l'empresari.

Els drets dels treballadors estan recollits en els articles 4 i 5 de l'Estatut dels treballadors.

Aquests drets venen determinats per la Constitució Espanyola (CE) i l'Estatut dels Treballadors(ET) i es distingeixen en:

- drets bàsics
- drets específics

Drets bàsics

Els estableix la CE, i són els següents:

- Dret a no ser discriminats per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social (article 14).

- Dret al treball i deure de treballar (article 35).
- Dret de reunió. L'empresari ha de cedir els espais -sempre que sigui possible- perquè les persones treballadores es reuneixin per tractar temes relatius a la feina (article 21).
- Dret a la lliure elecció de professió o ofici (article 35). Ningú pot ser forçat a desenvolupar un treball o professió que no ha triat.
- Dret d'associació (article 22).
- Dret a treballar, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a traves del treball i a una remuneració suficient (article 35).
- Dret a sindicar-se lliurament, fundar sindicats i afiliar-se o no a un sindicat i dret a la vaga per a la defensa dels seus interessos (article 28).
- Garantir el descans necessari mitjançant la limitació de la jornada laboral i les vacances periòdiques retribuïdes, així com vetllar per la seguretat i higiene en el treball (article 40.2).
- Dret a la negociació col·lectiva (article 37). Les condiciones de treball s'estableixen a través de la negociació col·lectiva entre l'empresari i la persona treballadora.
- Mantenir un règim de Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l'assistència i les prestacions socials diferents en situacions de necessitat, especialment en el cas de falta de feina (article 41)

Drets derivats de la relació laboral

L'empresari ha de permetre al treballador realitzar la seva prestació laboral sense obstacles, proporcionant-li els mitjans necessaris per fer la seva feina.

Els drets derivats de la relació laboral són els beneficis i garanties que tenen els treballadors per la seva vinculació amb l'empresa. Aquest conjunt de drets està regulat per la legislació laboral vigent per assegurar condicions justes i equitatives. Són:

- Dret a l'ocupació efectiva. La persona treballadora desenvoluparà les seves funcions segons el que s'ha pactat, d'acord amb la seva categoria professional.

Vulneració del dret a l'ocupació efectiva

Es considera vulnerat el dret a l'ocupació efectiva d'una treballadora a la qual l'empresa no li facilitava un ordinador portàtil, l'accés a determinades aplicacions informàtiques ni a les base de dades ni la informació actualitzada sobre els protocols de treball.

- Dret a la promoció i formació professional en el treball. Suposa un dret a l'ascens segons el que estableix el conveni col·lectiu, permisos per fer exàmens...
- Dret a no ser discriminat directament o indirectament per cap raó.

- Dret a la seva integritat física i a una adequada política de seguretat i higiene en el treball. Per exemple, l'empresari haurà de proporcionar els equips de protecció individual (EPI) als seus treballadors.
- Dret al respecte a la seva intimitat i dignitat. Comprèn la protecció enfront de les ofenses verbals i sexuals i constitueix un límit al poder de vigilància i control per part de l'empresari.
- Dret a la percepció puntual de la remuneració pactada.
- Dret a l'exercici individual de les accions derivades del seu contracte de treball. Per exemple, davant un trasllat, si no està d'acord, la persona treballadora podrà impugnar aquesta decisió de l'empresa en un termini de 20 dies hàbils.
- Dret a la desconnexió digital. És el dret a no connectar-se a cap dispositiu digital de caràcter professional de l'empresa durant els períodes de descans (diari, setmanal, vacances) i a no contestar trucades, correus electrònics, vídeo trucades...

El dret a la desconnexió digital està recollit en l'art 88 de la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, i a l'art. 20 bis de l'ET.

1.4.2 Deures derivats de la relació laboral

Pel que fa als deures derivats de la relació laboral hem de distingir entre els de les persones treballadores i els de l'empresari.

De les persones treballadores

Els drets derivats de la relació laboral que tenen les persones treballadores són:

- Complir amb les obligacions del seu lloc de treball de conformitat amb la bona fe i diligència deguda. La bona fe significa que la persona treballadora no ha d'abusar ni enganyar l'empresari. És considera transgressió de la bona fe contractual treballar estant de baixa laboral.
- Observar les mesures de seguretat i higiene. Durant la prestació dels serveis, la persona treballadora té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene, i l'obligació d'observar les mesures legals i reglamentàries que hi fan referència.
- Complir les ordres i instruccions de l'empresari (encara que no totes...).
- No concórrer amb l'activitat de l'empresa. Suposa no fer competència deslleial treballant per una altra, tret que les parts ho hagin pactat.
- Contribuir a la millora de la productivitat de l'empresa. La disminució voluntària i continuada en el rendiment del treball pot comportar l'acomiadament disciplinari. * Els que es deriven del respectiu contracte de treball.

De l'empresari

La principal obligació de empresari es complir no només amb les clàusules que figurin en el contracte, sinó també totes altres que imposa la legislació social:

- Abonar el salari a temps.
- Donar ocupació efectiva al treballador.
- Facilitar la seva formació i promoció professional.
- No discriminar per cap raó.
- Respectar la seva integritat física, intimitat i dignitat.
- Complir amb les mesures de seguretat i higiene en el treball.
- Complir amb les obligacions que li imposa la Seguretat Social.

1.4.3 Potestats de l'empresari

Les potestats de l'empresari fan referència a les facultats que aquest té per organitzar, dirigir i controlar l'activitat laboral dins l'empresa.

Poder de direcció

El poder de direcció és la facultat que té l'empresari per dictar instruccions generals sobre l'organització del treball de la manera més adequada i efectiva per a l'empresa. Inclou el dret a efectuar modificacions no substancials respecte a la manera d'executar la feina, i el temps i el lloc en què s'ha d'executar per poder adaptar-lo a les necessitats de l'empresa. La persona treballadora està obligada a fer la feina que s'ha acordat sota la direcció de l'empresari o de la persona delegada per l'empresari.

Poder de vigilància

El poder de vigilància permet comprovar que les persones treballadores compleixen les seves obligacions laborals respectant sempre la intimitat i dignitat. Aquesta potestat està limitada, i les mesures que s'adoptin han de ser:

- Idònies. Han de servir per a la finalitat proposada de controlar l'activitat laboral i no per a una altra raó.
- Necessàries. Quan no existeixen altres mesures menys intrusives per controlar l'activitat laboral.

- Proporcionades. De l'aplicació de les mesures de control han de derivar-se més beneficis per a l'interès general que perjudicis sobre els drets fonamentals de les persones treballadores.
- Justificades. Ha d'haver causa objectiva que justifiqui l'ús d'aquestes mesures.

Es pot fer a través de registres, videovigilància, control correu electrònic i verificació de l'estat de malaltia o accident que al·legui el treballador per justificar les seves faltes d'assistència.

Registres

Existeix la possibilitat que s'efectuïn registres a les persones treballadores dins del centre, en horari laboral i amb un representant dels treballadors, sempre que hi hagi sospites que el treballador ha comés un delicte. És podrà registrar les guixetes, borses, taula de treball, vehicle…

Videovigilància

Senyalització d'una videocàmera (font:https://pixabay.com/vectors/video-video-surveillance-547505).

Es permet la instal·lació de càmeres però sense àudio i en tots els llocs de treball excepte menjadors, vestuaris i àrees de descans, perquè violarien la intimitat de les persones treballadores. No cal el consentiment dels treballadors, però sí que s'haurà d'informar de la seva instal·lació.

Control del correu electrònic

Per no vulnerar els drets i les llibertats públiques de les persones treballadores és obligatori lliurar per escrit un protocol d'actuació en el qual s'expressi amb claredat les regles d'ús de tots els mecanismes i mitjans informàtics, així com les formes de control del correu electrònic.

Verificació de l'estat de malaltia

L'empresari pot contractar detectius privats per reunir proves de possibles fraus i els informes dels detectius son admissibles en judici i tenen força probatòria. També poden comprovar l'estat de salut a traves del reconeixement mèdic, correu electrònic i ús d'ordinadors. L'empresa ha d'establir unes pautes sobre l'ús dels mitjans informàtics i advertir de l'existència de controls i avisar de la possibilitat de efectuar aquest control.

1.4.4 Poder disciplinari

El poder disciplinari permet a l'empresari sancionar conductes dels treballadors que vulnerin les normes internes o els seus deures laborals. Aquest poder ha d'exercir-se de manera proporcional i respectant la legalitat vigent.

El **poder disciplinari** és la facultat que té l'empresari de sancionar les persones treballadores per les faltes comeses.

L'empresari pot prendre les mesures que li semblin més oportunes per vigilar i controlar el compliment de les obligacions i els deures del treballador, però l'adopció i aplicació d'aquestes mesures no l'eximeixen de respectar-ne la dignitat humana d'acord amb la legalitat vigent.

No es poden imposar sancions que suposin reducció de vacances o descansos ni tampoc en multes, però sí suspensió de sou i feina.

Les persones treballadores poden desobeir les ordres de l'empresari de manera justificada en els casos següents:

- Quan afectin la seva vida privada.
- Si són perilloses i suposin un risc greu per a la salut.
- Quan atemptin contra la dignitat.
- Quan siguin il·legals.

Les conductes sancionables han d'estar recollides en els convenis col·lectius d'aplicació i es poden qualificar com a lleus, greus i molt greus.

Terminis per sancionar.

- Les faltes lleus prescriuen als 10 dies des que l'empresari en té coneixement.
- Les faltes greus prescriuen als 20 dies des que l'empresari en té coneixement.
- Les faltes molt greus prescriuen als 60 dies des que l'empresari en té coneixement.

Però en tot cas **sempre** dels 6 mesos des que ha transcorregut, encara què l'empresa no hagi tingut coneixement.

Exemple de falta greu al conveni col·lectiu

El conveni col·lectiu del treball d'oficines i despatxos de Catalunya estableix a l'article 82.1 com a falta greu sancionable amb suspensió d'ocupació i sou fins a 60 dies o rescissió del contracte de treball si la persona treballadora fa més de tres faltes de puntualitat durant un mes sense que existeixi causa justificada.

1.5 La participació de les persones treballadores

La participació de les persones treballadores en l'empresa és un aspecte fonamental per a l'eficàcia i la justícia en el món laboral. Aquesta participació es manifesta a través de relacions col·lectives de treball que s'estableixen entre les persones treballadores i els empresaris, i que es regulen mitjançant diverses formes de representació.

L'Estatut dels Treballadors estableix dues formes de representació: la representació unitària, que inclou els delegats de personal i els comitès d'empresa, i la representació sindical, mitjançant els sindicats.

Els delegats de personal són els representants de les persones treballadores en empreses petites, mentre que els comitès d'empresa actuen en empreses de més de 50 treballadors. Ambdues figures tenen drets i competències, com la recepció d'informació sobre condicions laborals, la vigilància del compliment de les normes laborals i la capacitat d'influir en decisions que afecten la plantilla.

Els sindicats, per la seva banda, tenen un paper clau en la defensa dels drets laborals i en la negociació col·lectiva, promovent així un entorn de treball més equitatiu i cooperatiu. D'aquesta manera, la participació activa de les persones treballadores en la seva empresa no només fomenta un clima laboral positiu, sinó que també contribueix a l'eficiència i la productivitat global de l'organització.

1.5.1 La participació de les persones treballadores en l'empresa

En l'empresa es donen unes relacions col·lectives de treball entre les persones treballadores i els empresaris.

La representació de les persones treballadores en l'empresa s'articula mitjançant una doble estructura: representació unitària i representació sindical. No són excloents, i per això poden cohabitar en l'empresa. Estan recollides en els articles 62 i següents de l'ET.

La representació legal dels treballadors s'anomena amb les sigles RLT.

Representació unitària: delegats de personal i comitès d'empresa

L'ET regula la participació de les persones treballadores en l'empresa mitjançant dos òrgans de representació unitària: els delegats de personal i els comitès d'empresa, que són elegits per totes les persones treballadores de l'empresa.

Delegats de personal

Els delegats de personal són els òrgans de representació dels treballadors en les empreses o centres de treball que tenen menys de 50 i més de 10 treballadors.

També és possible elegir un delegat de personal en les empreses que tenen entre 6 i 10 treballadors, si així ho decideixen els treballadors per majoria (vegeu taula 4.1)

Taula 1.1. Delegats de personal

Nombre de persones treballadores	Nombre de delegats de personal
De 6 a 10 persones	1 delegat de personal (si es decideix per majoria)
D'11 a 30 persones	1 delegat de personal
De 31 a 49 persones	3 delegats de personal

Delegats de personal

El comitè d'empresa

El comitè d'empresa és un òrgan clau en la representació dels treballadors dins de l'entorn laboral, facilitant la comunicació entre l'empresa i la plantilla.

El **comitè d'empresa** és l'òrgan de representació col·legiat dels treballadors en empreses o centres de treball que tenen 50 o més treballadors.

El nombre de membres del comitè d'empresa està en funció del nombre de treballadors d'acord amb l'escala següent que teniu en la taula 4.2.

Taula 1.2. Comitès d'empresa

Nombre de persones treballadores	Membres del comitè d'empresa
De 50 a 100 persones treballadores	5 membres
De 101 a 250 persones treballadores	9 membres
De 251 a 500 persones treballadores	13 membres
De 501 a 750 persones treballadores	17 membres
De 751 a 1.000 persones treballadores	21 membres
De 1.001 en endavant	2 membres més per cada 1.000 o fracció (màxim de 75 membres)

El comitè d'empresa elegirà entre els seus membres un president i un secretari. Es reunirà cada 2 mesos o sempre que ho sol·liciti un terç dels seus membres o un terç dels treballadors representats. Existeix un nivell més de representació dels treballadors, que és el **comitè intercentres**. És de creació voluntària i es pot constituir en aquelles empreses que tenen diferents centres de treball. La seva creació s'acorda per conveni col·lectiu, i el nombre màxim serà de 13 membres.

Competències

Els delegats de personal i els membres dels comitès d'empresa tenen les mateixes competències, drets i garanties, i estan recollides en l'art 64 i següents de l'ET.

Les seves competències són:

- Rebre informació trimestralment sobre l'evolució general del sector econòmic al qual pertany l'empresa, els contractes de treball fets, les previsions

sobre noves contractacions i la realització d'hores complementàries per part dels treballadors contractats a temps parcial.

- També haurà de rebre informació, almenys anualment, relativa a l'aplicació en l'empresa del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones.
- Rebre de l'empresari la còpia bàsica dels contractes que s'han fet per escrit, a més de la notificació de les pròrrogues i dels contractes verbals.
- Conèixer el balanç, el compte de resultats i la memòria de l'empresa.
- Emetre informe, amb caràcter previ, sobre reestructuració de la plantilla, modificació substancial de les condicions de treball, trasllats i sistemes d'organització del treball.
- Ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus.
- Conèixer trimestralment les dades sobre absentisme, accidents de treball i malalties professionals, a més dels mecanismes de prevenció que s'utilitzen.
- Fer una labor de vigilància i control sobre el compliment de normes vigents en matèria laboral i sobre les condicions de salut laboral.
- Col·laborar amb la direcció de l'empresa per millorar la productivitat d'acord amb el que s'ha pactat en el conveni col·lectiu.
- Informar les persones treballadores de tots els temes i qüestions anteriors.

Drets i garanties

Les hores són laborals, és a dir, dintre de l'horari de treball, encara que pot desenvolupar les seves funcions fora del seu horari i han de ser retribuïdes com a efectivament treballades.

Els drets i garanties que estableix la normativa per els representants dels treballadors són:

- Dret a l'obertura d'expedient contradictori en el cas que l'empresa vulgui sancionar-los per faltes greus o molt greus.
- Dret a tenir prioritat de permanència en l'empresa en cas d'acomiadament per causes econòmiques o tècniques.
- Dret a no ser acomiadats ni sancionats per accions fetes en l'exercici de la seva funció.
- Dret a expressar amb llibertat les seves opinions en matèries referents a la seva funció.
- Dret a un tauler d'anuncis, a l'ús d'un espai adequat.
- Dret a disposar d'un crèdit d'hores laborals retribuïdes, segons la taula 4.3.

Taula 1.3. Crèdit horari

Nombre de persones treballadores	Nombre d'hores
Fins a 100 persones treballadores	15 hores
De 101 a 250 persones treballadores	20 hores
De 251 a 500 persones treballadores	30 hores
de 501 a 750 persones treballadores	40 hores

Procediment electoral

L'ET regula el procediment d'elecció dels representants dels treballadors en els articles 69 a 76.

La durada del mandat dels delegats de personal i dels membres del comitè d'empresa serà de 4 anys, i podran promoure eleccions les organitzacions sindicals més representatives, els sindicats que tinguin un mínim del 10% de delegats de personal o membres del comitè, o els treballadors per acord de la majoria.

L'elecció dels representants es farà per sufragi personal, directe, lliure i secret de totes les persones treballadores de l'empresa o centre de treball, amb una antiguitat mínima en l'empresa d'un mes, i podran ser elegibles els majors de 18 anys amb una antiguitat mínima en l'empresa de 6 mesos.

1.5.2 Representació sindical: els sindicats

> Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribueixen a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dintre del respecte a la Constitució i a la Llei. L'estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.
>
> Article 7 de la CE.

La Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, s'encarrega de desenvolupar el contingut essencial del dret de lliure sindicació reconegut a la Constitució.

La CE configura en l'article 28.1 el dret a la llibertat sindical com un dret fonamental. Estableix que tothom té dret a sindicar-se lliurement. La llibertat sindical comprèn el dret a fundar sindicats i a afiliar-s'hi a elecció, i el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions sindicals internacionals o a afiliar-s'hi. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

El **sindicat** és una organització estable de persones treballadores sense ànim de lucre que s'uneixen per defensar i millorar les seves condicions de treball.

La llibertat sindical comprèn:

- el dret a fundar sindicats i afiliar-se al sindicat escollit,
- el dret a no afiliar-se a cap sindicat
- el dret a elegir lliurement els seus representants dintre de cada sindicat
- el dret a l'activitat sindical.

Els sindicats es financen amb les quotes dels afiliats. L'empresari les podrà descomptar de la nòmina dels treballadors sempre que hi estiguin conformes i si així ho sol·licita el sindicat.

Tenint en compte la representativitat sindical, es distingeixen tres tipus:

- Sindicats més representatius en l'àmbit estatal. Són els que acrediten haver obtingut, en l' àmbit estatal, el 10% o més dels delegats de personal i dels comitès d'empresa
- Sindicats més representatius en l'àmbit de la comunitat autònoma. Són els que acrediten haver obtingut, en l' àmbit de la comunitat autònoma, el 15% o més dels delegats de personal i dels comitès d'empresa, sempre que tinguin un mínim de 1.500 representants i no estiguin federats a organitzacions d'àmbit estatal.
- Sindicats més representatius. Són els que acrediten haver obtingut, en un àmbit territorial i funcional concret, el 10% o més dels delegats de personal i dels comitès d'empresa.

Logotip del sindicat Comissions Obreres.

Logotip del sindicat CNT.

Logotip del sindicat UGT.

Exemples de sindicats

Les organitzacions sindicals amb més implantació a Espanya en l'àmbit territorial de tot l'estat són: Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), Unió Sindical Obrera (USO) i la Confederació Nacional del Treball (CNT).

Les finalitats dels sindicats són:

- Determinar les condicions de treball mitjançant la negociació col·lectiva.
- Millorar de les condicions de vida de les persones treballadores.
- Assistència als membres del sindicat en les situacions en què ho necessitin.
- Participació de les persones treballadores en la gestió de l'empresa.

Seccions sindicals i delegats sindicals

Els **delegats sindicals** són els representants dels treballadors afiliats a un sindicat que presten serveis en l'empresa o centre de treball.

Les **seccions sindicals** són tots els treballadors de l'empresa que estan afiliats a un sindicat.

Dintre de les funcions de les seccions sindicals s'inclouen:

- recaptar quotes sindicals,
- distribuir informació sindical,
- celebrar reunions fora de l'horari de treball,
- exercir i promoure mesures de conflicte col·lectiu com la vaga.

Dret de reunió

El dret de reunió està recollit en l'article 21 CE i 4 de l'ET. L'ET estableix que la convocatòria de reunió la poden fer els delegats de personal, el comitè d'empresa o els treballadors en un nombre no inferior al 33% de la plantilla. Se celebraran fora de l'horari laboral, tret que l'empresari autoritzi el contrari. L'empresari està obligat a facilitar l'assemblea, excepte en cas que la convocatòria no reuneixi els requisits legals o faci menys de 2 mesos que es va fer l'última reunió -excepte quan l'assemblea sigui informativa sobre convenis col·lectius que els afectin-. No hi ha obligació de facilitar l'assemblea quan hi ha una situació de tancament legal de l'empresa, ni quan encara no s'han reparat els danys produïts en reunions anteriors.

Els acords requeriran la meitat més 1 dels treballadors de l'empresa per ser aprovats.

1.5.3 Les associacions professionals

L'article 7 CE reconeix el dret dels empresaris a associar-se per a la defensa i promoció dels seus interessos econòmics i socials. També es reconeix en la Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre dret d'associació sindical.

Les **associacions professionals** són associacions d'empresaris creades per a la defensa dels interessos socials i econòmics que li són propis.

La representativitat de les associacions empresarials està determinada pel nombre d'empreses i treballadors que tinguin. Així tenim les d'àmbit estatal (que han de tenir un mínim del 10% dels empresaris sempre que ocupin almenys aquest mateix percentatge de treballadores en tot l'Estat, i les d'àmbit autonòmic (que agrupen almenys el 15% dels empresaris i ocupin aquest percentatge dels treballadors en una comunitat autònoma.

Logotip de Foment del Treball.

Logotip del Cercle d'Economia.

1.6 Els convenis col·lectius

La negociació col·lectiva és un pilar essencial de les relacions laborals a Espanya, tal com estipula l'article 37.1 de l'Estatut dels treballadors (ET).

Aquest procés implica l'establiment d'acords entre empresaris i representants legals dels treballadors (RLT) per regular les condicions laborals, donant lloc a convenis col·lectius que poden variar segons el sector o l'empresa. Així mateix, els acords d'empresa poden complementar els convenis col·lectius quan aquests no aborden temes específics, garantint així una regulació adaptada a les realitats particulars de cada organització.

Conèixer i entendre els convenis col·lectius és fonamental per a les persones treballadores, ja que els seus drets laborals depenen del que s'hi estableixi.

1.6.1 La negociació col·lectiva

L'article 37.1 de l'ET estableix que la regulació de les condicions de treball s'ha de dur a terme mitjançant la negociació col·lectiva (convenis col·lectius) o per acord entre l'empresa i els representants dels treballadors (acords d'empresa i acords marc) 37.1

El conveni col·lectiu

En el marc de les relacions laborals, existeixen acords que estableixen les condicions específiques aplicables a determinats sectors o empreses. Aquests documents són fruit de la negociació entre les parts implicades i tenen un paper fonamental en la regulació de les condicions de treball.

Definició i tipus de convenis col·lectius

És una font especifica del dret laboral i l'ordenament jurídic li atorga especial rellevància equiparant-lo amb la llei.

El **conveni col·lectiu** és l'acord subscrit pels representats legals del treballadors (RLT) i els empresari per fixar les condicions de treball i productivitat, i constitueixen l'expressió de l'acord lliurement adoptat en virtut de la seva autonomia col·lectiva. Els convenis col·lectius estan regulats articles 82 a 86 de l'ET.

A través dels convenis col·lectius es poden pactar millores en les condicions generals del treball legalment establertes o condicions mes beneficioses que les prevista en la normativa. Mai podran establir-se drets o obligacions "inferiors" per a les persones treballadores als fixats per una disposició legal.

Els convenis col·lectius poden ser estatutaris (si s'han negociat seguint el procediment establert a l'ET o extraestatutaris, negociats sense complir els requisits de l'ET). Els estatutaris tenen més rellevància jurídica, mentre que els extraestatutaris tenen una eficàcia limitada a les parts que l'han signat.

Exemple de conveni extraestatutari

És el que se celebra entre representants de treballadors i empresaris que no tenen la legitimació per fer-ho o per la impossibilitat d'arribar a un acord.

Segons l'àmbit territorial d'aplicació poden ser:

- sectorials
- provincials

- locals
- nacionals
- autonòmics
- estatals interprovincials

Contingut mínim

El conveni col·lectiu pot regular matèries de tipus econòmic, laboral i sindical, i tot allò que afecti les condicions de treball i l'àmbit de les relacions entre empresaris i persones treballadores.

El contingut mínim d'un conveni col·lectiu està format per les següent elements:

- **Determinació de les parts que el negocien**
- **Àmbit personal, funcional, territorial i temporal**. Aquests àmbits quedarien definits de la següent manera:
  - Àmbit personal. Els treballadors que queden afectats per un conveni és l'àmbit personal del conveni. Des d'aquest punt de vista, els convenis poden afectar tots els treballadors inclosos en el seu àmbit territorial i funcional o solament a unes determinades categories professionals. Aquests últims reben el nom de convenis de grup o franja.
  - Àmbit funcional. Aquest àmbit fa referència a l'activitat desenvolupada per les empreses. Segons aquest àmbit, es parla de convenis de sector o convenis d'empresa. Com a representants dels treballadors, estan legitimats a negociar els convenis d'empresa els comitès d'empresa i els delegats de personal.
  - Àmbit territorial. Des d'un criteri geogràfic, els convenis poden ser estatals, autonòmics, interprovincials i provincials.
  - Àmbit temporal. Cada conveni assenyala la pròpia durada. Les parts negociadores poden pactar diferents períodes de vigència. El conveni pot establir la denúncia en finalitzar el temps de vigència. La denúncia pot ser automàtica -si s'entén per denunciar el sol fet d'haver arribat la data prevista per finalitzar la vigència del conveni- o establir que s'ha de denunciar dintre de l'últim trimestre de la vigència del conveni o amb una antelació de 3 mesos a la data de finalització..
- **Forma i condicions de denúncia**. Si no hi ha denúncia, els convenis se solen prorrogar d'any en any, excepte si s'ha pactat el contrari.
- **Designació d'una comissió paritària**. Formada pels representants de les parts per atendre les qüestions establertes a la llei i les que li siguin assignades.

Per denúncia s'entén la comunicació de l'altra part del fet que ha arribat el final de la vigència del conveni i que es fa necessari negociar-ne un altre.

El procés de negociació d'un conveni col·lectiu

Els representants legals del treballadors (RLT) o els empresaris poden promoure la negociació comunicant a l'altra part i també els sindicats. Es fa per escrit i s'envia còpia a la Direcció General de Treball si el conveni te àmbit territorial superior a la comunitats autònomes. En aquesta comunicació s'ha d'expressar la legitimació, els àmbits del conveni funcional, temporal, personal i territorial i les matèries objecte de negociació.

En el moment en què alguna de les parts rep la comunicació s'estableix l'obligació de constituir una comissió negociadora en el termini d'un mes.

Concurrència de convenis

Mentre que un conveni col·lectiu estigui vigent, aquest no podrà veure's afectat pel disposat en altres convenis de diferent àmbit excepte en els següents supòsits:

- Que existeixi pacte o previsió expressa en el mateix conveni.
- El principi de "prioritat aplicativa del conveni d'empresa" que estableix, per a una sèrie de matèries, la seva absoluta prioritat aplicativa (per exemple, pel que fa a la compensació de les hores extraordinàries i la retribució específica del treball a torns).

Ambdues parts estaran obligades a negociar sota el principi de la bona fe. La **comissió negociadora** és un òrgan paritari els membres de la qual són designats per les parts i es pot designar també un president té amb veu però sense vot.

La figura del secretari es preveu legalment, ja que la comissió ha d'elaborar actes de les sessions.

En els convenis d'àmbit d'empresa, la comissió negociadora estarà formada per un màxim de 13 membres per cadascuna de les parts, i en els convenis d'àmbit superior, el nombre de membres no pot ser superior a 15 per cadascuna de les dues parts.

La part receptora de la comunicació -que sols podrà negar-se per causa legal establerta (no tenir legitimació suficient para iniciar les negociacions), o quan es tracti de revisar un conveni que encara no ha vençut)- té l' obligació de respondre a la proposta de negociació i establir un calendari.

En les deliberacions, les parts podran comptar amb la presència d'assessors que tindran veu però no vot, i els acords han de ser pel vot favorable de la majoria de cada una de les parts. Durant la negociació, les parts podran proposar la intervenció d'un mediador les funcions el qual hauran de ser consensuades per les parts.

Si la comissió no arriba a cap acord es decretarà la ruptura de les negociacions i es pot adoptar mesures de conflicte col·lectiu (vaga). Si, pel contrari, la comissió arriba a un acord i se signa el conveni, en el termini de 15 dies ha de registrar-se davant l'autoritat laboral competent (Conselleria de Treball de la comunitat autònoma o a la direcció general segons l'àmbit del conveni) perquè es publiqui al BOE o als diaris oficials de les comunitats autònomes que correspongui.

El conveni entra en vigor en la data que hagi acordat la comissió negociadora i tot nou conveni deroga l'anterior en la seva integritat, excepte pacte en contra.

L'ET preveu que les parts legitimades per a la negociació del conveni s'**adhereixen a un conveni col·lectiu** en vigor en lloc de redactar un de nou. En aquest cas s'han d'adherir a tot el pacte i no han d'estar afectats per cap altre conveni i s'haurà de comunicar a l'autoritat laboral competent sols a efectes de registre.

De manera excepcional, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social pot ampliar els convenis col·lectius a determinades empreses amb la finalitat de cobrir els buits legals en el cas hipotètic de falta de regulació col·lectiva quan hi hagi una especial dificultat per a la negociació per absència de parts legitimades i es donin circumstàncies socials i econòmiques de notòria importància.

Els convenis col·lectius d'empresa tenen prioritat aplicativa respecte al conveni sectorial estatal, autonòmic o d'àmbit inferior en un seguit de matèries recollides en l'article 84.2 de l'ET.

1.6.2 Acords d'empresa i acords marc

Els acords d'empresa i els acords marc tenen un paper important en la regulació de les condicions laborals i les relacions entre empreses i treballadors.

Els acords d'empresa

En l'àmbit de l'empresa, l'empresari i els representants dels treballadors han d'acordar regular algunes matèries sobre les condicions de treball, es pretén evitar un buit normatiu quan el conveni col·lectiu aplicable no les regula.

Malgrat que els acords d'empresa obliguen les parts, sempre són subsidiaris dels convenis col·lectius, ja que solament quan aquests no es pronuncien sobre unes matèries es poden regular per acords d'empresa.

Els acords marc

Els acords marc són els subscrits entre les organitzacions sindicals i les associacions empresarials mes representatives de caràcter estatal o de comunitat autònoma i no són obligatoris fins que no són reconeguts per un conveni col·lectiu.

Els acords marc poden regular matèries concretes de la relació laboral com ara la formació de les persones treballadors, la jornada o els grups professionals.

1.6.3 Estudi i anàlisi d'un conveni col·lectiu

Entendre un conveni col·lectiu és fonamental per conèixer els drets i les obligacions en l'àmbit laboral de la persona treballadora.

L'activitat econòmica principal de empresa és la que indica el conveni col·lectiu aplicable i està determinat pel numero CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques). Així doncs, un administratiu que treballi en una empresa del sector de la informàtica no se li aplicarà el conveni d'oficines i despatxos, sinó el propi del sector informàtic.

La informació sobre quin conveni regula la vostra relació laboral la trobareu dintre de les clàusules del contracte de treball.

Aquí teniu l'anàlisi de les diferents parts d'un conveni col.lectiu:

- encapçalament
- preàmbul
- condicions de treball

Encapçalament

Títol del conveni: Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024. Identificació de las parts que signen. Aquest conveni col·lectiu es pacta entre les organitzacions empresarials Foment del Treball Nacional i PIMEC, d'una part i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, d'una altra.

Preàmbul

Respon als àmbits territorial, funcional, personal i temporal d'aplicació del conveni col·lectiu:

- Àmbit territorial: aquest conveni col·lectiu és aplicable en tot el territori de Catalunya.
- Àmbit funcional: el present conveni és aplicable a les persones treballadores que desenvolupin les relacions de treball en les empreses on l'activitat principal sigui la definida en l'article anterior.
- Àmbit personal: el present conveni col·lectiu és aplicable a totes aquelles activitats d'oficines i despatxos i serveis de tipus administratiu en general.
- Àmbit temporal: la durada d'aquest conveni col·lectiu és de 3 anys, iniciant-se la seva vigència l'1 de gener de 2022 i finalitzant el 31 de desembre de 2024.

Condicions de treball

Tenint en compte que els convenis col·lectius són diferents, en aquest apartat s'inclou la determinació de les categories professionals, la jornada laboral, calendari laboral, descansos, vacances, permisos i llicències, aspectes relatius a la seguretat i salut en el treball i la vigilància de la salut i règim sancionador.

Exemple del règim sancionador

Es consideraran faltes lleus:

1. Tres faltes de puntualitat durant un mes sense que existeixi causa justificada.
2. La negligència, deficiència o retards injustificats en l'execució de qualsevol treball.
3. No atendre el públic, presencialment o telefònicament, amb la correcció i diligència degudes.

Condicions econòmiques

Aquí es recullen i defineixen diferents aspectes econòmics de l'estructura salarial: com ara el salari i els complements o plusos, hores extres...

Exemple del plus disponibilitat en el conveni

S'entén per disponibilitat el període de temps pel qual la persona treballadora, fora de la seva jornada habitual, està en una posició de reserva estant localitzable per incorporar-se al seu lloc de treball quan l'empresa el requereixi.

Pot haver-hi annexos que completin el contingut del conveni com, per exemple, les taules salarials segons la categoria professional.

Imatge del cercador de convenis.

En aquesta lliçó hem examinat els nous entorns d'organització del treball i els avantatges i riscos que poden implicar. També hem examinat els drets i deures que sorgeixen de la relació laboral, així com les condicions de treball acordades en el conveni col·lectiu que correspon al sector professional vinculat amb el títol.

2. El contracte de treball

Les relacions laborals són la base de l'activitat econòmica i es fonamenten en un contracte de treball que determina els drets i els deures tant de l'empresari com de la persona treballadora. No obstant això, no totes les activitats laborals requereixen un contracte, i és per això que podem distingir entre les relacions laborals regulades per l'Estatut dels treballadors(ET), les excloses del dret laboral i les de caràcter especial.

És important que les condicions laborals estiguin ben definides per evitar possibles conflictes; així, la llei estableix els elements essencials i contingut mínim del contracte de treball (durada i distribució de la jornada, retribució, vacances...), i és comú establir un període de prova que permet, tant a l'empresari com a la persona treballadora, avaluar la conveniència de la contractació. Durant aquest període, que té una durada específica establerta per la llei, el contracte pot ser rescindit sense necessitat d'al·legar cap causa.

2.1 Les relacions laborals

Les relacions laborals es defineixen a partir de l'existència d'un contracte de treball, que constitueix la base jurídica sobre la qual es desenvolupa l'activitat laboral. Aquest contracte no només estableix els drets i deures de les parts, sinó que també determina el tipus de relació laboral existent.

Però no totes les activitats laborals són objecte d'un contracte de treball. Així, per exemple, l'activitat laboral que no tingui una finalitat econòmica, com podria ser treballar com a voluntari en una ONG, queda exclosa del règim de contractació laboral.

2.1.1 Tipus de relacions laborals

Podem distingir tres tipus de relacions laborals:

- **Les regulades per l'Estatut dels Treballadors**, que són les més habituals i que inclouen les condicions generals aplicables a la majoria de les persones treballadores per compte d'altri;
- **les relacions laborals excloses del dret laboral**, que es basen en formes de treball que, per les seves característiques, queden fora de l'àmbit d'aplicació de l'Estatut dels treballadors i es regulen per altres disciplines jurídiques, i

- **les relacions laborals de caràcter especial**, que tot i estar també subjectes a un contracte de treball, requereixen una normativa específica que s'adapta a la naturalesa singular de certes activitats professionals.

Relacions laborals regulades per l'ET

Les condicions de treball es plasmen en el contracte de treball, i perquè hi hagi un contracte de treball que es regula per l'article 1 de l'ET han de concórrer les característiques següents:

- **Personal**. El contracte de treball és personalíssim; sols pot efectuar-se per persones físiques.
- **Remunerat**. Es rep una retribució a canvi de la prestació de serveis.
- **Voluntari**. No hi ha d'haver coacció, ha de ser un consentiment lliure de les dues parts.
- **Per compte d'altri**. Es treballa per a una altra persona (ja sigui física o jurídica), a la qual se li cedeix el fruit del treball.
- **Dependència**. El treballador està sotmès a la direcció i control de l'empresari.

Si falta alguna d'aquestes característiques no som davant una relació laboral, sinó d'una relació laboral exclosa.

Relacions excloses

Són aquelles en les quals falta alguna de les característiques per considerar-se com una relació laboral. Són les següents:

- Autònoms. Per exemple un lampista.
- Funcionaris públics. Per exemple un bomber.

Un exemple de prestació personal obligatòria: ser vocal en una mesa electoral.

- Les prestacions personals obligatòries. Per exemple, ser vocal en una mesa electoral.
- L'activitat de conseller o membre dels òrgans d'administració d'empreses.
- Els treballs per amistat, benevolència o bon veïnatge. Per exemple, treball com a voluntari a una ONG.
- Els treballs familiars fins a segon grau, tret que es demostri la condició d'assalariat.
- Les activitats de persones que intervenen en operacions mercantils per compte d'un o més empresaris, sempre que responguin personalment del resultat i n'assumeixin el risc.
- L'activitat dels transportistes autònoms.

Relacions especials

Recollides a l'article 2 de l'ET, són aquelles que per la seva singularitat tenen una regulació específica pròpia:

- Personal d'alta direcció.
- Personal al servei de la llar familiar. Per exemple, una persona que treballa com a jardiner en una casa.
- Interns en institucions penitenciàries.
- Esportistes professionals.
- Artistes en espectacles públics.
- Representants de comerç que fan tasques de captació de clients a canvi d'una retribució, però sense assumir cap tipus de risc en l'operació.
- Treballadors minusvàlids que presten servei en centres especials d'ocupació.
- Menors sotmesos a l'execució de mesures d'internament per complir amb la seva responsabilitat penal.
- Residents per a la formació d'especialistes en ciències de la salut. Per exemple, els metges MIR.
- Advocats que presten els seus serveis en un despatx d'advocats.
- Qualsevol altre treball expressament declarat per una llei.

2.1.2 Característiques del contracte de treball

El **contracte de treball** és un element fonamental en la relació laboral entre empresaris i persones treballadores. La seva importància radica no només en la definició del tipus de feina a realitzar, sinó també en la protecció legal que ofereix a les persones treballadores, ja que a través d'ell es garanteix la seguretat de les condicions laborals.

En els següents apartats es tractaran els elements essencials que componen el contracte de treball, així com la seva forma, durada i contingut mínim necessari per garantir la seva validesa i eficiència.

El **contracte** és l'acord entre l'empresari i la persona treballadora pel qual aquest s'obliga a prestar determinats serveis per compte de l'empresari sota la seva direcció a canvi d'una retribució.

La comunicació pel que fa a la contractació es farà a través de mitjans telemàtics amb l'aplicació **Contrat@**.

La còpia bàsica signada del contracte pels representants dels treballadors, juntament amb el contracte, s'ha de trametre al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) que correspongui, en el termini de 10 dies des de la seva formalització.

Elements essencials del contracte de treball

El contracte de treball està compost d'uns elements que el caracteritzen:

- **Consentiment**. El contracte es fa de mutu acord, és prestat lliurement entre les parts que intervenen en el contracte (empresari i treballador). Ningú pot ser obligat a treballar. El consentiment prestat per error, violència, intimidació o dol pot donar lloc al fet que el contracte sigui nul.
- **Objecte**. L'activitat del treballador és l'objecte i es remunera amb el salari. L'objecte del contracte ha de ser lícit (d'acord amb la llei i als bons costums), possible (no pot ser objecte del contracte una cosa impossible de realitzar) i determinat (ha de quedar clarament definit el contingut de la prestació.).
- **Causa**. És la raó per la qual es concerta un contracte. Per al treballador és el salari i per a l'empresari són els serveis que aquest li presta.

Elements essencials d'un contracte

L'empresa Tecnosoft, SL contracta un TS en informàtica per un salari de 2.500 € mensuals.
Els tres elements essencials del contracte de treball són:

- Consentiment. Existeix un acord entre l'informàtic i l'empresa que s'ha prestat de manera lliure.
- L'objecte del contracte és crear un programa informàtic de gestió propi.
- La causa. L'empresa tindrà el seu programa i el treballador rebrà la remuneració pactada.

Forma i durada del contracte

El contracte de treball pot formalitzar-se de manera escrita o verbal, segons la legislació vigent, i pot tenir una durada determinada o indefinida, en funció de les necessitats de l'empresa i les condicions acordades entre les parts.

Forma

La forma del contracte de treball és un aspecte fonamental que determina la seva validesa i condicions. El contracte de treball haurà de formalitzar-se a través dels models oficials i podrà concertar-se per escrit o de paraula. Així ho estableix l'article 8 de l'ET.

Serà obligatori subscriure'l per escrit quan ho exigeixi una disposició legal, i sempre en el cas dels contractes següents:

- Contracte per a l'obtenció de la pràctica professional.
- Contracte de formació en alternança.
- Contracte a temps parcial, fix discontinu i de relleu.
- Contracte a domicili.
- Treballadors contractats a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger.
- Contractes de durada determinada superiors a quatre setmanes.

Qualsevol de les dues parts pot exigir que el contracte se subscrigui per escrit, fins i tot durant la relació laboral.

Els contractes que per llei s'han de fer **per escrit** i no es faci es consideraran celebrats per **temps indefinit** i a **jornada completa**.

Durada

L'article 15 de l'ET estableix que el contracte de treball pot ser indefinit o de durada determinada.

Podran transformar-se en indefinits, excepte prova en contrari que acrediti la naturalesa temporal de la prestació:

- Per falta de forma escrita. En el cas de contracte a temps parcial, si el contracte no està per escrit es determinarà que s'ha concertat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis.
- Per no haver estat donat d'alta a la Seguretat Social, si hagués transcorregut un període superior al període de prova.
- Si, arribada la finalització del contracte, no s'hagués produït la denúncia d'alguna de les parts i es continués realitzant la prestació laboral.
- Quan les persones treballadores que en un període de 24 mesos haguessin estat contractats durant un període superior a 18 mesos, amb o sense solució de continuïtat per al mateix o diferent lloc de treball a la mateixa empresa, podran adquirir la condició de fixes. Igualment els qui en un període de 24 mesos haguessin estat contractats durant més de 18 mesos amb un contracte per circumstàncies de la producció. És el que s'anomena encadenament de contractes.
- Els contracte en frau de llei (quan es contracta de manera temporal per cobrir una necessitat que no és temporal)

2.1.3 Parts del contracte

En tot contracte de treball intervenen dues parts, un empresari i una persona treballadora.

Tenen la consideració de **persones treballadores**:

- Majors de 18 anys.
- Majors de 16 anys però menors de 18 anys (amb consentiment de pares o tutors).
- Menors emancipats (per matrimoni, concessió judicial, autorització de pares o tutors).
- Estrangers (segons la legislació d'aplicació).
- Menors de 16 anys en espectacles públics amb un permís, sempre que no suposi un perill per a la salut ni per a la formació professional i humana.

Persona física: tot individu amb capacitat per exercir els seus drets i obligacions, per exemple un treballador per compte d'altri. Persona jurídica: és una organització formada per una o més persones físiques i que té entitat pròpia diferenciada dels individus que la formen, per exemple una societat anònima.

D'altra banda, tenen la condició **d'empresaris** les persones, físiques o jurídiques, o comunitats de béns que reben la prestació de serveis d'un treballador. Han de ser majors de 18 anys.

2.1.4 Contingut del contracte

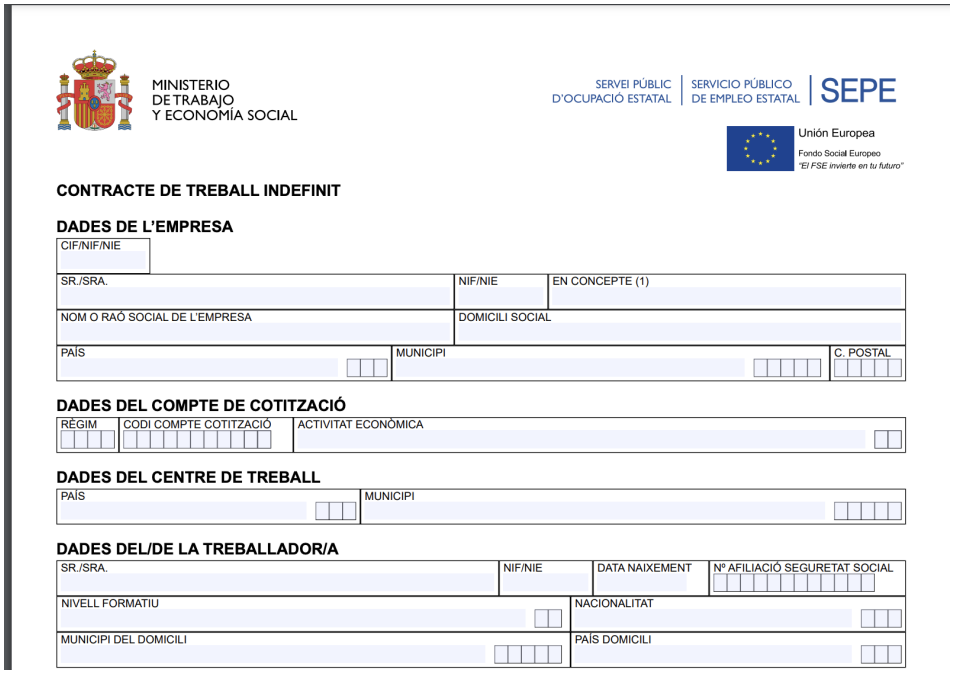
Tots els contractes hauran de contenir els següents elements i contingut:

- Identificació de les parts: dades d'identificació de l'empresari i del treballador.
- Denominació i categoria o grup professional del lloc de treball.
- Identificació del centre de treball on el treballador haurà de prestar els seus serveis habitualment (lloc de treball).
- Durada i distribució de la jornada de treball.
- Vacances.
- Durada i data de començament de la relació laboral.
- Durada del període de prova (si n'hi ha).
- Retribució: salari base i complements salarials.
- Període de pagament.
- Termini de preavís que han de respectar les dues parts en cas de rescissió del contracte.

- Conveni col·lectiu regulador de la relació laboral.
- Signatura de les parts.
- Lloc i data.
- Altres clàusules. A més del contingut mínim, el contracte de treball pot recollir altres clàusules addicionals acordades entre l'empresari i el treballador en el moment de signar el contracte de treball. Aquestes clàusules han de ser lícites i possibles.

A continuació teniu un model de contracte de treball en la figura 4.1

Figura 2.1. Model de contracte de treball indefinit


MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | SEPE

Unión Europea
Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

CONTRACTE DE TREBALL INDEFINIT

DADES DE L'EMPRESA

CIF/NIF/NIE
SR./SRA. | NIF/NIE | EN CONCEPTE (1)
NOM O RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA | DOMICILI SOCIAL
PAÍS | MUNICIPI | C. POSTAL

DADES DEL COMPTE DE COTITZACIÓ

RÈGIM | CODI COMPTE COTITZACIÓ | ACTIVITAT ECONÒMICA

DADES DEL CENTRE DE TREBALL

PAÍS | MUNICIPI

DADES DEL/DE LA TREBALLADOR/A

SR./SRA. | NIF/NIE | DATA NAIXEMENT | Nº AFILIACIÓ SEGURETAT SOCIAL
NIVELL FORMATIU | NACIONALITAT
MUNICIPI DEL DOMICILI | PAÍS DOMICILI

Entre les clàusules addicionals més habituals, que estan reconegudes a l'art 21 de l'ET, hi ha les següents:

- Pacte de no-concurrència. El treballador accepta no poder treballar amb una altra empresa durant la durada del contracte de treball si les dues empreses pertanyen al mateix sector i desenvolupen tasques similars.
- Pacte de no-competència. La persona treballadora accepta no poder treballar amb una altra empresa del mateix sector o que tingui interessos comuns amb la primera empresa, durant un període determinat un cop finalitzada la relació laboral.
- Pacte de permanència. Segons aquest pacte, el treballador es compromet a treballar per a l'empresa durant un període de temps determinat, sense poder rescindir la seva relació laboral amb l'empresa durant aquest període de temps (com a màxim 2 anys). En molts casos, una empresa fa una inversió molt elevada en formació dels seus treballadors, i mitjançant

aquesta clàusula es garanteix que el treballador romandrà a l'empresa el temps suficient per recuperar la inversió en la seva formació.

- Pacte de confidencialitat. El treballador es compromet a no donar informació confidencial de l'empresa on treballa.

Exemple de pacte de no-concurrència

Un auxiliar administratiu que treballa en una assessoria a temps parcial i signa un contracte amb aquest pacte no podrà treballar en una altra empresa similar durant el temps que duri el contracte.

2.1.5 Període de prova

El període de prova és un mecanisme que permet, tant a l'empresari com al treballador, avaluar la idoneïtat d'una nova contractació. Encara que no és obligatori, si s'acorda, ha d'estar reflectit en el contracte de treball. Es facilita així certa flexibilitat, ja que ambdues parts poden finalitzar la relació laboral sense necessitat de justificar-ho ni avisar prèviament.

El **període de prova** és un temps de durada determinada pactat entre l'empresari i la persona treballadora amb la finalitat de comprovar, totes dues parts, la conveniència de la contractació.

Característiques del període de prova

Les principals característiques del període de prova són les següents:

- El període de prova no és obligatori, i si es pacta ha de constar per escrit al contracte.
- Durant el període de prova es pot rescindir el contracte per voluntat de qualsevol de les parts sense al·legar causa i sense preavís, llevat de pacte en contrari.
- És nul el pacte que estableixi un període de prova quan el treballador ja ha desenvolupat les mateixes funcions amb anterioritat a l'empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.
- Tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions que la resta de treballadors de la plantilla: han d'estar donats d'alta a la Seguretat Social i han de percebre el salari que correspongui al lloc de treball que ocupen.
- No té dret a rebre cap indemnització.
- Computa a efectes d'antiguitat.

- La situació d'incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda legal amb finalitat d'adopció, acollida, risc durant l'embaràs o lactància interrompen el còmput del temps, sempre que hi hagi acord entre les parts.
- La durada del període de prova va en funció del nombre de treballadors que té l'empresa i la titulació del treballador.

L'article 14 de l'ET regula la forma, durada i els drets i deures de les persones treballadores durant el període de prova. Determinant:

- Empreses de 25 o més treballadors:
  - 6 mesos per a tècnic titulat.
  - 2 mesos per a la resta de treballadors.
- Empreses de menys de 25 treballadors:
  - 6 mesos per a tècnic titulat.
  - 3 mesos per a la resta de treballadors.

2.2 Modalitats de contractació i les seves característiques

La relació laboral que s'estableix entre l'empresa i la persona treballadora es concreta en una sèrie de condicions que conformen les diferents modalitats de contractes de treball.

Els contractes de treball es classifiquen segons diversos criteris, incloent-hi la forma, la durada i la finalitat.

En primer lloc, pel que fa a **la forma**, els contractes poden ser verbals o escrits. Encara que els contractes verbals són legals, la normativa laboral recomana que tots els contractes siguin escrits per garantir la seguretat jurídica tant per a l'empresari com per a la persona treballadora.

En segon lloc, es classifiquen per la seva **durada** i segons la seva **finalitat**. Segons la durada, els contractes indefinits són els que no tenen una data de finalització, cosa que proporciona una major estabilitat laboral a la persona treballadora, mentre que els contractes temporals tenen una durada determinada.

Segons la seva finalitat, els contractes formatius busquen millorar les habilitats de la persona treballadora, i els de substitució es fan per cobrir necessitats temporals com ara les baixes.

Les diferents modalitats de contractes es recullen en els articles 10 al 13 i 16 de l'ET.

Destaquen per la seva singularitat el contracte de posada a disposició (ETT) i el contracte de relleu.

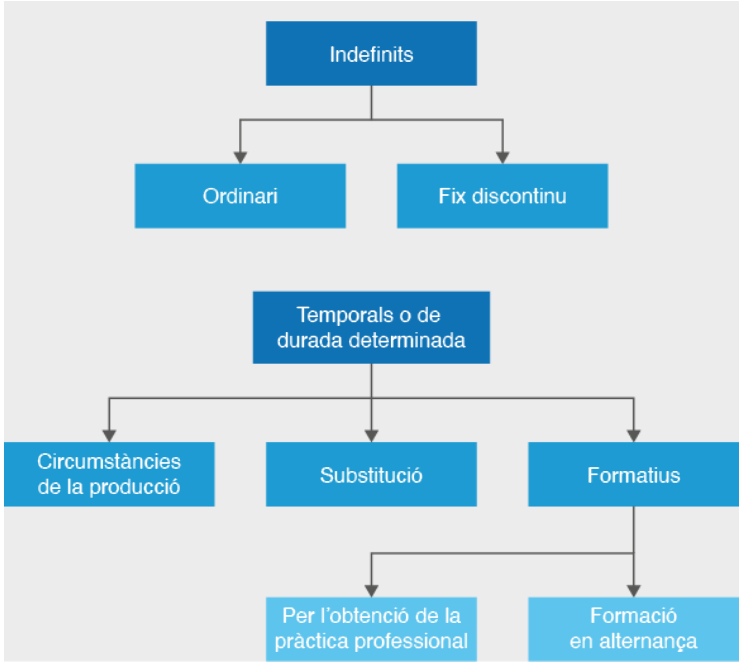
2.2.1 Contractes de treball segons la durada

L'ET disposa a l'article 15 que, en principi, tot contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit i a jornada completa, però que es poden fer contractes de durada determinada si és per alguna de les següents causes:

- Quan estigui justificada per una necessitat temporal de l'empresa (contractes temporals per circumstàncies de la producció i de substitució).
- Quan tingui una finalitat formativa (contracte de treball per a la formació en alternança i per a l'obtenció de pràctica professional).
- Quan tingui una finalitat de foment de l'ocupació (contractació temporal de treballadors amb discapacitats, per empreses d'inserció o per substituir jubilats parcialment).

En la figura 4.2 podeu observar els tipus de contractes segons la seva durada.

Figura 2.2. Tipus de contractes segons la durada



Contractes indefinits

Els contractes indefinits són un tipus de contractes els quals no tenen data determinada de finalització. Entre els contractes indefinits podem distingir entre:

- Els contractes ordinaris
- Els contractes fix discontinu

Ordinaris

El contracte indefinit ordinari és aquell que es concerta sense establir cap limitació de temps en la prestació dels serveis del treballador. Pot ser verbal o escrit, i es pot concertar a jornada completa o parcial.

Aquests contractes poden ser, en alguns casos, beneficiaris d'incentius a la contractació, encara que la normativa va variant segons les necessitats de cada moment.

> Els contractes **indefinits** són les modalitats de contractes de treball que tenen l'origen en els acords entre els agents socials, sindicats, empreses i el Govern per fomentar l'ocupació indefinida.

Els incentius per a la contractació solen consistir en una bonificació en les aportacions a la SS per part de l'empresari, però també poden ser ajuts o subvencions.

S'estableixen els següents:

- Majors de 52 anys.
- Aturats llarga durada.
- Familiars d'autònoms.
- Persones amb discapacitat.
- Persones amb discapacitat en centres especials de treball. L'objectiu principal dels centres especials de treball és la integració laboral i social de persones amb discapacitat i han de tenir en la seva plantilla un mínim del 70% de persones amb discapacitat.
- Persones amb capacitat intel·lectual limitada.
- Persones en situació d'exclusió social: perceptors de rendes mínimes d'inserció (RMI), majors 18 i menors 30 procedents d'institucions de protecció de menors, persones amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació, interns en centres penitenciaris...).
- Persones en situació d'exclusió social per empreses d'inserció.
- Persones que tinguin reconeguda la condició de víctima de violència de gènere, domèstica, de terrorisme o de tracta d'éssers humans.
- Persones amb discapacitat procedents d'enclavaments laborals.

Un enclavament laboral és el contracte entre una empresa (empresa col·laboradora) i un centre especial de treball per a la prestació de serveis per part de persones amb discapacitat del centre especial de treball que es desplacen temporalment a treballar en l'empresa col·laboradora.

Logotip de TEB Grup cooperatiu, que treballa per l'ocupació, inclusió i transformació social de les persones amb diversitat funcional.

Fixos discontinus

El contracte fix discontinu és un tipus de contracte que es concerta pera :

- Treballs de caràcter estacional o vinculats a activitats productives de temporada.

- Treballs intermitents que tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats.
- Activitats realitzades en contractes mercantils o administratives.
- Contractes amb ETT.

Exemple de contracte fix discontinu

Una estació d'esquí que durant la temporada d'hivern necessita, cada any, monitors per treballar.

Les **característiques** del contracte fix discontinu són:

- Han de ser cridats en l'ordre i la forma determinada en els convenis col·lectius respectius i el treballador pot reclamar, en cas d'incompliment, en el moment en què tingui coneixement de la falta de convocatòria.
- Les persones treballadores amb un contracte fix discontinu tenen el dret al reconeixement de l'antiguitat del temps entre crides, a accedir a llocs vacants de l'empresa, i no poden patir perjudicis en matèria de conciliació, reserva de lloc de treball o altres drets reconeguts legalment o per convenis.
- La durada és indefinida, tot i que cal indicar la durada estimada de l'activitat.
- La jornada pot ser completa o a temps parcial.
- S'ha de formalitzar per escrit en el model que s'estableixi, i hi haurà de figurar la forma i l'ordre de nomenament que s'estableixi al conveni col·lectiu.

Contractes temporals o de durada determinada

A diferència dels contractes indefinits, els de durada determinada estableixen una data de finalització, és a dir, fixen una durada concreta per a la prestació dels serveis. Aquest tipus de contracte respon a necessitats específiques de l'empresa o circumstàncies puntuals que justifiquen la seva realització.

Els contractes **temporals** són aquells que tenen una durada determinada en el temps.

Els contractes temporals poden concertar-se per dos supòsits: per circumstàncies de la producció i per substitució de la persona treballadora. També s'inclouen en aquest tipus els formatius.

Per circumstàncies de la producció

El contracte temporal per circumstàncies de la producció té dues causes de temporalitat:

- **L'increment ocasional i imprevisible** i les oscil·lacions, que, encara que es tracti de l'activitat normal de l'empresa, generen un desconjuntament temporal entre el treball estable disponible i aquell que es requereix.
- **L'increment ocasional, previsible** i que tinguin una durada reduïda i clarament delimitada.

S'exclou, com a causa de temporalitat del contracte per circumstàncies de la producció, la realització de treballs que constitueixin l'activitat ordinària de l'empresa en el cas de contractes, subcontractes o concessions administratives.

Un exemple de causa d'un contracte temporal seria l'increment de vendes en la Diada de Sant Jordi.

Les **característiques** del contracte temporal per circumstàncies de la producció són:

- La durada dependrà de la causa de temporalitat. En el cas de l'increment ocasional i imprevisible la durada màxima serà de 6 mesos ampliables a 1 any per conveni col·lectiu, i es pot prorrogar per una única vegada sense arribar al màxim legal o convencional permès. En el cas de l'increment ocasional i previsible i que tinguin una durada reduïda i clarament delimitada, les empreses només podran utilitzar aquest contracte durant un màxim de 90 dies a l'any que no siguin consecutius.
- Pot concertar-se a jornada completa o a temps parcial.
- S'ha de formalitzar per escrit:
  - Quan la seva durada superi les 4 setmanes.
  - Quan es concerti a temps parcial.
- S'ha de fer constar amb precisió i claredat la causa o circumstància que ho justifiqui i, a més, la durada i el treball que s'ha de desenvolupar.
- La indemnització en el contracte per circumstàncies de la producció serà la part proporcional a 12 dies de salari per any treballat.

Exemple d'increment previsible de durada reduïda i determinada

Un exemple d'aquest fet pot ser l'increment de vendes de roses per la Diada de Sant Jordi.

Substitució de la persona treballadora

El contracte de substitució s'utilitza per cobrir temporalment l'absència d'un treballador, mantenint les seves funcions actives durant el període en què no pot exercir-les. Aquest tipus de contracte estableix la durada de la substitució en funció de la reincorporació de la persona substituïda.

El contracte **de substitució** de la persona treballadora té per objecte substituir persones treballadores amb dret a reserva del lloc de treball, completar la jornada reduïda per una altra persona o per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva.

Les **característiques** del contracte de substitució de la persona treballadora són:

- En el cas de substituir una persona treballadora amb **dret a reserva del lloc de treball**, la durada serà el temps de la substitució. Es pot avançar el contracte fins a 15 dies abans que la persona substituïda falti de la feina.
- En el cas de **l'ocupació d'un lloc de treball**, la durada serà el temps que duri el procés de selecció o de promoció. No podrà durar més de 3 mesos o el termini inferior que fixa el conveni ni es pot tornar a subscriure amb el mateix objecte si ha superat la durada màxima.
- S'ha de concertar a jornada completa excepte en dos supòsits:
  - Quan el treballador substituït estigui contractat a temps parcial o quan es tracti de cobrir temporalment un lloc de treball que s'hagi de fer a temps parcial.
  - Quan el contracte es faci per completar la jornada reduïda de treballadors que exerceixin el dret reconegut a l'article 37.4, 5 i 6 de l'ET.
- S'ha de formalitzar per escrit i especificar amb precisió i claredat:
  - Caràcter de la contractació.
  - Treballador substituït.
  - Causa de la substitució.
  - Lloc de treball, cobertura definitiva de la qual es produirà després del procés de selecció externa o promoció interna.
  - Circumstància que determina la durada.
  - Feina que s'ha de desenvolupar.
- S'extingirà, amb la denúncia prèvia de qualsevol de les parts, per alguna de les causes següents:
  - Incorporació del treballador substituït.
  - Venciment del termini legalment o convencionalment establert per a la seva reincorporació.
  - Extinció de la causa de la reserva del lloc de treball.
  - Passats 3 mesos en els processos de selecció o de promoció per a la provisió definitiva dels llocs de treball o del termini que resulti aplicable en els processos de selecció a les administracions públiques.

Formatius

Els contractesformatius són un tipus de contractes que pretenen facilitar la inserció laboral del joventper mitjà de la realització d'una primera pràctica professional combinada, en el cas del contracte de formació en alternança, amb l'obtenció d'una formació, i en el cas del contracte per a l'obtenció de la pràctica professional, que la persona titulada pugui adquirir experiència professional lligada als estudis cursats.

Els contractes **formatius** tenen per objecte la formació en alternança amb el treball retribuït per compte d'altri o desenvolupar una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada als corresponents nivells d'estudis.

Així doncs, depenent de l'objecte existeixen dues modalitats de contracte formatiu amb característiques diferents però amb normes comunes: de formació **en alternança** i **d'obtenció de la pràctica professional**. Podeu observar les característiques en la taula 4.1

Taula 2.1. Els contractes formatius

	Formació en alternança	**Obtenció de la pràctica professional**
Característica principal	No requereix titulació	Requereix titulació
Durada	3 mesos a 2 anys	6 mesos a 1 any
Retribució	Segons conveni	Segons conveni
Jornada	Sols a temps complet	A temps complet o parcial

Contracte de formació en alternança

El contracte **de formació en alternança** respon a l'objectiu d'adquirir la competència professional adequada corresponent a un determinat nivell d'estudis (FP, universitat o catàleg nacional de qualificacions professionals del Sistema Nacional d'Ocupació).

Per poder concertar un contracte de formació en alternança, el treballador ha de complir els requisits següents:

- Les persones poden tenir qualsevol edat. En els casos en què es cursi formació per obtenir els certificats del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, el límit d'edat dels treballadors serà fins a 30 anys.
- No tenir la qualificació professional requerida per concertar un contracte per a l'obtenció de pràctica professional (títol universitari o de formació professional o certificat de professionalitat), tot i que es pot celebrar amb treballadors que cursin formació professional del sistema educatiu.
- No haver estat contractat per cap empresa amb un contracte de formació en alternança.
- No haver estat contractat per temps superior a 6 mesos en el mateix lloc de treball en la mateixa empresa.
- La durada mínima del contracte és de 3 mesos i la màxima és de 2 anys. Aquesta durada es pot donar en diferents períodes anuals corresponents amb els estudis, però no es pot excedir de dos anys. El límit de durada no és aplicable als contractes celebrats amb alumnes participants en projectes d'ocupació i formació.

- Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància o violència de gènere interrompen el còmput de la durada del contracte.
- S'ha de concertar a jornada completa.
- El temps de treball efectiu, que ha de ser compatible amb el temps dedicat a les activitats formatives, no pot ser superior al 65% durant el primer any o al 85% durant el segon any de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, de la jornada màxima legal (vegeu la taula 4.2).

Taula 2.2. Distribució de temps entre activitat formativa i activitat laboral

	Activitat formativa	Activitat laboral
1r any	65%	35%
2n any	85%	15%

- No poden fer hores extraordinàries ni complementàries, excepte per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents, ni treballs nocturns ni treball per torns.
- La formalització del contracte i els annexos relatius als acords per a l'activitat formativa s'han de fer constar per escrit en els models oficials establerts pel Servei Públic d'Ocupació (SOC), i el seu contingut s'ha de comunicar al servei públic d'ocupació corresponent en el termini dels 10 dies següents hàbils a la seva concertació.
- La retribució s'adaptarà al conveni i no podrà ser inferior al 60%, el primer any, i del 75% el segon any. Mai serà inferior a l'SMI proporcional a la jornada efectiva de treball.
- L'activitat formativa podrà fer-se directament en un centre formatiu reconegut o a l'empresa si aquesta disposa de les instal·lacions i personal adequat.

El contingut del contracte és el següent:

- Identificació dels representants de l'empresa, centre de formació i persona treballadora.
- Identificació de les persones que exerciran la tutoria de l'empresa i del centre de formació.
- Títol de formació professional, o certificat de professionalitat, certificat parcial acumulable o certificació acadèmica objecte del contracte i detall de la formació complementària, si escau.
- Modalitat de la impartició del curs: presencial, telemàtica o mixta, en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació, i en règim presencial o a distància en l'àmbit educatiu, i s'ha d'indicar a l'acord del contracte quina part es desenvolupar. a l'empresa i al centre de formació, el professorat i la forma i criteris d'avaluació.

- Continguts del programa de formació, calendari, jornada, programació i horari de l'activitat laboral i de la formació, la seva distribució temporal o concentració respecte a l'activitat laboral.
- Durada de la formació, que ha de ser almenys la necessària per a l'obtenció del títol de formació professional.
- Certificat de professionalitat o de certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable.
- Criteris per a la conciliació de les vacances a l'empresa i període no lectiu.
- L'activitat laboral ha d'estar relacionada amb les activitats formatives i la qualificació o competència adquirida; quan finalitzi el contracte, serà objecte d'acreditació.
- Un tutor o una tutora amb la formació adequada s'encarregarà de monitoritzar el pla formatiu individual que es dissenya per a cada persona i el correcte compliment de l'objecte del contracte.
- S'atenen, a més, les necessitats específiques de les persones amb discapacitat.
- Beneficis per als treballadors (reducció del 100% de la quota del treballador) i per a l'empresari (reducció de quotes empresarials).

Per a l'obtenció de la pràctica professional

El contracte **per a l'obtenció de la pràctica professional** respon a l'objectiu d'adquirir la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats. No es tracta únicament d'adquirir experiència en un treball determinat, sinó també que aquesta experiència sigui sobre els estudis cursats.

Les **característiques** del contracte per a l'obtenció de la pràctica professional són:

- Requisits de les persones treballadores:
  - El treballador ha de tenir una titulació d'universitat, FP o certificat de professionalitat.
  - Que no hagin passat més de 3 anys des de l'obtenció del títol o certificat de professionalitat. En el cas de treballadors discapacitats, el termini s'amplia a 5 anys.
- No es pot contractar amb aquest contracte si el treballador ha estat treballant anteriorment en el mateix lloc de treball durant 3 mesos o si ha estat contractat amb una altra titulació.
- La seva durada no pot ser inferior a 6 mesos ni excedir 1 any. En aquests límits, els convenis col·lectius d'àmbit sectorial poden determinar la durada del contracte. Si el contracte per a l'obtenció de pràctica professional s'ha concertat per un temps inferior a 1 any, es poden fer pròrrogues amb una durada mínima de 6 mesos.

- El període de prova no pot ser superior a 1 mes, exceptuant el que disposi el conveni col·lectiu.
- Si al final del contracte el treballador continua a l'empresa, no pot concertar-se un nou període de prova i la durada de les pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.
- Pot concertar-se a jornada completa o a temps parcial (en aquest cas, en el contracte hi ha de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució).
- S'ha de formalitzar per escrit, i fer-hi constar expressament la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc que ocuparà durant les pràctiques.

A la finalització del contracte, l'empresari ha d'expedir al treballador un certificat en el qual consti la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball ocupats i les principals tasques realitzades en cadascun d'ells.

- La retribució es fixarà segons el conveni col·lectiu d'aplicació per al seu grup professional. Mai serà inferior a l'SMI proporcional a la jornada efectiva de treball.

2.2.2 Contractes laborals segons la jornada

Els contractes segons la jornada es poden celebrar a temps complet o a temps parcial.

Els contractes a temps complet s'entenen subscrits a quan es presta el servei sense superar les 40 hores setmanals de mitjana en còmput anual.

El contracte de treball s'entén subscrit a temps parcial quan s'ha acordat la prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.

S'entén per treballador a temps complet comparable un treballador a temps complet de la mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i que realitzi un treball idèntic o similar.

La durada d'aquests contractes pot ser per temps indefinit o per durada determinada.

Poden realitzar-se els següents contractes a temps parcial:

- Contractes temporals per circumstàncies de la producció.
- Contractes per substitució de treballadors amb reserva del lloc de treball.
- Contractes per a l'obtenció de pràctica professional.
- Contractes de relleu.

Les hores complementàries

Els treballadors a temps parcial no poden fer hores extraordinàries, excepte en els supòsits a què es refereix l'article 35.3 de l'ET.

El que sí que podran fer són hores complementàries, sempre que s'hagi pactat per escrit entre empresari i treballador al contracte de treball i ha de respectar, en tot cas, els límits en matèria de jornada i descansos establerts a l'Estatut dels treballadors.

El nombre d'hores complementàries pactades no pot excedir el 30% de les hores ordinàries de treball objecte del contracte. Els convenis col·lectius poden establir un altre percentatge màxim, que en cap cas pot excedir el 60% de les hores ordinàries contractades, ni ser inferior al 30% esmentat. Les hores complementàries efectivament realitzades s'han de retribuir com a ordinàries.

2.2.3 Altres tipus de contractes

Existeixen altres tipus de contractes que per la seva singularitat es tracten de manera diferenciada. Són:

- El de posada a disposició (ETT).
- Els de treball a distància i el de relleu.

Contracte de posada a disposició (ETT)

Les empreses de treball temporal (ETT) cedeixen les persones treballadores a altres empreses (anomenades empreses usuàries) perquè prestin els seus serveis de manera temporal.

Una ETT actua com a intermediària entre l'empresa que necessita treballadors i el treballador que busca feina. Les empreses clients, també anomenades usuàries, contacten amb l'ETT per incorporar un o diversos treballadors de manera temporal, i aquesta s'encarrega buscar el candidat més adequat.

Logotips de diferents ETT.

El contracte **de posada a disposició** se celebra entre les empreses de treball temporal (ETT) i l'empresa usuària dels serveis de la persona treballadora.

Així, quan la contractació del personal la fa una ETT existeix una triple relació laboral:

- Entre el treballador i l'ETT. El treballador és contractat per l'ETT.
- Entre l'ETT i l'empresa. Hi ha una relació mercantil: l'ETT cerca, forma i contracta persones treballadores perquè desenvolupin les funcions que l'empresa usuària del servei necessita. Contracte de posada a disposició.
- Entre l'empresa i el treballador existeix una relació de serveis, ja que el treballador presta els seus serveis per a l'empresa.
- Les persones treballadores que són contractades per una ETT tenen els mateixos drets que la resta de treballadors de l'empresa usuària.
- Tenen dret a una indemnització de 12 dies de salari per any treballat.

- La persona treballadora no ha de pagar res a l'ETT.

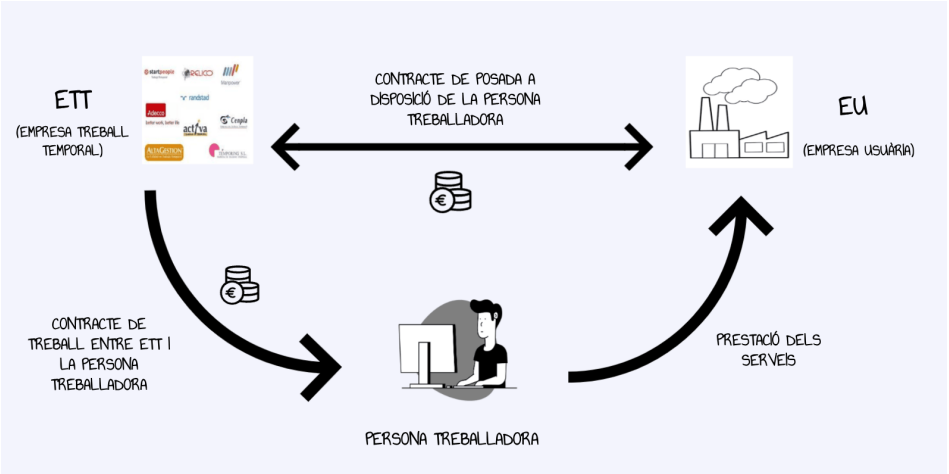
Podeu observar les obligacions de la persona treballadora en la taula 4.3

Taula 2.3. Obligacions ETT i empresa usuària

Obligacions ETT	Obligacions empresa usuària
Remunerar la persona treballadora	Informar l'ETT dels riscos del lloc de treball
Formar sobre els riscos de l'empresa usuària i proporcionar-li els EPI	Informar l'ETT sobre possibles incompliments o faltes
Poder sancionador sobre la persona treballadora	Vigilar que el treball es desenvolupi en condicions de seguretat

En la figure:figure3: podeu observar la relació laboral entre l'empresa usuària, l'ETT i la persona treballadora

Figura 2.3. Esquema que mostra la relació laboral entre l'empresa usuària, l'ETT i la persona treballadora



Obligacions de l'empresa usuària:

- Informa l'ETT dels riscos del lloc de treball.
- Informa l'ETT sobre possibles incompliments o faltes de poder de direcció i control de l'activitat laboral.
- Vigilar que el treball es desenvolupi en condicions de seguretat.

Obligacions de l'ETT:

- Remunerar la persona treballadora.
- Formar sobre els riscos de l'empresa usuària i proporcionar-li els EPI.
- Poder sancionador sobre la persona treballadora.

El contracte s'ha de fer per escrit i en model oficial, i haurà de contenir les següents dades:

- identificació de les parts contractants
- causa del contracte de posada a disposició
- contingut de la prestació laboral
- riscos professionals del lloc de treball
- durada estimada del contracte de treball
- lloc i horari de treball
- remuneració.

Contracte de treball a distància o a domicili

El contracte de treball a distància o a domicili està recollit en l'article 13 de l'ET i en la Llei 10/2021 de treball a distància.

En el contracte **de treball a distància**, l'activitat laboral es fa de manera preponderant en el domicili del treballador o en el lloc que lliurement triï, de manera alternativa al seu desenvolupament presencial en el centre de treball.

Les característiques dels contractes de treball a distància i a domicili són les següents:

- Podrà ser indefinit o temporal i a temps complet o parcial.
- S'ha de formalitzar per escrit.
- S'ha d'especificar el lloc on es fa el treball i comunicar al Servei Públic d'Ocupació en els 10 dies següents a la seva concertació.
- El salari del treballador a distància ha de ser, com a mínim, l'establert per al seu grup professional i funcions
- L'empresari haurà de garantir al treballador l'accés a la formació professional, per tal d'afavorir la seva promoció professional.
- Les persones treballadores poden exercir els drets de representació col·lectiva.
- L'empresari haurà d'informar el treballador quan al centre de treball hi hagi llocs de treball presencials vacants.
- Les persones treballadores tenen dret a una protecció adequada en matèria de seguretat i salut.

Contracte de relleu

El contracte de relleu és un tipus de contracte de treball que es pot celebrar a temps complet o parcial i segons uns requisits establerts legalment.

El contracte **de relleu** és aquell que té per objecte substituir un treballador que es jubili parcialment.

El contracte de relleu està regulat a l'article 12.6 i 12.7 de l'ET.

Característiques del contracte de relleu

- El treballador contractat sota aquesta modalitat ha de complir un d'aquests requisits:
  - Estar aturat i inscrit en el Servei Públic d'Ocupació.
  - Estar contractat en la mateixa empresa amb un contracte de durada determinada.
- En cas de treballadors jubilats parcialment abans de complir l'edat ordinària de jubilació, la durada serà:
  - Indefinida.
  - Igual al temps que li manqui al treballador jubilat parcialment per complir l'edat ordinària de jubilació.
- La jornada serà completa o a temps parcial, com a mínim, igual a la jornada que ha reduït el treballador substituït.
- Dues persones ocupen un mateix lloc de treball.
- S'ha de formalitzar per escrit, especificant el nom, l'edat i les circumstàncies professionals del treballador substituït i les característiques del lloc de feina que desenvoluparà el rellevista.

Contracte de treball en grup

El contracte de treball en grup és un tipus de contracte que es diferencia dels altres en el fet que es duu a terme entre una empresa i el cap d'un grup de treballadors.

El contracte **de treball en grup** és aquell concertat amb un grup de treballadors considerat en la seva totalitat i serà representat pel cap en qüestió.

Les característiques del contracte de treball en grup són les següents:

- El contracte podrà ser indefinit o temporal i a temps complet o parcial.
- Es formalitzarà per escrit o verbalment.
- El grup de treballadors tria un cap del grup, amb les següents funcions:

  - Ostentar la representació del grup i respondre de les obligacions inherents a la representació.
  - Rebre el salari de l'empresari i repartir-lo entre els membres del grup.

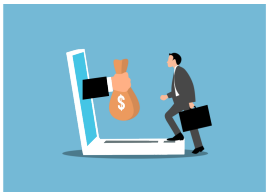
- L'empresari no té respecte de cada membre del grup, els drets i deures que hauria tingut en cas d'haver celebrat contractes individuals, la qual cosa comporta que:
  - El pagament del salari al cap de grup l'allibera de l'obligació.
  - El compliment de la prestació s'ha d'exigir al grup i no individualment.

En aquesta lliçó hem analitzat els tipus de relacions laborals, el contracte de treball, amb els seus elements essencials, la seva forma i la seva durada, les parts d'un contracte i el contingut mínim que ha de tenir. També hem comparat les diferents modalitats de contractació que contempla la legislació actualment.

3. El rebut de salaris. Evolució del contracte de treball i gestió de conflictes

El salari és la forma de remuneració de les persones treballadores, i representa el compromís contractual entre l'empresari i l'empleat pel servei prestat. Conèixer la seva estructura és essencial, tant per a treballadors com per a empresaris, ja que afecta directament els drets laborals i la sostenibilitat de les relacions laborals. La legislació laboral estableix els conceptes, els càlculs i les condicions que han de complir-se per determinar el salari que perceben les persones treballadores.

També veurem l'evolució que pot tenir un contracte de treball i analitzarem la modificació, suspensió i extinció que pot patir. Finalment, parlarem dels conflictes laborals i les seves possibles vies de solució.



Intercanvi de salari per treball.

3.1 La interpretació del rebut de salaris

Un dels deures de l'empresari és remunerar la persona treballadora pels serveis prestats. La llei regula els conceptes i càlculs a tenir en compte per determinar el salari.

3.1.1 Concepte

L'Estatut dels treballadors, en el seu l'article 26, ens defineix el concepte de salari, determinant també aquelles quantitats excloses.

> Es considera **salari** la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte d'altri com a retribució del treball efectiu i dels períodes de descans computables com de treball. En cap cas, el salari en espècie pot superar el 30% de les percepcions salarials del treballador.

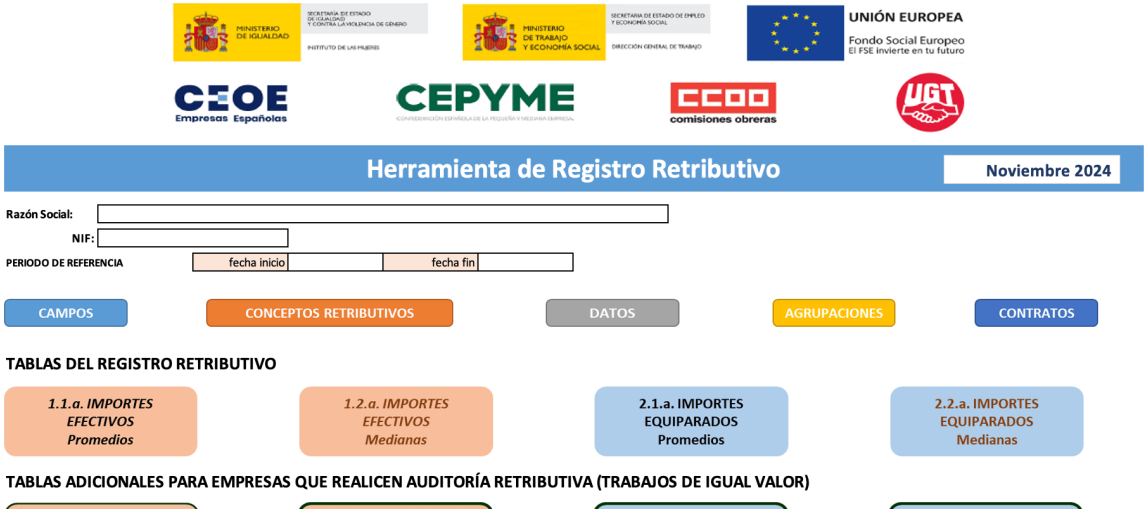
No tenen la consideració de salari les quantitats rebudes pel treballador en concepte d'indemnització o compensacions per despeses efectuades com a conseqüència de l'activitat laboral, les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, i les indemnitzacions per trasllat, suspensions o acomiadament.

L'article 28 de l'ET estableix que l'empresari està obligat a pagar el mateix salari per la prestació de treballs del mateix valor, tant de salari base com de

complements salarials, sense que hi hagi cap mena de discriminació per raó de sexe, i en l'empresa ha d'haver un registre amb les percepcions disgregades per sexe i grup professional.

El Ministeri d'Igualtat ha creat una eina que permet a les empreses complir amb aquesta obligació d'elaborar un registre retributiu.

FIGURA 3.1. Eina de registre retributiu



3.1.2 El salari mínim interprofessional

L'Estat espanyol ha de vetllar que la ciutadania gaudeixi d'un nivell de renda mínima i això es garanteix amb l'SMI.

> El **salari mínim interprofessional (SMI)** és la quantitat mínima que pot percebre la persona treballadora per una jornada legal de treball en cada activitat. Quan no es treballa a jornada completa, el salari és proporcional al temps treballat.

L'SMI és inembargable en la seva quantia, és a dir, que només es poden retenir quantitats que superin aquesta xifra en cas de deutes. Una excepció es dona en el cas de pensions alimentàries a favor de fills, en les quals sí que es pot embargar la quantia total de l'SMI.

LSMI es determina anualment tenint en compte l'índex de preus de consum (IPC), la productivitat mitjana nacional, l'increment de la participació en el treball de la renda nacional i la conjuntura econòmica general.

3.1.3 Les garanties del salari. El Fons de Garantia Salarial (FOGASA)

La llei estableix unes garanties per al cobrament del salari, com és el pagament d'uns interessos en cas de retard en el pagament i la possibilitat de sol·licitar l'extinció del contracte de treball; a més, en cas que l'empresari no pugui pagar, el deute salarial és un **crèdit superprivilegiat**, ja que tenen preferència sobre qualsevol altre deute els crèdits salarials dels últims 30 dies treballats que no superin el doble de l'SMI.

D'altra banda, es reconeix que els crèdits salarials tenen preferència sobre qualsevol altre crèdit respecte dels objectes elaborats pels treballadors mentre siguin propietat de l'empresari o estiguin en la seva possessió.

El **Fons de Garantia Salarial (FOGASA)** és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social que garanteix a les persones treballadores l'import d'una part dels salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral que hagin quedat pendents de pagament per les seves empreses.

Les retribucions i indemnitzacions garantides pel FOGASA estan sotmeses a uns límits establerts per la normativa laboral, i els imports pendents han de constar reconeguts en una acta de conciliació o resolució judicial.

Logotip del Fons de Garantia Salarial.

3.1.4 Estructura del rebut de salari. La nòmina

L'article 29 ET estableix que la liquidació i pagament del salari s'ha de fer puntualment i documentalment en la data i lloc convinguts o d'acord amb els usos i costums laborals i professionals del lloc, i té una periodicitat mensual com a màxim.

El retard en el pagament obliga l'empresari a satisfer el treballador amb un 10% d'interès anual sobre la quantitat endeutada. Si els retards són continuats, el treballador pot sol·licitar l'extinció del contracte i exigir una indemnització com si fos un acomiadament improcedent.

La persona treballadora té dret a demanar una **bestreta** del salari a compte, però sols dels dies que ja ha treballat.

La nòmina s'ha de fer d'acord amb el model oficial o amb el que s'estableixi per conveni col·lectiu o pacte d'empresa mentre l'estructura i la informació sigui igual que la del model oficial, i l'empresari té l'obligació de lliurar al treballador, juntament amb el salari, el rebut de salaris o nòmina com a prova de l'abonament. En la figura 4.1 teniu un model de rebut individual de salaris.

Figura 3.2. Model de rebut individual de salaris

REBUT INDIVIDUAL JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT DE SALARIS

(Art. 1, Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s'aprova el model de rebut individual de salaris)

Empresa:
Domicili:
CIF:
Codi del compte de cotització a la Seguretat Social:

Treballador/a:
NIF: Núm. del Llibre de matrícula:
Núm. d'afiliació a la Seguretat Social:
Categoria o grup professional:
Grup de cotització:

Període de liquidació: del dia ..... al dia ..... de ... Total de dies

I. MERITACIONS **TOTALS**

1. Percepcions salarials
   Salari base .....
   Complements salarials
   .....
   .....
   .....
   Hores extraordinàries .....
   Gratificacions extraordinàries .....
   Salari en espècie .....
2. Percepcions no salarials
   Indemnitzacions o abonaments de despeses
   .....
   Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
   .....
   Indemnitzacions per trasllat, suspensió o acomiadament
   .....
   Altres prestacions no salarials
   .....

A. TOTAL MERITAT .....

II. DEDUCCIONS

1. Aportació del/de la treballador/a a les cotitzacions a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta

   %
   Contingències comunes ..... ___ .....
   Atur ..... ___ .....
   Formació professional ..... ___ .....
   Hores extraordinàries .....
   Per força major o estructurals ..... ___ .....
   No estructurals ..... ___ .....
   TOTAL D'APORTACIONS .....
2. Impost sobre la renda de les persones físiques ___ .....
3. Bestretes .....
4. Valor dels productes rebuts en espècie .....
5. Altres deduccions .....

B. TOTAL A DEDUIR .....
LÍQUID TOTAL A PERCEBRE (A-B) .....

....., ... d ..... de .....
HO HE REBUT,

Signatura i segell de l'empresa

DETERMINACIÓ DE LES BASES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA I DE LA BASE SUBJECTA A RETENCIÓ DE L'IRPF

1. Base de cotització per contingències comunes .....
   Remuneració mensual .....
   Prorrata per pagues extraordinàries .....
   TOTAL .....
2. Base de cotització per contingències professionals (AT i MP) i conceptes de recaptació conjunta (atur, formació professional, fons de garantia salarial) .....
3. Base de cotització addicional per hores extraordinàries .....
4. Base subjecta a retenció de l'IRPF .....

G890RCL-010-01

La nòmina consta de tres parts diferenciades:

- encapçalament
- cos central
- bases de cotització

Encapçalament

L'encapçalament està situat a la part superior de la nòmina. A l'encapçalament hi consten:

- Dades d'identificació de **l'empresa** adreça o domicili, codi d'identificació fiscal, CIF, i codi de compte de cotització a la Seguretat Social, CCC, i de la **persona treballadora** (nom i cognoms del treballador, número d'identificació fiscal, NIF, número d'afiliació a la Seguretat Social, NASS, categoria o grup professional i grup de cotització, codi entre el grup 1 i l'11 de bases de cotització.
- Període de liquidació: s'hi indiquen les dades d'inici i final del temps en el qual l'empresa liquida el salari al treballador, que no pot ser superior a un mes.
- Total de dies: la retribució pot ser mensual (es liquida per 30 dies), setmanal (es compten tantes setmanes com dissabtes tingui el mes natural) o diària (es compta el nombre de dies naturals que tingui el mes).

Cos central

El cos central està dividit en 3 parts:

- Meritacions
- Deduccions
- Líquid total a percebre

Meritacions

Les percepcions d'un treballador reflecteixen la seva compensació total dins l'empresa, i poden variar segons diferents factors. Formen part de l'acord laboral establert.

> Les **meritacions** són les percepcions que es cobren pel treball en brut. Són les percepcions salarials i les no salarials.

En la taula 4.1 podeu observar els diferents tipus de meritacions:

Taula 3.1. Meritacions

Percepcions salarials	Percepcions no salarials
Salari base	Indemintzacions o abonaments
Complements salarials	Prestacions i indemnitzacions de la SS
Hores extraordinàries	Indemnitzacions per trasllat, suspensió o acomiadament
Hores complementàries	Altres percepcions
Pagues extraordinàries	
Salari en espècie	

Les meritacions poden ser:

a) Percepcions salarials. Estan formades per:

- Salari base (SB). El salari base és la retribució fixada per unitat de temps que dedica la persona treballadora a prestar el servei o per unitat d'obra, és a dir, per la quantitat i qualitat d'obra o treball realitzat sense importar el temps empleat, sense tenir en compte altres complements salarials. Aquest salari depèn del nivell, del grup o de la categoria professional.
- Complements salarials. També se'ls anomena **plusos**. Són la part de la retribució de la persona treballadora que es fixa en funció de les seves condicions personals, del treball fet o de la situació i els resultats de l'empresa, i que no s'han tingut en compte a l'hora de fixar el salari base. Per exemple, el salari d'una persona que treballa a la nit ja s'ha calculat dins del salari base, i per tant no cal afegir un plus de nocturnitat. Són complements salarials:
  - Els derivats de les **condicions personals** del treballador:
  - L'antiguitat: és un complement retributiu que premia els anys de servei o experiència acumulada per un treballador en una mateixa empresa. Són els anomenats triennis, sexennis...
  - Títols, idiomes... Són els coneixements especials, com per exemple tenir un determinat títol o idioma, que no s'ha tingut en compte a l'hora de fixar el salari base.
  - Els derivats del**treball fet o el lloc de treball**:
    - La penositat, toxicitat o perillositat del treball: és una compensació salarial addicional que es concedeix als treballadors per fer tasques en condicions adverses que impliquen un risc físic o perill per a la salut. Per exemple, els treballs en la mineria o en una planta de tractament de residus.
    - Els torns de treball: és una retribució addicional que es concedeix als treballadors per realitzar la seva jornada laboral en horaris alterns o rotatius, incloent-hi torns de nit, caps de setmana o festius, per compensar la irregularitat dels horaris.
    - La nocturnitat: és un complement salarial que es concedeix als treballadors que fan la seva jornada laboral durant les hores nocturnes.
    - Les primes o incentius pel rendiment.

    * L'assistència i la puntualitat.
    * Les comissions per quantitat o qualitat de treball.
  - Els derivats dels **resultats de l'empresa**: depenen del resultat econòmic de l'empresa, com seria el cas de la participació en beneficis. Hi ha convenis que regulen més de les dues pagues extraordinàries establertes per l'ET a l'any, i estableixen una gratificació o paga anual que relacionen directament o indirectament amb els beneficis de l'empresa, la qual denominen participació en beneficis o paga de beneficis.

- Hores extres. El conveni col·lectiu o el contracte n'han d'establir la remuneració, que en cap cas serà inferior a la de l'hora ordinària.

- Hores complementàries. Sols en els contractes a temps parcial.

- Gratificacions extraordinàries (pagues extres). L'ET estableix que el treballador té dret a dues gratificacions extraordinàries l'any. Generalment s'abonen una al desembre i l'altra al juny. Per conveni col·lectiu o contracte individual es fixa la quantia i la forma de pagament, i es pot pactar el prorrateig en 12 mensualitats; aleshores, cada mes es cobrarà la part proporcional de les pagues. El sistema de meritació de les pagues extraordinàries pot ser semestral o anual, i s'ha de pactar en conveni col·lectiu o contracte, però, a falta de norma expressa, s'ha de meritar en proporció al temps de servei en l'any anterior al seu cobrament.

- Salari en espècie. Consisteix en el reconeixement del dret a determinats productes o serveis, és a dir, a determinats avantatges com ara el lloguer d'un habitatge, manutenció, vehicle a disposició, xecs de guarderia, vals de menjador, transport públic i préstecs al personal, entre d'altres. El salari en espècie no ha de ser superior al 30% de les percepcions salarials.

b) Percepcions no salarials. Poden ser:

- Indemnitzacions o abonaments. Són compensacions econòmiques per algunes despeses que fan els treballadors a conseqüència de la seva feina, i normalment per compte de l'empresari. Així, l'empresari resta obligat a reintegrar-les, ja que són despeses necessàries per al desenvolupament de l'activitat laboral. Generalment queden recollides en el conveni col·lectiu, i se'n distingeixen les següents:
  - Plus de transport. Per desplaçament en transport públic a la feina.
  - Plus de distància. Quan el centre es troba a una determinada distància i ha d'acudir amb transport facilitat per l'empresa.
  - Plus de crebant de moneda. Per compensar possibles errors en el maneig de diners en efectiu.
  - Plus de desgast d'eines i estris. Per compensar les despeses de les eines.
  - Plus d'adquisició de roba de treball. Per compensar les despeses de la compra de roba de treball.

  - Dietes de viatge i despeses de locomoció. Per compensar les despeses en gasolina, autopistes, utilització del vehicle propi, menjars, dormir fora del domicili...

- Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat social. Són quantitats abonades per la Seguretat Social i tenen lloc per diversos conceptes o circumstàncies, com poden ser les situacions d'incapacitat temporal, per naixement o cura de menors, entre d'altres.

- Indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments. Són quantitats rebudes per trasllat, suspensió o acomiadament.

- Altres percepcions no salarials. Alguns exemples serien: ajudes per fills en edat escolar o naixements de fills i percepcions per matrimoni en productes a preu rebaixat en cantines o menjadors d'empresa o economats socials, millores en les prestacions de la Seguretat Social diferents de la IT i lliurament gratuït o a preu inferior de mercat d'accions o participacions de l'empresa o del mateix grup.

Deduccions

A les meritacions obtingudes se'ls han d'aplicar unes deduccions per obtenir el líquid total a percebre.

Les deduccions són els **descomptes** que s'han d'aplicar al rebut de salari.

Entre les deduccions tenim:

- Aportacions a la SS. Els conceptes pels quals obligatòriament una empresa ha de cotitzar a la SS són:
  - Contingències comunes: la cotització per aquest concepte està destinada a la cobertura de totes les situacions que es derivin de malaltia comuna (incloent-hi la maternitat o accident no laboral).
  - Mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI).

Mecanisme d'equitat intergeneracional

El MEI és un percentatge de cotització addicional que es va crear el 2023 per reforçar el sistema de pensions de la Seguretat Social. S'incrementa cada any, i es preveu que s'apliqui fins al 2050.

- Hores extres: la cotització per aquest concepte s'empra per la Tresoreria, com una aportació extra de recursos i per cobrir els majors riscos que té el treballador en estar més temps al lloc de treball.

- Accident de treball. La cotització per aquest concepte està destinada a cobrir la contingència citada que es doni com a conseqüència del treball per compte d'altri.

- Atur: es destina a la cobertura d'aquest risc específic.

- Fons de Garantia Salarial (FOGASA). Per garantir els salaris i les indemnitzacions que les empreses no abonin als seus treballadors.
- Formació professional: per a finalitats formatives i de reciclatge professional.
- Retencions IRPF. Depenen de la situació personal de la persona treballadora: edat, numero de fills, cònjuge a càrrec...
- Avançaments o bestretes. Quantitats que hagi rebut a compte del treball ja realitzat i que l'empresari li deduirà en el rebut de salaris corresponent.
- Valors en productes en espècie. Es deduirà la valoració dels productes en espècie que hagi rebut el treballador i que estiguin reflectits en les percepcions de la nòmina o rebut de salaris.
- Altres deduccions. Per exemple, la quota sindical dels treballadors afiliats a sindicats.

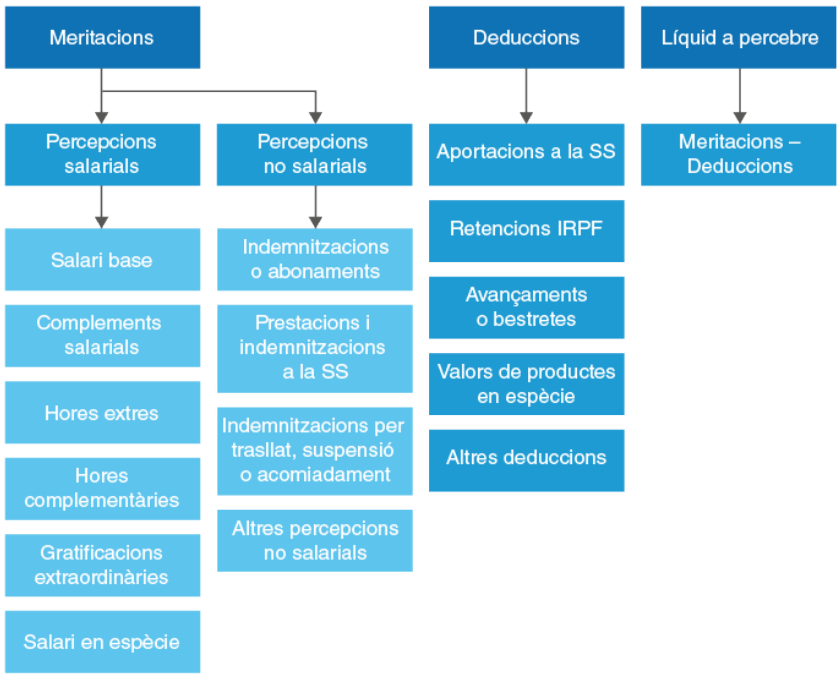
Líquid total a percebre

Una vegada s'han identificat els conceptes de les meritacions i s'han practicat els càlculs de les deduccions que pertoquen cal obtenir el salari net.

El **líquid total a percebre** és la quantitat a percebre per la persona treballadora (salari net), i és la diferència entre les meritacions i les deduccions.

En la figura 4.2 teniu un esquema del cos central del rebut de salaris:

Figura 3.3. Cos central del rebut de salaris



Bases de cotització

Una vegada determinat el salari net, cal indicar aquelles que l'empresari aporta a la Seguretat Social.

> Les **bases de cotització** són les quantitats que l'empresa ha aportat per tenir la persona contractada.

A la part final de la nòmina hi consten tres tipus de bases de cotització a la Seguretat Social:

- Base de cotització per contingències comunes (BCCC).
- Base de cotització per contingències professionals, BCCP (accident de treball i malaltia professional) i conceptes de recaptació conjunta (atur, formació professional i fons de garantia salarial).
- Base de cotització addicional per hores extraordinàries (BCHE).
- També recull una base subjecta a retenció de l'IRPF sobre el total meritat, per ingressar a Hisenda o hisendes forals, segons correspongui.

En aquest apartat es deixa constància de les bases que serveixen per calcular les diverses deduccions a què està subjecte el salari dels treballadors, i també pot reflectir-se el cost per a l'empresa d'un treballador en matèria de Seguretat Social.

3.1.5 La liquidació d'havers: la quitança

Quan una relació laboral finalitza, independentment del motiu, la persona treballadora sempre té dret a la quitança.

> La **quitança** és el document que rep la persona treballadora en extingir-se un contracte de treball, independentment del motiu, mitjançant el qual se salden les quanties ja meritades i no cobrades a què es té dret.

És recomana signar la quitança sempre amb un "No conforme".

La signatura del document implica que el contracte s'extingeix i que el treballador està d'acord amb la liquidació econòmica rebuda i, a més a més, que no té intenció de reclamar cap altra quantitat econòmica a l'empresari i té dret que hi hagi algun dels representants legals presents en aquest moment.

En la figura 3.2 teniu un exemple d'un document de liquidació:

FIGURA 3.4. Document de liquidació

Document de liquidació i quitança

Dades de l'empresa

Nom | Adreça

Població | Codi postal | Núm. d'inscripció a la eguretat Social

Dades del treballador/a

Nom i cognoms | Categoria professional | NASS

Adreça | Població | Codi postal

Dades del contracte

Data d'extinció del contracte

Jo, ..., mitjançant aquest document declaro que he deixat de prestar els meus serveis a l'empresa que s'esmenta més amunt perquè .....
.....,
i que en aquest acte rebo la quantitat d..... (.....)
pels conceptes establerts als articles ..... i ..... del Conveni col·lectiu d.....,
amb relació als articles 31 i 38 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de l'estatut dels treballadors, i, si escau, la indemnització legal o pactada.

Detall de l'import	**Dies computats**	**Import**
Part proporcional de la paga extra de juny	.....	.....
Part proporcional de la paga extra de Nadal	.....	.....
Part proporcional de beneficis	.....	.....
Part proporcional d'altres pagues extres	.....	.....
Part proporcional de vacances	.....	.....
Dies treballats l'últim mes	.....	.....
Indemnització	.....	.....

Descomptes

Seguretat Social .....

IRPF ..... % sobre .....

Import líquid .....

La quantitat esmentada, d....., se m'ha fet efectiva mitjançant el xec bancari núm. .....
de data ..... d..... de 20....., lliurat al compte corrent núm. ....., del qual és titular l'empresa, a l'entitat financera .....
Amb la percepció d'aquesta quantia, dono per conclosa la relació laboral, en què reconec que s'han satisfet les obligacions i els salaris que devia l'empresa. Com a conseqüència de la relació laboral, i en prova de conformitat, signo aquest rebut de liquidació i quitança.

Als efectes oportuns, declaro que he signat aquest document en presència d'un/a representant legal dels treballadors.

Als efectes oportuns, declaro que no he fet ús de la possibilitat de signar aquest document en presència d'un/a representant legal dels treballadors.

Als efectes oportuns signo aquest document i declaro que no hi ha a l'empresa cap representant legal dels treballadors.

G888NCL-017-05

Lloc i data

La quitança ha d'incloure:

- El sou dels dies treballats durant el mes en què es produeix l'extinció del contracte.
- La part proporcional de les pagues extraordinàries, en cas que aquestes no siguin prorratejades. Es calcularà la part proporcional de les pagues extraordinàries pel temps que s'han generat, i la quantia dependrà de si es merita anualment o semestralment (si no es diu el contrari, significa que es meriten anualment).
- Els dies de vacances no gaudides. L'ET determina que, com a mínim, es té dret a 30 dies de vacances naturals a l'any.
- Hores extraordinàries que encara no hagin estat pagades.
- Import de la indemnització i dels salaris de tramitació, si escau. Segons la causa de finalització del contracte, la persona treballadora tindrà dret a

percebre la indemnització que es preveu per llei en cada supòsit. En cas de baixa voluntària, la persona treballadora no tindrà dret a percebre cap indemnització.

- Qualsevol altre import que correspongui al treballador i que encara no hagi cobrat.

3.2 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

Durant el temps que dura la relació laboral poden succeir esdeveniments que la modifiquin. Així, hi pot haver canvis en les funcions assignades, canvis geogràfics, canvis en alguna de les condicions substancials, o que s'hi posi fi. També es pot donar la situació que el contracte quedi suspès temporalment, per exemple, per estar en situació d'incapacitat temporal (IT).

L'extinció del contracte de treball està recollida en els articles 49 a 56 de l'ET.

3.2.1 Modificació. La mobilitat de la persona treballadora

L'Estatut dels treballadors recull tres supòsits diferents en els quals l'empresari pot variar les condicions de treball negociades en el contracte de treball:

- la mobilitat funcional
- la mobilitat geogràfica
- la modificació de les condicions substancials del treball

La mobilitat funcional

En un context laboral canviant, les empreses sovint necessiten adaptar-se a noves exigències productives o organitzatives, i això pot comportar canvis en les tasques o funcions que porten a terme els empleats. Però aquests canvis han de fer-se dins d'un marc legal que protegeixi els drets laborals. Així, la mobilitat funcional busca oferir un marc normatiu que permeti aquests ajustos sense trencar l'equilibri entre l'eficiència empresarial i la seguretat professional del treballador.

La **mobilitat funcional** suposa un canvi de les funcions que, de manera habitual, desenvolupa la persona treballadora.

En la taula 3.2 teniu un esquema de la mobilitat funcional:

Taula 3.2. Tipus de mobilitat funcional

Dins el mateix grup professional o entre categories professionals equivalents	Fora del grup professional o entre categories professionals no equivalents
No s'ha d'al·legar una causa justificativa	S'han d'al·legar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
No hi ha un límit temporal per a la realització	**1. Mobilitat ascendent**: fer funcions d'una catgegoria superior. El treballador tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les funcions superiors
El treballador percebrà la retribució corresponent a les noves funcions	**2. Mobilitat descendent**: fer funcions d'una categoria inferior. La retribució serà la d'origen abans de la mobilitat

S'efectuarà d'acord amb les titulacions acadèmiques o professionals que es requereixen per exercir la prestació laboral i amb respecte envers la dignitat del treballador.

La mobilitat funcional pot ser de **dos tipus**:

- Dins el mateix grup professional o entre categories professionals equivalents
- Fora del grup professional o entre categories professionals no equivalents

Dins el mateix grup professional o entre categories professionals equivalents

Les característiques són:

- L'empresari no ha d'al·legar una causa justificativa per portar a terme aquesta mobilitat.
- No hi ha un límit temporal.
- El treballador percebrà la retribució corresponent a les noves funcions.
- En el cas que al treballador li encomanin funcions inferiors en el mateix grup, continuarà rebent la retribució que percebia abans de fer-se efectiva la mobilitat.

Fora del grup professional o entre categories professionals no equivalents

Aquestes mobilitats poden ser descendents (desenvolupar funcions d'una categoria inferior) o ascendents (desenvolupar les funcions d'una categoria superior). Característiques:

- Aquesta mobilitat funcional només és possible si hi ha raons tècniques o organitzatives que la justifiquin i per un temps imprescindible per a la seva realització.
- L'empresari haurà de comunicar la seva decisió i les raons d'aquesta decisió als representants dels treballadors.
- Pel que fa a la retribució:

  - Si la mobilitat és descendent, el treballador percebrà la retribució d'origen, és a dir, la que li corresponia abans de la mobilitat.
  - Si la mobilitat és ascendent, el treballador tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les funcions superiors.

- Davant d'un canvi a un lloc de treball de categoria superior, el treballador pot reclamar la cobertura de la vacant corresponent a les funcions desenvolupades o bé l'ascens si la durada és:
  - Superior a 6 mesos durant 1 any.
  - Superior a 8 mesos durant 2 anys.
- L'empresari no podrà al·legar com a causa d'acomiadament objectiu la ineptitud sobrevinguda o la falta d'adaptació als supòsits de la realització de funcions diferents de les habituals com a conseqüència de la mobilitat funcional.

Exemple de mobilitat funcional fora del grup professional

La Paula és cap de magatzem. El seu cap li demana que realitzi les funcions del recepcionista, que s'ha posat malalt sobtadament, fins que trobin un substitut. Així, la Paula executarà durant un període limitat unes funcions de categoria inferior.

La mobilitat geogràfica

La mobilitat geogràfica en el dret laboral és una eina regulada per facilitar el desplaçament de les persones treballadores quan les necessitats productives o organitzatives de l'empresa ho requereixen. La legislació laboral estableix garanties perquè les persones treballadores no es vegin perjudicades per aquests trasllats, assegurant la seva protecció en termes de condicions laborals, compensacions i drets familiars.

La **mobilitat geogràfica** es produeix quan hi ha un canvi de lloc de treball que comporta un canvi de residència per a la persona treballadora.

En la taula 3.3 teniu un esquema de la mobilitat geogràfica:

Taula 3.3. La mobilitat geogràfica

Trasllat	Desplaçament
Durada superior a 1 any en un període de 3 anys	Durada inferior a 1 any en un període de 3 anys
S'han d'al·legar raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció	Preavís amb 5 dies laborables d'antel·lació
Preavís amb 30 dies laborables d'antel·lació	Permís de 4 dies laborables cada 3 mesos
Opcions: **1.** Acceptar el trasllat (retribució de despesa de transport) **2.** Impugnar la decisió davant el jutjat social abans de 20 dies hàbils **3.** Extingir el contracte amb una indemnització de 20 d/any treballat amb un màxim de 12 mensualitats	Opcions: **1.** Acceptar el desplaçament (retribució de despeses) **2.** Impugnar la decisió davant el jutjat social **3.** Extingir el contracte amb una indemnització de 20 d/any treballat amb un màxim de 12 mensualitats

La mobilitat geogràfica pot ser de dos tipus:

- el trasllat
- el desplaçament

El trasllat

Implica un canvi a un centre de treball diferent de la mateixa empresa i que exigeix un canvi de residència del treballador canvi de residència de manera permanent o per una durada superior als 12 mesos en un període de 3 anys. En aquest cas haurà de demostrar que hi ha raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que ho justifiquen. S'ha de notificar amb una antelació mínima de 30 dies, i la persona treballadora pot optar per:

- Acceptar-lo: en aquest cas se li han d'abonar totes les despeses ocasionades.
- Donar per finalitzat el contracte: té dret a una indemnització de 20 dies de salari per any treballat fins a un màxim de 12 mensualitats.
- Si no està conforme amb les causes podrà impugnar la decisió acudint al jutjat Social, que haurà de declarar el trasllat justificat o injustificat.

Trasllat per víctimes de violència de gènere

D'acord amb l'article 40.4 de l'ET, els treballadors que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere que estiguin obligats a abandonar el lloc de treball a la localitat on prestaven els serveis per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tenen dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria equivalent, que l'empresa tingui vacant en qualsevol altre dels seus centres de treball. Aquest trasllat o canvi de centre de treball té una durada inicial de 6 mesos. Durant aquest temps, l'empresa està obligada a reservar el lloc de treball que anteriorment ocupaven aquests treballadors.

En algunes ocasions es pot produir un trasllat col·lectiu quan concorren els següents condicionants:

- Afecta la totalitat de treballadors d'un centre de treball, sempre que ocupi més de cinc treballadors.
- Sense afectar la totalitat del centre de treball, en un termini de 90 dies afecta un nombre mínim de treballador. Aquest nombre mínim de treballadors serà proporcional al nombre total de treballadors que té l'empresa, tal com mostra la taula taula 4.2:

Taula 3.4. Nombre de treballadors necessaris per qualificar-se com trasllat col·lectiu

Nombre de treballadors afectats	Nombre de treballadors de l'empresa
10 treballadors	Menys de 100 treballadors
10% treballadors	Entre 100 i 300 treballadors
30 treballadors	Més de 300 treballadors

El desplaçament

Entès com un canvi de residència temporal. Té una durada màxima de 12 mesos en un període de tres anys. En aquest cas, la persona treballadora afectada pel desplaçament

- Té dret a rebre, a més dels salaris, les despeses de viatge i dietes.
- Si la durada és superior a 3 mesos:
  - Ha de ser informat amb una antelació mínima de 5 dies laborables.
  - Té dret a un permís de 4 dies laborables al domicili d'origen per cada 3 mesos de desplaçament sense computar el temps de viatge, les despeses del qual seran a càrrec de l'empresa.
  - Té dret a recórrer contra l'ordre de desplaçament.

La modificació substancial de les condicions de treball

Quan l'empresa pugui demostrar que hi ha raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, relacionades amb la competitivitat, productivitat o organització tècnica o del treball de l'empresa, estarà autoritzada per modificar les condicions de treball següents:

- Jornada laboral.
- Horaris.
- Règim de treball per torns.
- Sistema de remuneració i quantia salarial.
- Sistema de treball i rendiment.
- Funcions, quan aquest canvi excedeixi els límits permesos per la mobilitat funcional.

Les modificacions de caràcter individual s'han de notificar al treballador i als seus representants legals amb una antelació mínima de 15 dies. Si no hi està d'acord, les pot impugnar davant el jutjat social, que ha de declarar la modificació justificada o injustificada. En aquest últim cas no es poden efectuar les modificacions.

En els supòsits de canvi de jornada, horari o règim de treball per torns, si el treballador es considera perjudicat, té dret a rescindir el contracte amb una indemnització de 20 dies de salari per any treballat fins a un màxim de 9 mensualitats.

S'entendrà per reducció de jornada la disminució temporal entre un 10 i un 70% de la jornada de treball, computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual.

En la suspensió i reducció de jornada es podrà reduir la jornada de treball per causes econòmiques, tècniques, d'organització o de producció.

Els treballadors tindran dret a la reposició de la prestació d'ocupació, quan després d'aquestes mesures s'extingeixi el contracte per un ERO.

3.2.2 Suspensió

La suspensió del contracte de treball és un mecanisme que permet afrontar circumstàncies temporals excepcionals, com per exemple la baixa laboral, preservant la continuïtat del vincle laboral i els drets tant de l'empresa com de la persona treballadora. Durant aquest període, la persona treballadora no presta els seus serveis i l'empresa no està obligada a pagar el salari, però es mantenen altres drets i deures vinculats al contracte.

La **suspensió** del contracte suposa la interrupció temporal de la prestació laboral i allibera de les obligacions de treballar i remunerar el treball.

En alguns casos, el treballador percebrà una prestació de la Seguretat Social. Els articles 45 i 46 de l'ET enumeren les causes per les quals un contracte de treball es pot suspendre:

- **Mutu acord de les parts**. Un conductor que perd temporalment el permís de conduir necessari per treballar i es decideix la suspensió del contracte fins que el recuperi.
- **Causes consignades vàlidament en el contracte**. Es reflecteix en el contracte que la persona treballadora faci un curs d'idiomes a l'estranger durant 3 mesos.
- **Incapacitat temporal (IT)**. La persona treballadora està impedida temporalment per treballar per malaltia o accident. És una absència justificada al lloc de treball i rebrà una prestació econòmica de la Seguretat Social.
- **Maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment**. Comprèn el gaudi de fins a 4 setmanes abans del part i el part i cura de l'infant menor d'un any amb una durada de 16 setmanes per a la mare biològica (inclou així les persones trens gestants) i per al progenitor distint de la mare biològica de les quals les 6 primeres han de ser ininterrompudes. S'estableix el mateix permís per als casos d'adopció, guarda amb finalitat d'adopció o acollida.
- **Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural** d'un menor de nou mesos
- **Privació de llibertat** mentre no existeixi sentència condemnatòria ja que, en aplicació del principi d'innocència, la persona treballadora no serà culpable fins que no hi hagi una sentència condemnatòria ferma. Si és declarat culpable amb sentència ferma podrà procedir-se a l'extinció del contracte per causes disciplinàries (per exemple, per absències injustificades al treball).
- **Suspensió de sou i feina** per raons disciplinàries. Les sancions han d'estar recollides en el conveni col·lectiu d'aplicació. Una de les que es poden aplicar és la de suspensió de sou i feina durant un temps determinat.

- **Força major temporal**. La força major temporal suposa l'existència d'un esdeveniment extern a l'empresa, imprevisible o inevitable. Per exemple un temporal que destrueix un restaurant ubicat a primera línia del mar

- **Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció**. Expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO). Si es dona alguna d'aquestes causes queda justificada la necessitat d'aplicar un ERTO, que permeti a l'empresa adaptar-se a les circumstàncies del mercat mentre protegeix els drets laborals de les persones treballadores.

  - **Causes econòmiques**: quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos com existència de pèrdues actuals o previstes o en la disminució persistent del nivell d'ingressos durant dos trimestres consecutius
  - **Causes tècniques**: quan es produeixen canvis en l'àmbit dels medis o instruments de producció. Per exemple, la instal·lació de robots en alguns processos de producció.
  - **Causes organitzatives**: quan es produeixin canvis en els sistemes o mètodes de treball del personal o en la manera d'organitzar la producció. Per exemple: la supressió del departament de màrqueting i la recol·locació de les persones treballadores en altres departaments.
  - **Causes de producció**, quan es produeixin canvis en la demanda dels productes o serveis. Per exemple: deixar de fabricar un model o producte per la baixa demanda.

- **Exercici del dret de vaga**.

- **Tancament legal de l'empresa**.

- **Decisió de la treballadora** obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser**víctima de violència de gènere**. Té dret a la reserva del lloc de treball fins a 18 mesos. Aquesta situació té la consideració legal d'atur i computa a efectes d'antiguitat.

- **Gaudi del permís parental**. Aquest nou permís ha sigut afegit per Reial decret llei 5/ 2023, de 28 de juny. És un permís no retribuït per a la cura d'infants fins als 8 anys. No podrà superar les 8 setmanes, de manera continuada o discontinuada, i es pot gaudir a temps complet o parcial.

- **Excedència forçosa** per a les persones que han estat designades o elegides per a un càrrec públic o exerceixen funcions sindicals d'àmbit provincial o superior. En aquest cas, tenen dret a la reserva del lloc de treball i que aquest temps computi a efectes d'antiguitat.

- **Excedència voluntària.** Podem distingir tres supòsits:

  - **Excedència voluntària sense causa**. S'exigeix que el treballador tingui almenys un any d'antiguitat (encara que sempre s'ha de consultar el conveni col·lectiu d'aplicació). Es deu a una necessitat del treballador i és voluntària. La persona treballadora hi té dret per un termini no inferior a 4 mesos ni superior a 5 anys. Aquest període d'excedència

no computa a efectes d'antiguitat ni genera dret a reserva del lloc de treball. Tan sols té dret preferent al reingrés sobre les vacants de categoria igual o semblant a la seva que es produïssin en l'empresa. Per exemple, una treballadora que la demana per estudiar un màster.

– **Excedència per tenir cura d'un fill**. El pare o la mare la poden sol·licitar per a la cura de cada fill, i durant el primer any tenen dret a la reserva del lloc de treball. La durada és de fins a 3 anys. Un cop transcorregut el termini, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. Aquest temps computa a efectes d'antiguitat en l'empresa.

– **Excedència per tenir cura d'un familiar** (fins a segon grau). Es podrà sol·licitar per atendre un familiar que, per raons d'edat, malaltia o accident, no es pugui valer per si mateix, sempre que no tingui una activitat retribuïda. La durada no pot excedir de dos anys, i aquest temps computa a efectes d'antiguitat en l'empresa.

Els familiars fins a segon grau són pares/mares, fills, germans i nets.

El Reial decret llei 32/2021 ha afegit un mecanisme nou de flexibilitat interna i, actualment, existeixen dos tipus de mesures de flexibilitat interna com a fórmula alternativa prioritària a les extincions dels contractes de treball i que poden suposar una suspensió del contracte de treball o una reducció de la jornada.

Aquestes dues modalitats de **flexibilitat interna** són:

- **Expedient de regulació temporal d'ocupació. (ERTO)** Durant la vigència de l'ERTO, els treballadors podran rebre una prestació d'atur en el seu nivell contributiu.
- **Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació.** Permet a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball, si s'aprecia una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l'adopció d'instruments addicionals d'estabilització amb una durada màxima d'un any (cíclic) o quan en un determinat sector d'activitat s'aprecien canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de transició professional, amb una durada màxima inicial d'un any (sectorial).

3.2.3 Extinció del contracte de treball

A diferència de la suspensió, que implica una interrupció temporal de les obligacions laborals sense finalitzar el contracte, l'extinció suposa un final definitiu de la relació. La llei regula l'extinció del contracte de treball buscant protegir els drets de les parts implicades, proporcionant un marc legal clar per a la seva aplicació.

L'**extinció** del contracte de treball suposa la finalització amb caràcter definitiu i total del vincle contractual.

La finalització de la relació laboral sempre dona lloc a rebre la quitança, independentment de les causes que l'hagin generat.

Els tipus d'extinció que existeixen són els següents:

- **Extinció per mutu acord**: l'empresari i el treballador estan d'acord a finalitzar la relació. L'extinció per mutu acord no dona lloc a indemnització ni a la prestació per atur.
- **Extinció per les causes consignades vàlidament al contracte**: es pot pactar l'extinció per alguna causa estipulada al contracte, com ara l'obtenció d'una determinada titulació acadèmica en un determinat termini que acaba per no obtenir-se. Generalment no dona lloc a indemnització, però el treballador podrà accedir a la prestació d'atur si compleix els requisits.
- **Extinció per expiració del temps convingut**: en els contractes de durada determinada, el contracte s'extingeix quan arriba la data de finalització prevista al contracte, excepte si totes dues parts decideixen prorrogar-lo i la llei ho permet. Dona dret a una indemnització de 12 dies de salari per any treballat.
- **Extinció per voluntat de la persona treballadora**: els motius poder ser els següents:
  - Per incompliment greu per part de l'empresari d'alguna de les seves obligacions. En aquest cas, la persona treballadora podrà sol·licitar al jutjat social l'extinció del contracte de treball.
  - La modificació de les condicions de treball, que no respectin el que determina l'article 41 de l'Estatut dels treballadors que fa referència a les modificacions substancials del contracte.
  - La manca de pagament o retards continuats en l'abonament del salari.
  - Qualsevol altre incompliment greu per part de l'empresari.
- **Dimissió i/o abandonament**. Som davant una dimissió quan la persona treballadora deixa el lloc de treball però avisant prèviament, mentre que serà abandonament quan aquest preavís no es dona. Per aquest motiu pot haver de respondre pels danys i perjudicis causats a l'empresari, i en cap de les dues situacions cal al·legar causa.
- **Extinció per decisió de la persona treballadora** com a conseqüència de ser **víctima de violència de gènere**. Llei 4/2023, de 28 de febrer per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. El termini de preavís està establert en el conveni col·lectiu propi d'aplicació.
- **Extinció per mort, invalidesa o jubilació de la persona treballadora o de l'empresari**: en cas de mort de la persona treballadora, els hereus tenen dret a rebre els salaris que hagués meritat abans de la mort. En cas de jubilació de l'empresari, s'extingeix la relació sempre que no hi hagi hereus que continuïn amb l'empresa.
- **Extinció per força major que impossibiliti definitivament la prestació del treball**. La força major és qualsevol fet extern de caràcter previsible o imprevisible però inevitable. En aquest cas d'extinció del contracte, la

persona treballadora tindrà dret a una indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, i haurà de ser constatat per l'autoritat laboral.

Extinció per força major

Un temporal de mar que destrossa l'hotel que és a primera línia de platja i ja no es pot seguir treballant,

El procediment s'inicia mitjançant la sol·licitud de l'empresa, acompanyada dels mitjans de prova que consideri necessaris i comunicació simultània als representants legals dels treballadors, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació del procediment.

La resolució de l'autoritat laboral s'ha de dictar, amb les actuacions i els informes indispensables presentats prèviament, en el termini de 5 dies des de la sol·licitud i s'ha de limitar, si escau, a constatar l'existència de la força major al·legada per l'empresa, i correspon a l'empresa la decisió sobre l'extinció dels contractes, que produeix efectes des de la data del fet causant de la força major. L'empresa ha de traslladar aquesta decisió als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral.

Extinció del contracte de treball per voluntat de l'empresari. L'acomiadament

L'article 4 del conveni n. 158 de l'OIT sobre la finalització del contracte per voluntat de l'empresari estableix que la relació laboral no finalitzarà excepte si hi ha una causa justificada relacionada amb la seva capacitat, la seva conducta o basada en les necessitats de funcionament de l'empresa, establiment o servei. Així doncs, és necessari que la decisió de l'empresari estigui fonamentada en alguna de les causes legalment previstes en l'ET.

L'acomiadament se li ha de notificar per escrit a traves d'una carta que ha de tenir uns continguts mínims.

Continguts mínims de la carta d'acomiadament

Aquests són:

- Els **fets** que motiven l'extinció del contracte. Ha d'incloure els detalls de la conducta imputada al treballador. L'exigència de constància dels fets no es compleix si la carta d'acomiadament només conté imputacions genèriques o indeterminades.
- **Data d'efectes de l'acomiadament** La finalitat d'aquesta exigència és la necessitat d'establir el moment precís a partir del qual comença a computar-se el termini de caducitat perquè el treballador pugui recórrer contra l'acomiadament.

Les causes d'acomiadament es poden agrupar en:

- Causes relacionades amb el treballador
- Causes relacionades amb l'empresa

Causes relacionades amb el treballador

Quan el treballador sigui representant legal dels treballadors o delegat sindical, abans de l'acomiadament s'haurà d'instruir un expedient contradictori, en el qual seran escoltats, a part de l'interessat, la resta de membres de la representació a la qual pertany.

L'acomiadament per causes relacionades amb la persona treballadora és la decisió de l'empresa de finalitzar el contracte laboral a causa d'un comportament o acció atribuïble al mateix treballador.

Aquest tipus d'acomiadament pot ser disciplinari, quan el treballador incompleix greument les seves obligacions, o pot tenir altres motius com ineptitud sobrevinguda o falta d'adaptació als canvis tecnològics de l'empresa.

a) Acomiadament per causes disciplinàries. L'acomiadament per causes disciplinàries és una mesura extrema que les empreses poden prendre en resposta a determinades conductes greus dels treballadors. Aquest tipus de decisió es basa en la vulneració de normes internes o comportaments que perjudiquen el bon funcionament de l'organització.

L'acomiadament **disciplinari** és l'extinció del contracte de treball per decisió de l'empresari basada en un incompliment greu i culpable del treballador.

L'article 54.2 de l'Estatut dels treballadors recull les causes d'acomiadament disciplinari.

Les **causes de l'acomiadament disciplinari** són les següents:

- **Faltes repetides i injustificades** d'assistència o puntualitat. L'ET no determina la quantitat de faltes, i serà el conveni col·lectiu el que les determini. Les faltes d'assistència o puntualitat de les treballadores víctimes de violència de gènere estan justificades per si mateix sempre que acreditin la seva condició.
- **Indisciplina o desobediència**. S'ha d'entendre com l'actitud de rebel·lia oberta de la persona treballadora a les ordres relatives a la feina.
- **Ofenses verbals o físiques** a l'empresari, a les persones que treballen en l'empresa o als familiars que conviuen amb elles. És necessari, a més a més, que hi hagi l'ànim d'ofendre.
- **Transgressió de la bona fe contractual** o abús de confiança. Per exemple, simular baixes mèdiques.
- **Disminució continuada i voluntària en el rendiment** de la feina normal o pactada. Cal destacar la voluntarietat. Així, no seria causa imputable a la persona treballadora si la disminució del rendiment és deguda a la falta de matèries primeres.
- **Embriaguesa habitual o toxicomania**, si repercuteixen negativament en l'activitat laboral. Han de ser habituals; no serveixen casos aïllats i, a més a més, s'ha de demostrar que repercuteixen de manera negativa en la

feina creant problemes i discussions en l'empresa o posant en perill la seva integritat física i la dels companys.

- **Assetjament** per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l'assetjament sexual o per raó de sexe a l'empresari o a les persones que treballen a l'empresa. S'inclou l'assetjament psicològic **(*mobbing*)**.

Mobbing: maltractament persistent, deliberat i sistemàtic d'un individu per part d'un o diversos membres d'una organització amb l'objectiu d'aniquilar-lo psicològicament i socialment, i que abandoni l'organització.

Si la persona treballadora no està d'acord amb l'acomiadament, pot impugnar-lo en un termini de 20 dies hàbils des que es produeix l'acomiadament, prèvia presentació de papereta de conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) per intentar arribar a un acord.

Si no s'arriba s'acudeix al jutjat social, i es podrà qualificar l'acomiadament com a procedent, imprudent o nul, i segons la qualificació tindrà uns efectes:

- Es considera **acomiadament procedent** quan s'ha acreditat l'incompliment al·legat per l'empresari.
- Es considera **acomiadament improcedent** quan no s'ha acreditat l'incompliment al·legat per l'empresari o no s'ajusta als requisits formals de l'ET (com per exemple no al·legar la causa de l'acomiadament)
- Es considera **nul** quan té com a finalitat alguna de les causes de discriminació que prohibeix la CE o si es violen els drets fonamentals i llibertats públiques.

També es podrà qualificar com a nul si s'acomiada persones treballadores durant els períodes de suspensió per maternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, paternitat, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural o per malalties causades per embaràs, part o lactància natural, a les treballadores embarassades i a les que siguin víctima de violència de gènere.

No són dies hàbils diumenges i festius nacionals i locals, però sí els dissabtes.

Els efectes jurídics de la qualificació de l'acomiadament són diferents en cada cas:

- Acomiadament procedent. S'extingeix el contracte i la persona treballadora no tindrà dret a indemnització (sí a la quitança) i si compleix els requisits, podrà sol·licitar la prestació d'atur.
- Acomiadament improcedent. L'empresari pot optar, dins d'un termini de 5 dies des de la notificació de la sentència, entre readmetre la persona treballadora o abonar-li una indemnització de 33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats.
- Acomiadament nul. Es readmetrà a la persona treballadora i se li abonaran els salaris deixats de percebre (salaris de tramitació).

La justícia determina la procedència o no de l'acomiadament.

Serà la justícia qui qualifiqui sobre si l'acomiadament és procedent, improcedent o nul.

Els **salaris de tramitació** són els salaris deixats de percebre des que es produeix l'extinció del contracte fins a la data de la sentència que declara l'acomiadament nul.

b) Acomiadament per causes objectives. L'acomiadament per causes objectives és una decisió empresarial que es fonamenta en raons específiques, que es fa de manera unilateral i que implica la finalització del contracte de treball quan concorren determinades circumstàncies, taxades i precisades legalment, que es consideren objectives i excedeixen de la seva voluntat.

L'acomiadament **objectiu** suposa l' extinció de la relació de treball per una situació objectiva que repercuteix de manera negativa a l'empresa.

Les **causes** d'aquest tipus d'acomiadament són:

- Per **ineptitud del treballador** coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva en l'empresa. Si la ineptitud existia, i era coneguda per l'empresari amb anterioritat al compliment del període de prova, no pot ser al·legada un cop finalitzat aquest. És l'absència de les condicions necessàries en la persona treballadora per exercir la seva feina. Per exemple, un conductor professional de camions que perd de manera definitiva el permís de conducció.
- Per **manca d'adaptació de la persona treballadora** a les modificacions tècniques que s'introdueixen en el seu lloc de treball, sempre que aquests canvis siguin raonables i hagin passat 2 mesos. Per exemple, falta d'adaptació a les modificacions informàtiques introduïdes en un lloc de treball.
- Per **causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció** -que es demostrin objectivament- amb la finalitat d'amortitzar llocs de treball. Sempre que afecti un nombre inferior a l'establert per l'acomiadament col·lectiu (art. 51.1 de l'ET).

En el cas dels contractes indefinits amb les administracions públiques o amb les entitats sense afany de lucre que tinguin per objectiu l'execució de programes o plans sostinguts amb fons públics, quan desaparegui la partida pressupostària que s'encarregava de l'abonament dels salaris o aquesta sigui insuficient. Per exemple, una treballadora social d'una fundació que coordina un projecte finançat pel Ministeri i es redueix la partida pressupostària.

L'acomiadament s'ha de notificar per escrit amb els fets i la data i s'ha de posar a disposició de la persona treballadora una indemnització de 20 dies per any treballat fins a un màxim de 12 mensualitats. A més, se l'haurà d'avisar amb 15 dies d'antelació. Durant aquest termini, la persona treballadora té dret a una llicència de 6 hores setmanals per buscar una feina nova. Passat aquest temps, l'acomiadament serà efectiu.

El procediment d'impugnació és el mateix que per a l'acomiadament per causes disciplinàries, però els efectes són diferents segons si és declarat procedent, improcedent o nul:

- Acomiadament **procedent**. L'empresari ha provat la causa al·legada i, per tant, l'acomiadament és ferm. El treballador no té dret a una nova

indemnització, ja que prèviament es va posar a la seva disposició en lliurar-li la comunicació. Sí que te dret a rebre la quitança.

- Acomiadament **improcedent**. No ha quedat acreditada la causa que s'al·lega. L'empresari, en el termini de 5 dies des de la notificació de la sentència, ha d'optar entre la readmissió del treballador –i li ha d'abonar els salaris que no ha percebut– i l'acomiadament. En aquest cas té dret a una indemnització de 33 dies de salaris per any treballat, fins a un màxim de 24 mensualitats, i al cobrament dels salaris que no s'han cobrat (salaris de tramitació).

- Acomiadament **nul**. Quan s'ha incorregut en una violació dels drets fonamentals del treballador o en discriminació. L'acomiadament es considera no efectuat, i el treballador ha de ser readmès, alhora que se li abonen els salaris que no ha percebut.

Causes relacionades amb la pròpia empresa

Quan una empresa justifica la necessitat de reduir la plantilla per garantir la seva viabilitat, basant-se en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, s'inicia el procediment de regulació de l'ocupació (ERO). Aquest tipus d'acomiadament col·lectiu requereix una negociació amb els representants dels treballadors i l'autorització de les autoritats laborals.

L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) consisteix en l'extinció laboral entre empresari i treballador que afecta força treballadors d'una empresa o centre de treball.

El procediment d'acomiadament col·lectiu es troba regulat en l'article 51 de l'ET i al Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada (aprovat per Reial decret 1843/2012, de 29 d'octubre).

L'**acomiadament col·lectiu** es produeix quan l'empresa acomiada una part o la totalitat de la plantilla emparant-se en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

En la taula 4.3 podeu obervar el nombre de treballadors necessaris per a l'ERO:

Taula 3.5. Nombre de treballadors necessaris per a ERO

Nombre de treballadors afectats	Nombre de treballadors de l'empresa
10 treballadors	Menys de 100 treballadors
10% treballadors	Entre 100 i 300 treballadors
30 treballadors	Més de 300 treballadors

L'acomiadament col·lectiu haurà d'anar precedit d'un període de consultes regulat per l'article 51 de l'Estatut dels treballadors.

Per tal de realitzar un ERO s'han de seguir les **següents passes**:

1. Comunicació prèvia. L'empresa comunica la intenció d'iniciar un ERO als representants legals o a tots els treballadors, formant una comissió negociadora de fins a 13 membres en 7-15 dies.

2. Inici i documentació: s'obre el període de consultes i es comunica a l'autoritat laboral, incloent la documentació requerida, que alhora informa el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPOE).

3. Informe de la Inspecció de Treball: l'autoritat laboral envia la comunicació a la Inspecció de Treball, que emet un informe en 15 dies després del període de consultes.

4. L'autoritat laboral supervisa les consultes, pot emetre advertències o recomanacions i dur a terme actuacions d'assistència o mediació si és necessari.

5. Període de consultes: destinat a arribar a un acord per evitar o reduir acomiadaments i mitigar-ne els efectes. Durada màxima de 15 dies per a empreses de menys de 50 treballadors i 30 dies per a empreses més grans.

6. Finalització i comunicació: l'empresa comunica la decisió final als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral en un màxim de 15 dies després de l'última reunió, incloent-hi les actes i la documentació rellevant.

7. Notificació individual: l'empresa pot notificar individualment els acomiadaments o mesures temporals als treballadors i al Servei Públic d'Ocupació (SEPE o SOC), amb un mínim de 30 dies entre la comunicació d'obertura i l'efectivitat de les mesures.

En la taula 3.6 podeu observar les indemnitzacions corresponents segons la causa d'extinció

Taula 3.6. Indemnitzacions segons la causa d'extinció

Tipus d'extinció de la relació laboral	Indemnització
Acomiadament per causes objectives	Si és procedent: 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
	Si és improcedent: 45 dies fins al 10/02/2012; 33 a partir de l'11/02/2012 amb un màxim de 24 mensualitats.
Acomiadament per causes disciplinàries	Si és procedent: no pertoca cap indemnització.
	Si és improcedent: 33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats més els salaris de tramitació.
Acomiadament col·lectiu (ERO)	20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
Per modificació substancial de les condicions de treball i per trasllat	Per modificació substancial de les condicions de treball: 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 9 mensualitats.
	Per trasllat definitiu:
Extinció per expiració del temps convingut	12 dies de salari per any treballat (excepte els contractes formatius i de substitució).
Mort,jubilació o incapacitat permanent de l'empresari	1 mes de salari.
Voluntat del treballador per incompliment de l'empresari	33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mesos.

Taula 3.6 (continuació)

Tipus d'extinció de la relació laboral	Indemnització
Mutu acord	Sols si es pacta.
Dimissió de la persona treballadora	No pertoca cap indemnització
Jubilació de la persona treballadora	No pertoca cap indemnització.

3.3 Els conflictes laborals

Un conflicte laboral es produeix quan existeixen discrepàncies entre l'empresa i les persones treballadores en algun aspecte de la seva relació laboral.

Aquesta discrepància pot manifestar-se en forma de conflicte col·lectiu, vaga o tancament patronal.

Quan es dona un conflicte, l'ordenament laboral sempre ha previst la possibilitat de resoldre'l a través de vies que evitin l'apertura de la via judicial.

3.3.1 Definició i tipus

Quan es produeix un desequilibri entre les necessitats dels treballadors i les polítiques o pràctiques de l'empresa, es genera una tensió que pot afectar el clima laboral. Quan els interessos dels diferents grups no s'alineen o no es respecten, el descontentament pot créixer i acabar desembocant en conflictes que afecten tant l'entorn laboral com la societat en general.

Es pot definir un **conflicte** com tota discussió o controvèrsia manifestada externament entre empresaris i treballadors quant a les condicions de treball.

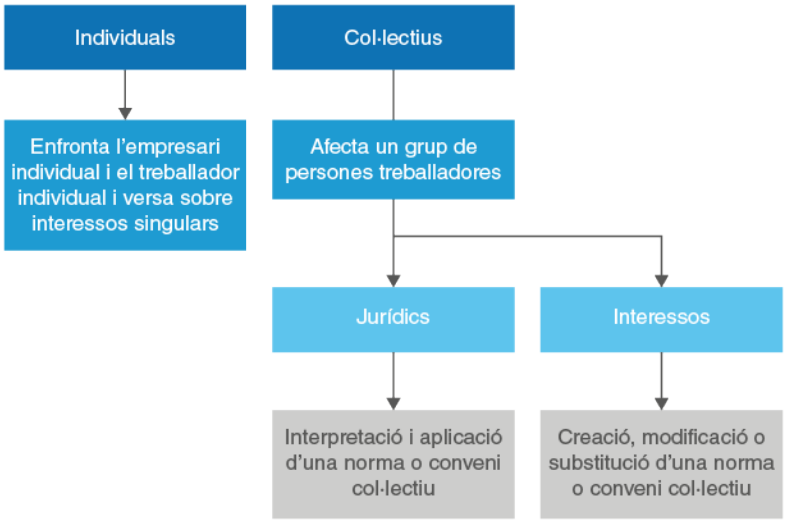
Podem classificar els conflictes en:

- **Individuals** (quan les discrepàncies es donen entre la persona treballadora i l'empresa i **col·lectius** (quan afecta un grup de persones treballadores).
- **Jurídics** (que tenen l'origen en la interpretació i aplicació d'una norma) i **d'interessos** (tenen per objecte la creació, modificació o substitució de la norma que regula les relacions de treball).

Els conflictes jurídics i d'interessos pressuposen l'existència d'una norma estatal col·lectiva i la solució d'aquest tipus de conflictes es pot assolir per mitjà de la negociació directa entre les parts implicades, a través de la via judicial o per via extrajudicial (conciliació, mediació o arbitratge).

En la figura 3.5 teniu un esquema amb els tipus de conflictes.

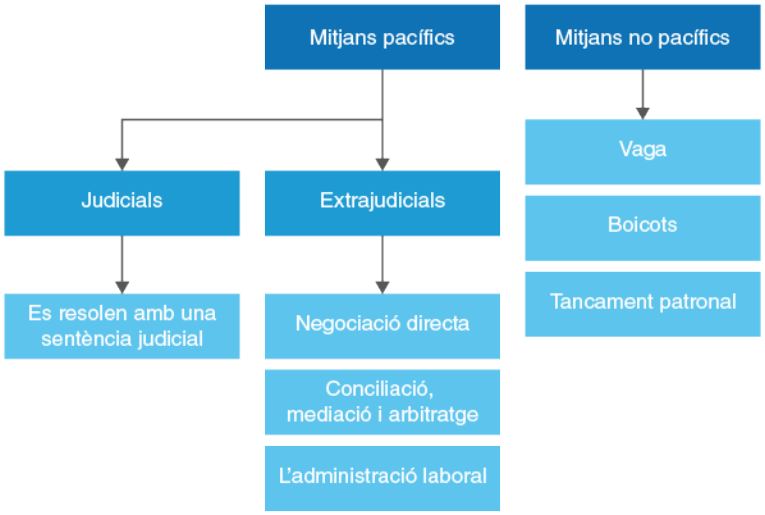
Figura 3.5. Tipus de conflictes



3.3.2 Procediments de solució de conflictes

Per resoldre els conflictes existeixen diferents vies de solució que es poden distingir entre els mitjans de solució pacífics i no pacífics, com podeu observar en la figura 3.6:

Figura 3.6. Mitjans de solució de conflictes col·lectius



Mitjans de solució pacífics

Els mitjans de solució pacífica dels conflictes laborals, com la mediació, la conciliació, l'arbitratge i la via judicial i administrativa, busquen resoldre les disputes de manera constructiva, i l'ús d'aquestes eines pot conduir a solucions més ràpides i satisfactòries per ambdues parts, contribuint a mantenir un ambient laboral més harmònic i cooperatiu.

Judicials

Els conflictes laborals es poden resoldre en els tribunals socials. El poder judicial és un dels tres poders de l'Estat, junt al legislatiu i executiu.

Els jutges i els tribunals socials tenen competència per conèixer els conflictes laborals i resoldre'ls declarant la normativa que s'ha d'aplicar en cada cas.

L'organització dels tribunals socials és la següent:

- Jutjat Social. El seu àmbit d'actuació és la província, i és competent per conèixer dels conflictes individuals i col·lectius, laborals i sindicals, i de la Seguretat Social, sempre que es produeixin en la província sobre la qual té competència. Els conflictes laborals sobre les normes aplicables se solucionen en els tribunals socials.
- Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la CA. Coneix els recursos contra les sentències dels tribunals socials i dels conflictes col·lectius i sindicals que afecten un àmbit superior a la província però igual o inferior a la comunitat autònoma, en aquest cas, Catalunya.
- Sala Social de l'Audiència Nacional. És competent per conèixer els conflictes socials quan siguin d'àmbit superior als d'una comunitat autònoma.
- Sala Social del Tribunal Suprem. Coneix els recursos contra les sentències de les sales socials dels tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes i de la Sala Social de l'Audiència Nacional.

En la figura següent figura 3.7 podeu veure l'organització dels tribunals socials:

Figura 3.7. Organització dels tribunals socials

Extrajudicials

A diferència de les solucions judicials, que poden ser més llargues i conflictives, les vies extrajudicials permeten una resolució més ràpida i harmoniosa dels desacords, contribuint a l'estabilitat laboral i social.

La solució extrajudicial dels conflictes col·lectius es basa en l'ús de mecanismes com la mediació, la conciliació o l'arbitratge, que busquen resoldre els conflictes entre sense necessitat d'arribar als jutjats.

Aquests processos fomenten el diàleg i la cooperació, permetent que les parts impliquin en la cerca d'acords que satisfacin ambdues parts.

L'administració laboral també té un paper fonamental en facilitar aquestes solucions, actuant com a intermediària per promoure un clima de comprensió.

Negociació directa, conciliació, mediació i arbitratge i administració laboral

La negociació directa, la conciliació, la mediació, l'arbitratge i l'administració laboral són mecanismes utilitzats per gestionar i resoldre conflictes en l'àmbit de les relacions laborals. Cadascun ofereix una via diferent per arribar a acords entre treballadors i empresaris, buscant solucions justes i equilibrades.

- **Negociació directa**. La negociació directa és un procés mitjançant el qual treballadors i empresaris inicien un diàleg obert per abordar i resoldre conflictes laborals de manera informal i voluntària, buscant arribar a un acord mutu que satisfaci ambdues parts sense la intervenció d'un tercer. El dret del treball regula mitjans de solució pacífics quan durant la negociació directa entre les parts no s'ha pogut arribar a un acord.
- **Conciliació, mediació i arbitratge**. La Llei 36/2011, del règim jurisdicció social, estableix l'obligatorietat de conciliació o mediació prèvia a la demanada en l'ordre social, i es fa davant l'òrgan competent (SMAC, TLC...). No obstant això, hi ha alguns casos en els quals no és obligatori. En la conciliació intervé un tercer –conciliador– per tal de facilitar el diàleg entre les parts i facilitar l'avinença.
- En la mediació, el tercer –mediador– ofereix solucions opcionals a les parts, que són les que acaben triant la que consideren més convenient.
- En l'arbitratge intervé un tercer –àrbitre– per tal de solucionar el conflicte per mitjà d'un **laude**, el compliment del qual és obligatori.

El que s'acorda és un títol executiu, fet que suposa que la llei li atribueix la suficiència necessària per exigir el seu compliment.

Un **laude** és la decisió dictat pels àrbitres que posa fi al procediment laboral.

Si cap d'aquests mitjans no dona resultat, es pot recórrer al procediment administratiu o judicial de conflictes col·lectius.

L'administració laboral

En aquest procediment, les parts sol·liciten a l'autoritat laboral que intervingui. La utilització d'aquest instrument de solució de conflictes, a la pràctica, no és gaire freqüent, ja que normalment es tendeix a acudir a la solució judicial, o bé als procediments extrajudicials establerts. Si l'autoritat laboral (Departament de Treball, etc.) no aconsegueix que les parts es posin d'acord ni que designin un àrbitre, es remet tot l'expedient al Jutjat Social, que resoldrà el cas.

S'han de distingir dos tipus d'òrgans administratius laborals, els que pertanyen a l'Administració central i els de l'Administració de la comunitat autònoma.

La Inspecció de Treball és l'òrgan més important de l'Administració laboral per fiscalitzar l'aplicació de la normativa laboral. Els inspectors de treball tenen l'obligació de vetllar pel compliment de les disposicions legals relatives a les condicions de treball i a la protecció de les persones treballadores en l'exercici de la seva protecció i a l'obligació de facilitar assessorament i informació a empresaris i treballadors.

3.3.3 Mitjans de solució no pacífics: vaga i tancament patronal

A diferència dels mitjans de solució pacífics, les solucions no pacífiques, com les vagues o els tancaments patronals, impliquen mesures de pressió que poden generar tensions i deteriorar les relacions laborals.

Les opcions no pacífiques poden portar a un clima de confrontació i afectar negativament l'entorn laboral i social, ja que les vagues afecten el desenvolupament normal de la vida diària.

Vaga

La **vaga** és un dret fonamental, i com a tal ha de ser abordat a través d'una Llei orgànica; tanmateix, la regulació actual segueix sent a traves del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, amb una sèrie de modificacions per la declaració d'inconstitucionalitat de part de l'articulat de l'RD per la Sentència 11/ 1982, de 8 d'abril.

L'exercici del **dret de vaga** consisteix en el cessament temporal i col·lectiu de l'activitat laboral, i dona lloc a la suspensió del contracte de treball.

Els empresaris no poden substituir les persones treballadores en vaga per altres que no estiguin vinculades a l'empresa.

Tipus de vagues

Les vagues poden ser legals o il·legals.

Les vagues legals compleixen tots els requisits relatius a la convocatòria i l'exercici, mentre que són vagues il·legals:

- Per motius polítics o amb qualsevol altra finalitat aliena a l'interès professional de les persones treballadores afectades. La vaga general no es consideraria vaga política com a tal.
- Les de solidaritat, tret que afecti l'interès professional de qui la promou o la sosté.

- Les novadores, quan pretenen modificar el que s'ha pactat en un conveni vigent.
- Les que no segueixen el procediment legal per a la declaració, tret que hi hagi incompliment per part de l'empresa o un canvi radical de les circumstàncies

Quan la vaga és il·legal, el seu exercici pot comportar sancions per a les persones treballadores, que comprenen des del pagament d'una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats a l'empresa fins a l'acomiadament.

Tenen la possibilitat de fer vaga les persones treballadores per compte d'altri i el funcionariat, però no els integrants de les Forces Armades ni de la Guàrdia Civil.

El procediment que cal seguir és:

1. La vaga ha de ser declarada pels delegats de personal, el comitè d'empresa, les persones treballadores d'una empresa (per majoria absoluta) o els sindicats. A més, han de ser comunicades a l'empresa i a l'autoritat laboral amb, com a mínim, 5 dies d'antelació a l'inici, i 10 si es tracta d'una vaga en serveis essencials per a la comunitat.
2. Es crearà el comitè de vaga, format amb un màxim de 12 treballadors elegits entre els membres dels centres afectats, que participarà en les negociacions i garantirà la prestació dels serveis mínims.

Els límits a l'exercici del dret de vaga en les empreses encarregades d'un servei públic consisteix en l'establiment d'uns serveis mínims essencials per a la comunitat per garantir el funcionament dels serveis. Si hi ha discrepància respecte a la delimitació d'aquests serveis mínims es resoldrà davant dels jutges socials, i hauran de preavisar amb 10 dies naturals d'antelació.

L'acord establert entre les parts tindrà la mateixa eficàcia que els acords d'un conveni col·lectiu.

Els piquets informatius són una eina de les persones treballadores per informar sobre la convocatòria de vaga i els motius d'aquesta, i **mai podran ser violents.**

Els efectes d'una vaga són els següents:

- Suspensió del contracte de treball. No es percep cap salari per cada dia de vaga, i es descompta també la part proporcional de les pagues extres i de la retribució corresponent al descans setmanal i als dies festius.
- No es cotitza i no es té dret a la prestació per IT ni per atur (és una situació especial d'alta en la Seguretat Social), però sí que es manté el dret a l'assistència sanitària.

Els **esquirols** són aquelles persones treballadores que decideixen voluntàriament no secundar la vaga.

El tancament patronal

Amb el tancament empresarial, l'empresari busca generar un impacte econòmic i emocional sobre les persones treballadores per fer-los reconsiderar les seves

reivindicacions. Però per poder adoptar-la de manera justificada ha de concórrer alguna de les causes establertes pel Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre les relacions laborals.

El **tancament patronal** consisteix en la clausura temporal del centre de treball per part de l'empresa en cas de vaga o de qualsevol altra irregularitat col·lectiva en el règim de treball, com a mesura de pressió davant les persones treballadores.

A Espanya només és permès el tancament patronal defensiu per evitar danys irreparables.

Les causes per les quals es pot produir són les següents:

- Perill de violència sobre les persones o dany greu per als béns materials.
- Ocupació il·legal del centre de treball o risc que es produeixi.
- Inassistències al treball o irregularitats en aquest que impedeixin considerablement el procés de producció.

L'empresa ha de comunicar el tancament en un termini de 12 hores a l'autoritat laboral, i es limitarà al temps indispensable per assegurar que l'activitat pugui reprendre's. Si el tancament és declarat il·legal, els treballadors tenen dret al salari que han deixat de rebre.

De la mateixa manera que en la vaga, se suspèn el contracte de treball i no es cobra salari ni es cotitza a la Seguretat Social.

En aquesta lliçó s'han identificat els diferents components del rebut de salaris i s'han analitzat els elements que ha d'incloure la liquidació d'havers. També hem vist quins tipus de modificacions pot patir el contracte de treball i com es poden resoldre els conflictes laborals.

4. La Seguretat Social

La Seguretat Social és un sistema públic creat per garantir el benestar dels ciutadans davant diverses contingències com la malaltia, la invalidesa, la jubilació o la desocupació. Basat en el principi de solidaritat, es finança a través de les cotitzacions dels treballadors i empresaris, així com per aportacions estatals.

Ofereix prestacions tant contributives com no contributives. Aquestes últimes estan dirigides a aquells que no han cotitzat prou per accedir a beneficis contributius.

4.1 L'estructura de la Seguretat social

El **principi de solidaritat** de la Seguretat Social significa que les generacions joves paguen cotitzacions per finançar les prestacions de les persones majors i dels necessitats i les cotitzacions recaptades en tot el territori nacional financen les prestacions de tots els ciutadans espanyols.

Així, l'article 41 de la CE estableix que els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l'assistència i prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, especialment en situacions d'atur.

La Seguretat Social és un **sistema de benestar social** que estableix una sèrie de mesures de protecció amb la finalitat de cobrir riscos i que es finança a través d'impostos i d'aportacions individuals.

El sistema de la Seguretat Social a Espanya s'inicia el 1900 amb la Llei d'accidents de treball, que va ser el primer pas per protegir les persones treballadores davant els riscos laborals que apareixien amb la revolució industrial.

El 1908 es crea l'Institut Nacional de Previsió Social (INP), que s'encarrega de gestionar les assegurances socials i de protegir els treballadors davant situacions com malalties, invalidesa i vellesa.

Durant la primera meitat del segle XX es van implementant diverses lleis per ampliar la cobertura social, i s'inclou l'Assegurança Obligatòria de Malaltia el 1942.

Però és amb la **Llei de bases de la Seguretat Social** de 1963 quan es consolida el sistema actual, ja que va unir i estructurar les diferents prestacions en un sistema únic.

El sistema de la SS està regulat en l'RD legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la SS (TRLGSS).

4.1.1 Els règims de la Seguretat social

L'article 9 del TRLGSS estableix l'estructura del sistema general de la SS distingint entre el **Règim general** (a dintre del qual hi ha els sistemes especials) i els **Règims especials**. La inclusió de la persona assegurada en un o altre depèn de l'activitat professional que du a terme.

Diferència entre pluriocupació de pluriactiviat: la pluriocupació implica múltiples feines dins el règim general, i la pluriactiviat múltiples feines incloses en diferents règims.

Treballador dins règim general i treballador dins règim especial

Una treballadora que té un contracte com a personal empleat de la llar està inclosa dins el règim especial de la SS, mentre que un administratiu que treballa en una assessoria està dintre del règim general.

Règim general

El **Règim general** de la Seguretat Social espanyola és el sistema que cobreix la major part dels treballadors del país, proporcionant protecció social en casos com malaltia, maternitat, jubilació, incapacitat i atur, entre d'altres. Aquest règim garanteix que els afiliats puguin accedir a prestacions econòmiques i assistència sanitària en funció de les seves contribucions. És el pilar central de la Seguretat Social a Espanya i cobreix gran part de la població activa.

Estaran inclosos, entre d'altres:

- Treballadors per compte d'altri i assimilats dels sectors de la indústria i els serveis assimilats que exerceixin normalment la seva activitat en territori nacional.
- Els treballadors per compte d'altri i els socis treballadors de societats mercantils capitalistes.
- Els estrangers amb permís de residència i de treball a Espanya que treballin per compte d'altri a la indústria i els serveis i exerceixin la seva activitat en territori nacional. Els treballadors comunitaris no necessiten permís de treball.
- Personal (funcionari o laboral) de l'Administració local.
- Els conductors de vehicles de turisme al servei de particulars.
- El personal civil no funcionari, dependent d'organismes, serveis o entitats de l'Estat.
- Laics o seglars que prestin serveis retribuïts en institucions eclesiàstiques.
- Les persones que prestin serveis retribuïts en entitats o institucions de caràcter beneficosocial.
- Personal contractat al servei de notaries, registres de la propietat i altres oficines o centres similars.

- Funcionaris en pràctiques i funcionaris transferits a les comunitats autònomes.
- Els treballadors dedicats a les operacions de manipulació, empaquetatge, envasament i comercialització del plàtan.
- Els representants de comerç.
- Artistes.
- Professionals taurins.
- Sistema especial per a empleats de la llar familiar.
- Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris.

Règims especials

S'inclouen dins d'aquests **règims especials** aquelles activitats en els quals per la seva naturalesa, peculiars condicions de temps i lloc o per l'índole dels seus processos productius es fa precís per a l'adequada obtenció dels beneficis de la Seguretat Social (article 10 TRLGSS).

Els règims especials de la Seguretat Social són els següents:

- Treballadors per compte propi o autònoms.
- Treballadors del mar.
- Funcionaris públics, civils i militars.
- La mineria del carbó.
- Estudiants.

4.1.2 La gestió de la Seguretat Social: entitats gestores i col·laboradores

El sistema de la Seguretat Social està format per diversos organismes i entitats amb diferents competències i àmbits d'actuació amb el propòsit de garantir les prestacions establertes per la legislació. Dins d'aquests organismes hem de distingir entre:

- Entitats gestores, serveis comuns i organismes autònoms.
- Entitats col·laboradores.

Entitats gestores, serveis comuns i organismes autònoms

Per a l'exercici de les seves activitats, la Seguretat Social té diversos instituts gestors especialitzats que gestionen determinades àrees.

Entitats gestores

Les entitats gestores de la Seguretat Social són organismes encarregats d'administrar i gestionar les prestacions i es serveis del sistema de Seguretat Social, garantint la protecció econòmica i assistencial dels treballadors i les seves famílies.

Logotip de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Tenim les següents:

- Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Té competència per reconèixer el dret a percebre les diferents prestacions econòmiques que atorguen els règims de la Seguretat Social, excepte la d'atur i l'assistència sanitària.
- Institut Nacional de la Salut (INSALUD). Garanteix les prestacions sanitàries del sistema de la Seguretat Social, la medicina preventiva i l'assistència sanitària.
- Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO). Gestiona les prestacions socials del sistema de la Seguretat Social.

Serveis comuns i organismes autònoms

Els serveis comuns i organismes autònoms són entitats que operen de manera independent per gestionar funcions específiques dins de l'Administració pública, proporcionant serveis essencials a la ciutadania.

Per millorar la gestió i els serveis prestats hi ha dos serveis comuns en totes les entitats:

- Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). És el servei responsable de la inscripció d'empreses i de l'afiliació, altes i baixes dels treballadors. Gestiona i controla la cotització i la recaptació de les quotes.
- Gerència d'Informàtica. No té personalitat jurídica pròpia però dirigeix i coordina els serveis d'informàtica i el processament de les dades de la Seguretat Social.

Logotip del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Els organismes autònoms gestionen qüestions concretes de la Seguretat Social i tenen competències en altres qüestions que no són de la Seguretat Social:

- Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Gestiona i controla les prestacions d'atur.
- Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST). Gestiona les accions preventives destinades a evitar els riscos laborals, els accidents i les malalties professionals.
- Institut Social de la Marina (INSMAR). Administra i gestiona la Seguretat Social dels treballadors del mar.

Entitats col·laboradores: mútues i empreses

Perquè la gestió del sistema de la Seguretat Social funcioni a tots nivells també hi ha d'haver la intervenció d'altres organismes. Els principals són les mútues d'accidents de treball i malalties professionals.

Les **mútues d'accidents de treball i malalties professionals (MAT/MP)** són associacions voluntàries d'empresaris constituïdes amb l'objectiu de col·laborar en la gestió de les contingències professionals.

L'empresari tria associar-se a la mútua que millor s'adapti a les seves necessitats i a la dels treballadors de la seva plantilla. També el treballador autònom pot escollir la mútua que consideri més apropiada a les seves necessitats.

Les **funcions principals** que porten a terme les mútues són:

- Gestió de les prestacions econòmiques i de l'assistència sanitària, incloent-hi la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball, des de l'endemà de l'accident i malalties professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les contingències que dispensa l'acció protectora.
- Prestació econòmica derivada de la IT per malaltia comuna.
- Prestació econòmica per risc durant l'embaràs i la lactància natural.
- Prestació econòmica per cura de menors amb càncer o en casos d'altres malalties greus.
- Prestació econòmica per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.
- Serveis socials d'higiene i seguretat en el treball, medicina preventiva, recuperació d'invalidesa i prestacions assistencials.
- Altres prestacions cedides per la Seguretat Social.

Per altra banda, estan **les empreses** que col·laboren amb les entitats gestores de manera obligatòria o voluntària. És obligatòria per part de l'empresa la prestació econòmica per incapacitat temporal, i és voluntària la seva col·laboració en altres prestacions.

4.1.3 Obligacions de l'empresari i de la persona treballadora a la Seguretat Social

Tant les empreses com les persones treballadores han d'estar afiliades al sistema de la Seguretat Social i han de cotitzar perquè puguin gaudir de les prestacions econòmiques i sanitàries quan ho necessitin.

El període de conservació de la documentació per part de l'empresari és de 5 anys.

Afiliació, altes i baixes i variació de dades de les persones treballadores a la Seguretat Social

L'afiliació, l'alta i la baixa a la Seguretat Social són processos essencials per garantir la protecció dels treballadors dins del sistema. L'afiliació és el procediment pel qual un treballador es registra per primera vegada, adquirint drets i obligacions. Les altes i baixes regulen l'inici i finalització de la seva activitat laboral, assegurant la cobertura de prestacions socials durant aquests períodes.

Aquests tràmits són responsabilitat de l'empresari, tot i que també poden ser gestionats pel treballador. El sistema RED facilita la comunicació electrònica d'aquests documents entre empreses i la Seguretat Social.

L'**afiliació** és l'acte administratiu pel qual el treballador s'incorpora al sistema de la Seguretat Social i es converteix en un subjecte protegit, titular d'uns drets i unes obligacions.

L'empresari està obligat a sol·licitar l'afiliació dels seus treballadors i ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat professional. Cada treballador té assignat un número d'afiliació **(NAF)** que és de caràcter vitalici.

Si l'empresari incompleix aquesta obligació l'afiliació es podrà fer a instància del mateix treballador o d'ofici a través de les direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les **altes** de la Seguretat Social són el procés pel qual s'inscriu una persona en el sistema, permetent-li accedir a les prestacions i els serveis del règim corresponent. Les **baixes** són la finalització d'aquesta inscripció, ja sigui per cessament de la relació laboral, incapacitat o altres motius que posen fi a l'obligació de cotitzar.

Quan per alguna raó, per exemple l'atur, la persona treballadora cessa en l'activitat professional haurà de ser donada de **baixa**, i si posteriorment reprèn l'activitat haurà de ser donada **d'alta** en el règim que correspongui.

Tramesa electrònica de documents: sistema RED

La utilització del sistema RED (remissió electrònica de documents) permet a l'usuari l'intercanvi d'informació, és a dir, l'accés a les dades de l'empresa i dels treballadors, així com als documents de cotització i d'afiliació i comunicats mèdics.

Cotització a la Seguretat Social

La cotització a la Seguretat social **és obligatòria** i neix des del mateix moment en què es fa l'activitat, tot i que no s'hagi portat a terme formalment l'afiliació, l'alta o la baixa.

L'obligació de cotitzar s'extingeix quan finalitza la relació laboral, sempre que es comuniqui la baixa en la forma i en el termini establerts.

D'aquesta obligació neixen els documents de cotització que reflecteixen les

aportacions d'empresaris i treballadors, i les liquidacions d'aquestes quotes la fa l'empresa davant de les oficines recaptadores.

Cotitzar significa contribuir financerament al sistema de la SS.

L'import a cotitzar és el resultat d'aplicar un tipus o percentatge -que cada any estableix el Ministeri de Treball i Afers Socials per a cada contingència protegida a la base de cotització corresponent a cada treballador-. D'aquesta manera, es determina la quota a ingressar.

Les contingències protegibles segons la Llei de Seguretat Social són:

- **Contingències comunes**. La Seguretat Social cobreix els riscos de situacions de malaltia comuna, accidents no laborals, maternitat, adopció, viduïtat i orfenesa.
- **Contingències professionals**. La Seguretat Social cobreix els riscos d'incapacitat temporal (IT) i incapacitat permanent, mort i supervivència (IMS), causades per accidents de treball o malalties professionals.
- **Atur**. La Seguretat Social cobreix la situació d'atur, és a dir, la situació de la persona que no troba feina.
- **Contingències que cobreix el Fons de Garantia Salarial** (FOGASA).
- **Formació professional**. Amb la finalitat de formar, reciclar i requalificar professionals.
- **Contingències comunes per les hores extraordinàries**. La Seguretat Social cobreix els riscos de les contingències comunes per les hores extraordinàries, i distingeix entre les hores extraordinàries per força major i les que es fan per altres motius.

Per a totes les contingències i situacions compreses en l'acció protectora del Règim General de la Seguretat Social, la base de cotització depèn de la remuneració total -qualsevol que sigui la seva forma o denominació- que mensualment tingui dret a rebre el treballador o assimilat, o la que efectivament rebi, per raó del treball que du a terme per compte d'altri, amb l'excepció dels conceptes no computables.

Per determinar la **base de cotització** s'han de seguir els següents passos:

1. Se sumen totes les remuneracions meritades en el mes a què es refereix la cotització considerades com a conceptes computables en la Seguretat Social.
2. S'afegeix la part proporcional mensual de les gratificacions extraordinàries i altres conceptes retributius amb venciment periòdic superior al mensual o que no tinguin caràcter periòdic (prorrata).

A tal efecte, l'import anual de les gratificacions extraordinàries esmentades i altres conceptes retributius s'ha de dividir per 12 si la remuneració que correspon al treballador és mensual, i per 365 si la remuneració és diària (en aquest darrer cas, es multiplica pel nombre de dies que constitueix el període de cotització). Si la

base de cotització resultant dels apartats anteriors no està compresa entre la base mínima i màxima corresponent al grup de cotització de la categoria professional del treballador, s'ha de cotitzar per la base mínima o màxima segons si el resultat és inferior o superior a aquesta.

Per al càlcul de la base de cotització de contingències professionals (derivades dels riscos d'accidents de treball i malalties professionals), atur, fons de garantia salarial i formació professional, s'apliquen les mateixes normes que per a les contingències comunes, incloent-hi les hores extraordinàries com a concepte computable.

4.1.4 Finançament de la Seguretat Social

La Seguretat Social espanyola es nodreix principalment de diverses fonts, fet que fa que es consideri un sistema mixt i obté la major part dels seus recursos econòmics a través de les contribucions socials fetes pels participants del mercat laboral.

L'origen dels recursos segons l'article 86.1 de l'LGSS és el següent:

- Les aportacions progressives de l'Estat que es consignen amb caràcter permanent en els seus pressupostos generals.
- Les quotes de les persones obligades, que en aquest cas són els empresaris i els treballadors.
- Les quantitats recaptades en concepte de recàrrecs, de sancions o d'altres de naturalesa anàloga.
- Els fruits, les rendes o els interessos i qualsevol altre producte dels seus recursos patrimonials.
- Qualsevol altre ingrés que es determini per llei.

Els recursos econòmics financers més importants s'obtenen a partir de les quotes a la Seguretat Social que han de fer tant els empresaris com els treballadors, i a continuació hi ha les aportacions de l'Estat a través de les diferents vies utilitzades.

S'estableixen **dos principis** en els quals se sustenta el sistema que persegueixen el mateix objectiu: establir un equilibri entre les despeses i els ingressos del sistema de la Seguretat Social.

- Principi de **caixa única**: garanteix la solidaritat i igualtat de tracte entre ciutadans espanyols, independentment de quin sigui el seu lloc de residència, perquè hi ha una tresoreria única.
- Principi de **solidaritat entre generacions**, ja que les quotes de les cotitzacions actuals també serveixen per satisfer prestacions alienes, com les dels pensionistes actuals.

4.2 Les prestacions socials

La finalitat de la Seguretat Social es protegir les persones contra determinats riscos ajudant-les a través de prestacions, i l'accés a aquestes prestacions està sotmès al compliment d'uns requisits per part del beneficiaris.

Aquestes prestacions poden veure's millorades per part de l'empresari i completar l'acció protectora; és el que s'anomenen **millores complementàries**.

Les millores complementàries consisteixen en complements al salari que abona l'empresari en virtut d'un acord davant determinades contingències.

Exemple de millores complementàries serien les prestacions complementàries per cas de malaltia o accident o les prestacions de maternitat. També són millores els plans de pensions, les assegurances mèdiques i els ajuts econòmics o socials.

El sistema espanyol de la Seguretat Social distingeix **dos nivells** de prestacions segons la situació de la persona beneficiària:

- **Prestacions contributives**: la modalitat contributiva es concedeix a persones treballadores que estan en situació d'alta i han cotitzat durant un període previ (art. 7.1 TRLGSS). Estan inclosos els espanyols que resideixen a Espanya i els estrangers que resideixin o es trobin legalment a Espanya, sempre que exerceixin la seva activitat en territori nacional. Integra els treballadors i els familiars que estiguin en alguna de les situacions següents:
  - treballadors per compte d'altri
  - treballadors per compte propi o autònoms
  - socis treballadors de cooperatives de treball associat
  - estudiants
  - funcionaris públics, civils i militars

Aquesta modalitat es finança amb les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social per part dels empresaris i dels treballadors, és a dir, a través dels afiliats al sistema. Per aquest motiu, s'anomenen prestacions contributives, ja que els afiliats han contribuït econòmicament i de forma prèvia al sistema de la Seguretat Social per tenir dret a la prestació que correspongui.

- **Prestacions no contributives**. La modalitat no contributiva (art. 7.2 TRLGS) es concedeix a persones que no han cotitzat mai o amb una cotització insuficient per aconseguir alguna de les prestacions i no tenen recursos econòmics. Queden inclosos tots els espanyols que resideixin en territori nacional i els estrangers que es trobin residint legalment a Espanya que no estiguin inclosos en la contributiva i que reuneixin uns requisits. Aquesta modalitat comprèn les prestacions d'assistència sanitària, invalidesa i jubilació, i es finança amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

4.2.1 Tipus de prestacions

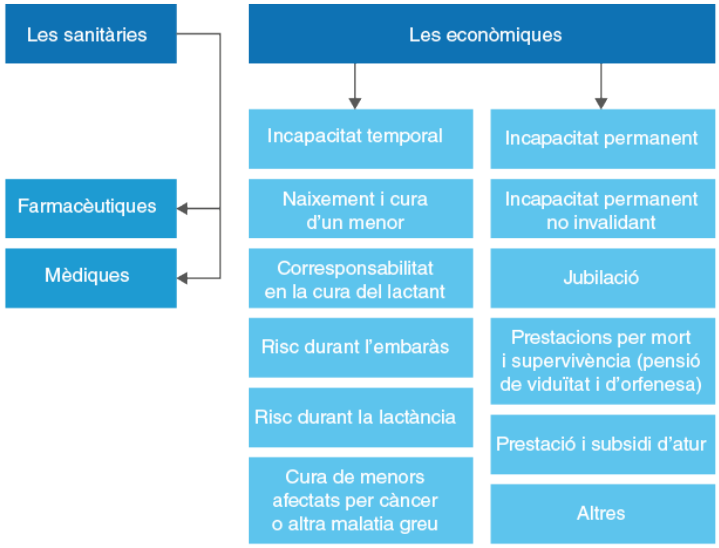
El sistema de la Seguretat Social té establert dos tipus de prestacions: les sanitàries i les econòmiques

- Les sanitàries: farmacèutiques i mèdiques.
- Les econòmiques: incapacitat temporal, naixement i cura d'un menor, corresponsabilitat en la cura del lactant, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància, cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu, incapacitat permanent, incapacitat permanent no invalidant, jubilació, prestacions per mort i supervivència (pensió de viduïtat i d'orfenesa) i prestació i subsidi d'atur.

També existeixen altres prestacions com l'ingrés mínim vital (IMV) i la renda activa d'inserció (RAI).

En la figura 4.1 teniu els tipus de prestacions de la Seguretat social:

Figura 4.1. Tipus de prestacions de la Seguretat social



4.2.2 Prestacions sanitàries

L'assistència sanitària inclou un conjunt de serveis mèdics i farmacèutics destinats a restaurar la salut i recuperar la capacitat laboral de les persones treballadores.

El contingut de les prestacions està establert pel Catàleg del Sistema Nacional de Salut.

L'**assistència sanitària** comprèn el conjunt de prestacions mèdiques i farmacèutiques destinades a recobrar la salut alterada a causa d'una malaltia (comuna o professional) o accident (comú o de treball) i a recuperar la capacitat laboral afectada, i també atendre la dona amb motiu de la seva maternitat o en cas de risc durant l'embaràs o lactància.

Són titulars del dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària totes les persones amb nacionalitat espanyola o estrangera que tinguin establerta la seva residència al territori espanyol. S'hi inclou també els que estan coberts per reglaments comunitaris de coordinació de la Seguretat Social o canvis bilaterals que inclouen aquesta assistència sanitària.

Hi tenen dret els treballadors, els cònjuges, les parelles de fet amb un any de convivència, els ascendents, els descendents i els germans que convisquin amb els treballadors i estiguin a càrrec seu.

El contingut de l'assistència sanitària està determinat pel catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut, i inclou:

- les prestacions corresponents a salut pública, atenció primària, atenció especialitzada i atenció d'urgències.
- les prestacions farmacèutiques, l'ortoprotètica, de productes dietètics i de transport sanitari.

Existeixen tres nivells de modalitats de prestació:

- Bàsic de serveis assistencials: comprèn activitats de prevenció, diagnòstic, rehabilitació, transport sanitari urgent que es duen a terme als centres sanitaris i sociosanitaris; es cobreix totalment amb fons públics.
- Suplementari: inclou les prestacions la provisió de les quals es fa mitjançant dispensació ambulatòria, com ara la farmacèutica, ortoprotèsica, productes sanitaris, transport sanitari no urgent; està subjecta a l'aportació de l'usuari.
- Serveis accessoris: sense tenir caràcter de prestació, es consideren de suport per millorar les patologies; estan subjectes a aportació i/o reemborsament de l'usuari.

4.2.3 Prestacions econòmiques

Les prestacions econòmiques de la Seguretat Social espanyola són ajudes que ofereix l'Estat per protegir els ciutadans davant situacions de necessitat, com la malaltia, la desocupació, la jubilació o la mort d'un familiar.

Aquestes prestacions garanteixen un suport econòmic en moments en què les persones no poden treballar o generar ingressos, i el seu objectiu principal és

assegurar la protecció social i el benestar de les persones treballadores i els seus familiars.

Incapacitat temporal

Quan la persona treballadora no pot exercir la seva feina de manera temporal a causa d'una malaltia o accident, sigui d'origen laboral o no, som davant una situació d'incapacitat temporal (IT). Durant aquest període de baixa mèdica, es considera que la persona està en procés de recuperació i necessita tractament mèdic, amb l'esperança de poder reincorporar-se al seu lloc de treball.

La **incapacitat temporal** és la situació en què es troben els treballadors incapacitats temporalment per prestar els seus serveis a l'empresa, mentre rebin assistència sanitària.

La incapacitat temporal pot tenir les causes següents:

- Malaltia comuna o professional i risc durant l'embaràs.
- Accident comú o de treball.

El **període de carència** o **període de cotització** per poder accedir a la prestació per IT és:

- malaltia comuna: 180 dies treballats en els últims 5 anys.
- Malatia professional, accident comú o de treball: no es requereix cap període de carència.

Té una **durada** màxima de 12 mesos, que es pot prorrogar 6 mesos si hi ha la possibilitat que es doni l'alta per curació al llarg d'aquest temps. Després d'aquests mesos, s'ha d'examinar l'estat de la incapacitat en el termini de 3 mesos, per si cal qualificar el treballador d'invàlid permanent.

La **quantia** de la prestació depèn de la base reguladora (BR) i de la causa de la incapacitat:

- **Malaltia comuna o accident no laboral**. En aquest cas, la quantia correspon al 60% de la base reguladora entre el 4t i el 20 dia des de la data de la baixa, i el 75% a partir del 21. Per tal de calcular la BR hem de dividir l'import de la base de cotització del treballador en el mes anterior al de la data d'inici de la incapacitat pel nombre de dies als quals aquesta cotització es refereix (aquest divisor serà concretament: 30, si el treballador té salari mensual; 30, 31 , 28, 29 si té salari diari).
- **Accident de treball i malaltia professional**. En aquest cas, la quantia correspon al 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa. En aquest cas, la BR el procediment per obtenir-la es fa sumant:

- La base de cotització per contingències professionals del mes anterior, sense hores extraordinàries, dividida pel nombre de dies a què correspongui aquesta cotització.
- La cotització per hores extraordinàries de l'any natural anterior, dividida entre 365 dies.

En la taula 4.1 teniu les prestacions per IT:

Taula 4.1. PRESTACIONS PER IT

CONTINGÈNCIES COMUNES		CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS	
MALALTIA COMUNA I ACCIDENT NO LABORAL		MALALTIA PROFESSIONAL I ACCIDENT PROFESSIONAL	
Dies 1r, 2n i 3r comptant des del dia de la baixa	No es cobra	Dia de l'accident	Es cobra a la nòmina com un dia qualsevol
Dies 4t al 15è	60% BR. Ho paga l'empresa	Dia posterior a l'accident fins al dia d'alta	75% BR. Ho paga la mútua o l'INSS, l'avança l'empresa.
Dies 16è al 20è des de la baixa	60%BR. Ho paga la mútua o l'INSS i l'avança l'empresa.	Possibiltat de millora pel conveni	Poden assenyalar una millora del 75% al 100% (corrent aquest 25% a càrrec de l'empresa)

Noves situacions especials d'IT

La Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, de **salut sexual reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs**, ha afegit situacions especials d'incapacitat temporal per contingències comunes:

- La menstruació incapacitant secundària.
- La interrupció de l'embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària i estigui impedida per al treball.
- La gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39.

En aquests casos, la quantia per a la menstruació incapacitant secundària serà des del primer dia al vintè: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-unè: 75 % BR, i per als casos d'interrupció de l'embaràs, voluntària o no, des del dia primer de la setmana trenta-novena de gestació, el primer dia el salari; del segon al vintè dia: 60 % de la BR, i a partir del vint-i-unè dia: 75 % de la BR.

Naixement i cura d'un menor

Des del 2019, les prestacions per maternitat i paternitat s'unifiquen en una única prestació denominada "Naixement i cura de menor" i deixen d'anomenar-se permís de maternitat i permís de paternitat.

Les dues situacions incloses en aquesta prestació són:

- El naixement. Implica una suspensió del contracte de treball per a la mare biològica durant 16 setmanes. L'altre progenitor, diferent de la mare biològica, també tindrà dret a una suspensió durant 16 setmanes.
- L'adopció o acolliment d'un menor de 6 anys. Cada progenitor podrà gaudir també de 16 setmanes de permís per naixement o adopció d'un infant.

En tots els casos s'estableix una ampliació de 2 setmanes més, una per a cada progenitor, per cada fill o filla diferent del primer o en cas de discapacitat de l'infant.

Les 6 primeres setmanes s'han de gaudir obligatòriament després del part o l'adopció, i la resta es poden gaudir a continuació de les 6 primeres setmanes o en qualsevol moment fins que l'infant compleixi 12 mesos.

La prestació per naixement o cura d'un infant consisteix en el pagament d'una prestació que equival al 100% de la base reguladora, que és la base de cotització per contingències comunes del mes anterior.

Per tenir dret a aquestes prestacions, qui la sol·liciti ha de:

- Estar afiliat a la Seguretat Social i en alta o situació assimilada a l'alta.
- Tenir cobert un període mínim de cotització que dependrà de l'edat de la persona treballadora d'acord amb la següent escala:
  - En Els menors de 21 anys en la data del naixement o adopció no s'exigeix cap període mínim de cotització.
  - Els que tenen entre 21 i 26 anys en la data del naixement o adopció, 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data del part o l'inici del descans o, alternativament, 180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.
  - Els majors de 26 anys en la data del naixement o adopció, 180 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data del part o l'inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.

El naixement d'un menor dona dret a una prestació de la SS. Font: https://pxhere.com/es/photo/459674.

La prestació econòmica per naixement i cura de menor consisteix en un subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora, que és la base de cotització per contingències comunes del mes immediatament anterior al mes previ al del fet causant dividida entre el nombre de dies a què es refereixi aquesta cotització. Quan la persona treballadora percebi retribució mensual i hagi estat d'alta a l'empresa tot el mes natural, la base de cotització corresponent s'ha de dividir entre 30.

Corresponsabilitat de la cura lactant

Aquesta prestació promou la igualtat entre homes i dones en el repartiment de les responsabilitats familiars i té com a objectiu fomentar la corresponsabilitat en la cura dels fills, facilitant que ambdós progenitors puguin implicar-se de manera equitativa en les tasques de cura afavorint així la conciliació entre la vida laboral i familiar.

Suposa la **reducció de la jornada** de treball en mitja hora que duguin a terme els dos progenitors, adoptants i guardadors quan ambdós treballin, per a la cura del lactant des que compleixi nou mesos fins als dotze mesos d'edat.

Es preveu com un dret individual de les persones treballadores, i no se'n pot transferir l'exercici a l'altre progenitor, adoptant o guardador.

Els requisits per poder gaudir és estar d'alta o en situació assimilada a l'alta en el moment del fet causant i acreditar els períodes de cotització exigits en funció de l'edat dels progenitors:

- Persones treballadores menors de vint-i-un anys: no s'exigeix període mínim de cotització.
- Persones treballadores entre vint-i-un i vint-i-sis anys: almenys noranta dies cotitzats durant els set anys immediatament anteriors al moment d'inici del fet causant, o cent vuitanta al llarg de tota la seva vida professional.
- Persones treballadores de més de vint-i-sis anys: almenys cent vuitanta dies cotitzats durant els set anys immediatament anteriors al moment de l'inici del fet causant, o tres-cents seixanta dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.

La **prestació econòmica** consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la BR establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció amb la reducció que experimenti la jornada de treball.

Risc durant l'embaràs

L'objectiu és protegir la salut de la mare i el desenvolupament del fetus, garantint que la treballadora no pateixi una pèrdua d'ingressos durant aquest període de suspensió de la seva activitat professional. Es tracta d'una mesura per promoure la seguretat laboral i garantir una gestació segura.

La prestació econòmica de **risc durant l'embaràs** tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix quan la dona és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre compatible amb el seu estat, el canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la BR corresponent del mes anterior des del primer dia. La base reguladora serà l'equivalent a la que està establida per a la prestació per incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals.

El dret al subsidi s'extingeix per:

- Suspensió del contracte de feina per maternitat.
- Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de feina anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.

- Extinció del contracte de feina en virtut de les causes legalment establertes.
- Interrupció de l'embaràs.
- Defunció de la beneficiària.

Risc durant la lactància

Aquesta situació es dona quan a causa de les condicions laborals, l'exposició a certs agents físics, químics o biològics pot afectar la producció de llet o posar en perill la salut de la mare i el nadó. L'objectiu és protegir la salut del binomi mare-fill i garantir la seguretat durant aquest període crucial, sense que la treballadora perdi el seu sou.

La prestació econòmica de **risc durant la lactància** tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que es produeix quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural d'un menor de 9 mesos, en els supòsits en què, en haver de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre compatible amb la seva situació, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

La **prestació econòmica** consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la BR corresponent, que és l'equivalent a la que està establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals.

Cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu

La prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu es va introduir a Espanya el 2011 com a resposta a la necessitat creixent de protegir les famílies amb fills que pateixen malalties greus i que necessiten atenció constant. Abans d'aquesta prestació, molts progenitors es trobaven en la difícil situació de reduir la seva jornada laboral o fins i tot abandonar la feina per poder cuidar els seus fills malalts, sense cap compensació econòmica que els ajudés a fer front a la pèrdua d'ingressos.

La creació d'aquesta prestació es va impulsar en part per la pressió social i les campanyes d'associacions de pacients i famílies afectades, que denunciaven la manca de suport a les famílies en situacions crítiques

L'Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (ASPANION) va ser creada el 1985 i declarada d'Utilidad Pública.

La **prestació per a la cura de menors afectats per càncer** està destinada als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per tenir cura del menor al seu càrrec, afectat per càncer o una altra malaltia greu.

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que pateixen els interessats en haver de reduir la seva jornada laboral, amb la **conseqüent disminució de salari,** per la necessitat de tenir cura de manera directa, contínua i permanent dels fills o menors a càrrec, durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la BR corresponent, que és l'equivalent a la que està establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals.

Invalidesa permanent

Quan un treballador no pot reincorporar-se al seu lloc de treball de manera indefinida a causa d'una malaltia o accident que li impedeix fer les seves tasques laborals habituals ens trobem davant d'una invalidesa permanent (IP)

Aquesta mesura busca protegir el benestar dels afectats i garantir una font d'ingressos, assegurant que puguin afrontar les necessitats econòmiques derivades de la seva nova situació.

La **invalidesa permanent** és la situació en què es troba la persona treballadora que, després d'haver estat en tractament mèdic, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que fan disminuir o anul·len la seva capacitat per treballar.

La Llei General de la Seguretat Social distingeix quatre graus d'invalidesa:

- **Invalidesa permanent parcial** per al desenvolupament del treball habitual. És la invalidesa que, sense arribar a ser total, produeix en el treballador una disminució del 33%, com a mínim, en el seu rendiment normal, sense que això li impedeixi dur a terme les tasques fonamentals de la seva professió.

Invalidesa permanent parcial

Un fuster que pateix un accident amb un resultat de la pèrdua parcial de la mobilitat en la mà dreta; encara que aquesta situació redueix la seva habilitat per fer alguns treballs com unir peces petites, pot portar a terme altres tasques com tallar la fusta. No està completament incapacitat per treballar en el seu camp.

- **Invalidesa permanent total** per al desenvolupament del treball habitual. És la invalidesa que inhabilita el treballador per dur a terme les tasques fonamentals de la seva professió.

Invalidesa permanent total

Un cirurgià que desenvolupa tremolors en les mans que li impossibiliten fer operacions quirúrgiques. Es pot dedicar a altres activitats dins del camp de la medicina, com la docència o la investigació, però no pot treballar com a cirurgià.

- **Invalidesa permanent absoluta**. Incapacita el treballador per a qualsevol tipus de professió o ofici.

Invalidesa permanent absoluta

Un bomber que pateix una lesió greu a la columna després d'un accident mentre estava de servei i li provoca paràlisi de la cintura cap avall. Suposa que no pot treballar de la seva professió, ja que necessitaria assistència per a les funcions laborals bàsiques.

- **Gran invalidesa**. És la invalidesa que pateix un treballador afectat d'invalidesa permanent que necessita una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida.

Gran invalidesa

Un periodista que ha sofert un ictus que li ha deixat limitacions cognitives significatives i la incapacitat d'alimentar-se, vestir-se, fer la higiene personal...

Quan l'origen de la invalidesa és un accident laboral o comú, o una malaltia professional, no s'exigeix un període previ de cotització. Només cal acreditar un període previ de cotització quan es tracti d'una malaltia comuna.

En aquest cas, els **períodes de cotització** que s'exigeixen són els següents:

- Per a la invalidesa parcial cal reunir 1.800 dies cotitzats en els 10 anys immediatament anteriors a la data en què s'hagi extingit la incapacitat temporal.
- Per a la invalidesa total, absoluta i gran invalidesa, el període mínim ha de ser el següent:
  - Si el treballador té menys de 31 anys, la tercera part del temps que ha passat entre la data en què va fer els 16 anys i la data del fet que va causar la pensió .
  - Si el treballador ja ha fet els 31 anys, un quart del temps que ha passat entre la data en què va fer els 20 anys i la data del fet que va causar la pensió. En qualsevol cas, la llei exigeix que, almenys, hi hagi 5 anys cotitzats.

La **quantia de les prestacions** a què té dret el treballador en cada cas és la següent:

- Invalidesa parcial. Abonament de 24 mensualitats de la BR.
- Invalidesa total. Pensió mensual vitalícia equivalent al 55% de la BR. Si el treballador és més gran de 55 anys, el percentatge serà del 75%.
- Invalidesa absoluta. Pensió del 100% de la base reguladora.
- Gran invalidesa. Pensió del 100% de la base reguladora, que s'incrementa en un percentatge diferent en cada circumstància destinat a remunerar la persona que atengui al beneficiari.

Indemnització permanent no invalidant

A diferència de les prestacions per incapacitat, que impliquen una pèrdua d'ingressos mensuals, la indemnització permanent no invalidant busca reconèixer els

danys i garantir una compensació justa per les seqüeles. És un mecanisme que ajuda les persones afectades a afrontar les conseqüències econòmiques de les seves lesions i a promoure la seva reintegració a la vida laboral.

Prestació que consisteix en una **indemnització a preu fet** que la Seguretat Social reconeix als treballadors que sofreixin lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents laborals o malalties professionals que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposin una disminució de la integritat física del treballador, i sempre que apareguin recollides al barem establert a aquest efecte.

L'Ordre ISM/450/2023, de 4 de maig, per la qual s'actualitzen les quantitats a preu fet de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidant recull el barem amb les quantitats.

Exemple d'indemnització permanent no invalidant

Un treballador de la construcció que pateix un accident i perd la falange distal d'un dels dits del peu. Aquesta lesió no l'invalida per seguir treballant, però la pèrdua serà permanent.

Jubilació

La jubilació és el moment en què una persona deixa de treballar de manera activa i comença a percebre una pensió per part del sistema de Seguretat Social. Es pot sol·licitar quan s'arriba a l'edat legal o de manera anticipada amb certes condicions, si s'han cotitzat els anys mínims exigits. La jubilació és un moment clau en la vida d'una persona, ja que implica un canvi significatiu en la seva situació econòmica i social, i aquest sistema de pensions busca garantir un nivell mínim de benestar econòmic a les persones jubilades, contribuint així a la seva seguretat i qualitat de vida durant els anys posteriors a la vida laboral activa.

La jubilació és una prestació de la Seguretat Social. Font: https://ja.cat/RpXuj.

La **jubilació** és una pensió vitalícia a la qual té dret el treballador quan, en assolir una determinada edat, cessa la seva activitat laboral, i sempre que compleixi els requisits que determini la normativa.

Pot ser contributiva o no contributiva.

Existeixen 4 tipus de jubilacions dins del **règim general**:

- l'ordinària
- l'anticipada
- la flexible
- la parcial

També hi ha altres tipus de jubilacions del **règim especial**:

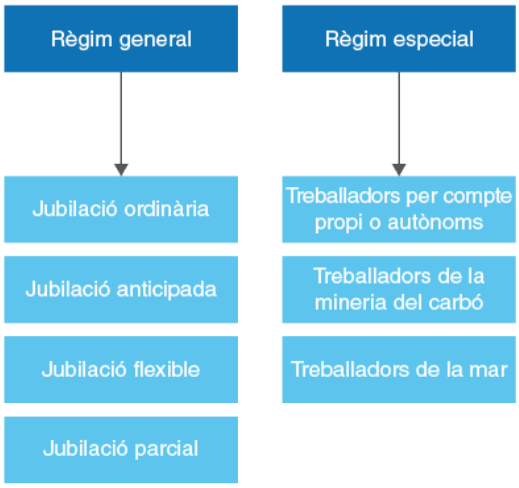
- Règim Especial dels treballadors per compte propi o autònoms
- Règim Especial de la mineria del carbó

- Règim Especial dels treballadors de la mar

I finalment, existeix una pensió per als treballadors inscrits al règim de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (**SOVI**), que és l'anterior a l'actual Règim General de la Seguretat Social que va començar el dia 1 de gener de 1967

En la figura 4.2 teniu els tipus de jubilacions:

Figura 4.2. Tipus de jubilacions



La jubilació ordinària

La regla general és tenir 67 anys o 65 anys si s'acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització, i es requereix el compliment de dos requisits:

- Tenir 15 anys de cotització, dels quals 2 s'han de trobar en els 15 anys anteriors al fet causant
- Tenir l'edat mínima per poder jubilar-se.

La Llei 27/2011, d'1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social determina quins requisits cal complir per obtenir aquesta pensió, i ha establert un període transitori entre el 2013 i el 2027 durant el qual s'incrementaran gradualment els requisits d'accés.

La taula 4.2 recull els requisits d'accés a la jubilació:

Taula 4.2. Taula de jubilació

Any	Períodes cotitzats	Edat exigida
2024	Menys de 38 anys	66 anys i 6 mesos
2025	Menys de 38 anys i 3 mesos	66 anys i 8 mesos
2026	Menys de 38 anys i 3 mesos	66 anys i 10 mesos
A partir de 2027	Menys de 38 anys i 6 mesos	67 anys

En cotitzacions iguals o superiors a les indicades l'edat exigida serà de 65 anys.

La **jubilació anticipada**

És la possibilitat de rebre una pensió pública de jubilació abans de l'edat legal de jubilació. Pot ser:

- Voluntària. A partir dels 65 anys amb 35 anys cotitzats.
- Forçosa. A partir dels 65 anys amb 33 anys cotitzats. Per exemple, en casos d'ERO, acomiadament objectiu o trasllat improcedent.

La **jubilació flexible**

La situació de jubilació flexible és la derivada de la possibilitat de compatibilitzar, una vegada s'ha obtingut, la pensió de jubilació amb un contracte a temps parcial, dins els límits de jornada, amb la conseqüent minoració de la pensió.

La jubilació parcial

Es pot iniciar després de complir 60 anys, simultàniament amb un contracte de treball a temps parcial i vinculat o no amb un contracte de relleu subscrit amb un treballador en situació de desocupació o que tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada.

Mort i supervivència

Les prestacions de mort i supervivència dins del sistema de Seguretat Social estan dissenyades per oferir suport econòmic a les persones dependents en cas de defunció d'un treballador o beneficiari.

Les prestacions **per mort i supervivència** tracten de compensar les situacions de necessitat que puguin tenir les persones que convivien amb la persona que mor.

Les prestacions per mort i supervivència són:

- **Auxili per defunció**. Consisteix en l'entrega, per part de l'INSS, de 46,50 € com a ajut per a les despeses del sepeli.
- **Pensió de viduïtat**. El beneficiari és el cònjuge supervivent, sempre que hi hagi hagut vincle matrimonial previ. En determinats supòsits, pot ser beneficiari d'aquesta pensió la persona supervivent d'una parella de fet. En cas que es torni a casar, perd el dret de seguir cobrant la pensió, però es pot mantenir en certes situacions, bé per edat o bé per ingressos del futur matrimoni. Amb caràcter general, la quantia serà del 52% de la base reguladora
- **Pensió d'orfenesa**. Amb caràcter general, hi tenen dret els fills del difunt menors de 21 anys o més grans que tinguin reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent

absoluta o gran invalidesa. En els casos d'orfandat absoluta (inexistència de progenitors o adoptants) i d'orfes amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, l'edat s'amplia fins als 25 anys. La quantia serà del 20% de la BR aplicable per a la pensió de viduïtat.

- **Pensió a favor de familiars**. Els beneficiaris són parents per consanguinitat fins a 2n grau -nets, germans, pares o avis-, i han de complir els requisits de 2 anys de convivència amb el difunt i no tenir cap altra pensió.
- **Indemnització per cas de mort per accident laboral o malaltia professional.** En cas de mort causada per accident laboral o malaltia professional, es concedeix a determinats beneficiaris, a més de la corresponent pensió, una indemnització a preu alçat.

Atur

La prestació per desocupació, coneguda com a "atur", s'ofereix a aquelles persones treballadores que han perdut la seva feina de manera involuntària i que han cotitzat suficientment al sistema de Seguretat Social.

A més de proporcionar un suport econòmic, la prestació per desocupació inclou mesures d'orientació laboral i formació per facilitar la reinserció laboral dels beneficiaris.

La prestació protegeix la **situació d'atur** dels que volen i poden treballar però han perdut la feina o se'ls ha reduït la jornada ordinària de treball, almenys, una tercera part, sempre que el seu salari també es redueixi en la mateixa proporció.

IPREM: indicador públic de renda efecte múltiple. És un índex que s'utilitza com a referència per concedir ajuts, subvencions o el subsidi per desocupació. Va néixer el 2004 per substituir l'SMI com a referència per a aquests ajuts.

La protecció per desocupació s'estructura en dos nivells:

- Nivell contributiu
- Nivell assistencial

Nivell contributiu

S'anomena **prestació d'atur**. Per accedir-hi cal tenir un període de cotització previ. Se'n poden beneficiar els treballadors per compte d'altri que compleixin els requisits següents:

- Estar afiliats i d'alta en la Seguretat Social.
- No tenir l'edat de jubilació. En cas contrari, s'atorgaria la jubilació i no l'atur.
- Haver cotitzat, com a mínim, 360 dies durant els 6 anys anteriors a la situació legal d'atur.

- Subscriure el compromís d'activitat pel qual el treballador es compromet a buscar feina activament, a acceptar una col·locació adequada i a participar en activitats d'orientació, formació, reconversió o inserció professionals.

Situació legal d'atur

Es troben en aquesta situació els qui hagin cessat la seva activitat laboral per alguna, entre d'altres, de les següents causes:

- Extinció de la relació laboral.
- La suspensió autoritzada de la relació laboral.
- La reducció temporal i autoritzada de la jornada de treball.
- El retorn a Espanya dels treballadors espanyols que finalitzin la seva relació laboral a l'estranger.

No es considera que estiguin en situació legal de desocupació els treballadors que deixin voluntàriament la feina.

La durada de la prestació depèn del temps que s'hagi cotitzat durant els 6 anys anteriors, i es calcula segons l'escala que podeu veure en la taula 4.3:

Taula 4.3. Període de prestació segons el temps cotitzat

Dies cotitzats	Període de prestació
Des de 360 dies fins a 539	120 dies
Des de 540 dies fins a 719	180 dies
Des de 720 dies fins a 899	240 dies
Des de 900 dies fins a 1079	300 dies
Des de 1080 dies fins a 1259	360 dies
Des de 1260 dies fins a 1439	420 dies
Des de 1440 dies fins a 1619	480 dies
Des de 1620 dies fins a 1799	540 dies
Des de 1800 dies fins a 1979	600 dies
Des de 1980 dies fins a 2159	660 dies
Des de 2160 dies en endavant	720 dies

La quantia de la prestació es calcula aplicant un percentatge a la base reguladora que és la mitjana de les bases de cotitzacions de contingències professionals dels últims 6 mesos a les quals s'han restat les hores extraordinàries.

En els primers 180 dies, es cobra el 70% de la base reguladora. A partir dels 181 dies, el 50% de la base reguladora.

Nivell assistencial

S'anomena **subsidi d'atur**. Hi tenen dret les persones que han esgotat la prestació i les que no hi han pogut accedir per manca del període de cotització mínim exigit.

Són beneficiaris els aturats que estiguin inscrits en el Servei Públic d'Ocupació Estatal -SEPE-, per mitjà del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants de feina durant el termini d'1 mes sense que hagin refusat cap oferta de treball adequada i sense rendes superiors al 75% de l'SMI, i que es trobin, entre d'altres, en algun dels supòsits següents:

- Han esgotat la prestació d'atur i tenen responsabilitats familiars.
- Tenir més de 45 anys, no tenir càrregues familiars i haver esgotat una prestació d'atur, almenys, de 360 dies.
- Han estat alliberats de la presó, no tenir dret a la prestació i han estat empresonats durant 6 mesos, com a mínim. La durada del subsidi és de 18 mesos.
- Treballadors espanyols emigrants que, després de tornar de països que no pertanyen a l'espai econòmic europeu o de països amb els quals l'Estat espanyol no té algun conveni de cooperació en matèria de Seguretat Social. La durada del subsidi és de 18 mesos.
- Estan en situació legal d'atur i no tenen dret a la prestació perquè no arriben al període mínim de cotització que s'exigeix.

Altres prestacions

Hi ha tota una sèrie de prestacions i complements que s'atorguen a col·lectius especialment desprotegits, com els emigrants i les persones amb minusvalideses. Aquestes altres prestacions són:

- **Ingrés mínim vital (IMV)** És una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics per cobrir les seves necessitats bàsiques.
- **Renda activa d'inserció (RAI)**. Es podrà sol·licitar si la persona treballadora és a l'atur i no té dret a rebre la prestació contributiva per atur ni el subsidi per atur.
- **Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere.** És un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seva carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l'àmbit de les pensions.
- **Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI)**. El SOVI és un règim residual que s'aplica als treballadors i els seus drethavents que compleixen els requisits exigits per la legislació del règim extingit i no tenen dret a percebre una pensió del sistema de la Seguretat Social actual, amb l'excepció de les pensions de viduïtat de les quals puguin ser beneficiaris.
- **Assegurança escolar**. Estan inclosos en el camp d'aplicació de l'assegurança escolar, per regla general, tots els estudiants espanyols menors de 28 anys, que cursen, a Espanya, estudis reglats. Cobreix l'accident escolar, l'infortuni familiar i la malaltia.

En aquesta lliçó hem valorat el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i s'han analitzat les principals prestacions derivades de la suspensió i l'extinció de la relació laboral.